

L'examen : on aura entre 4/6 Q de cours. Pas nécessaire de connaître tt les art et jp mais il faut connaître les arrêts et les art important (ceux sur lesquels il a insisté pendant le cours)

Les Q de l'année dernière :

- Quel est le rôle du juge ds la détermination de l'objet de litige ? (ça renvoi au tt premier cours)
- Ds quel mesure l'IG et l'IC peuvent t ils être défendu en procédure civile ? (Une Q transversale, les éléments du débat de cours et une partie sur ministère public)
- Qu'est ce qu'une dmd d'instance (def) ? quel types de d'instance distingue t on ?
- Quel jugement ont l'autorité de la chose jugée ?
- Qu'est ce que le recours en nullité ?
- **Q bonus** : quel txt récente a reformer l'action en grp ? (On peut rep à cette Q que si on a une culture g et on suit de l'actualité, c sur 1 points)

INTRODUCTION

I. Définition

D'abord on définit la procédure (A) et ensuite la procédure civile (B)

A. La procédure

Définition classQ et renouvelée

Def classique :

Étymologie : on vient du latin « *procedere* » qui signifie aller de l'avant/avancer. Y'a l'idée qu'on avance par étape vers qlq chose. Ds un dictionnaire au sens commun => la méthode utiliser pour réaliser une opération complexe (mais c pas la 1ere def). La 1ere def c au sens jurQ : avant toute chose c un mot jurQ (du drt). Plus précisément c du drt de procès => « *La manière de procéder juridiquement l'ensemble de rgls suivant lesquelles doivent se dérouler les actions en justice* ». Y'a un caractère formaliste de la procédure.

Cette def qu'on retrouve c la def donné en drt par le passé. Un auteur, Pothier, il définit la procédure = « *la procédure est la forme ds laquelle on doit tenter les dmd en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger et les exécuter* ». Ce qui nous intéresse c mot « forme ». Pothier met l'accent sur une réalité de toute procédure. A l'occasion d'un procès, les parties au procès, le juge aussi vont devoir accoupler une série de formalités ds un délai pour qu'une décision de justice soit rendue. Il y aurait des hypothèses ou on aura le drt en notre faveur et pck il nous manque une formalité on perd notre procès. Donc la matière a une mauvaise reput. C ainsi que longtemps, la PC a été caricaturée.

Les formalités n'existe pas en réalité comme on le croit, les formalités sont là pour protéger les parties et pas pr les sanctions (le délai c la formalité).

« *L'ennemi juré de l'arbitrage, la forme et la sœur jumelle de la liberté* » (cherche qui l'a dit) => met l'accent sur le formaliste.

Def renouvelé :

Progressivement, la PC s'est émancipé du formalisme. L'émancipation tient d'avantage à la def qu'on nous donne ajd en drt. La procédure peut se définir comme « l'ensemble des rgls qui gouverne la marche du procès, de son initiation à sa fin ». Ce changement est important, car il montre que le PC ne peut pas être réduite à des simples exigences formelles. Autrement dit, pr bien maîtriser la PC il nous suffira pas de savoir qd est ce qu'il faut interjeter l'appel par ex etc.

Des grandes principes qui s'applique à un procès civil ou aussi à d'autres procès (ex : principe du contradictoire). Ces notions structure la matière.

B. La PC

La PC tente au règlement du litige civil. Pn va donner une def négative et ensuite positive.

Negative : C que n'est un litige de nature civile

Une évidence ça n'est ni un procédure pénal ni administrative. D'une part si les rgls de PC ne sont pas les rgls du procès pénal ou ne sont pas des rgls du procès admin, c pck les rgls de drt substantielles qu'elle tente appliquer ne sont pas les mm.

Le drt substantiel : on l'oppose au drt de procédure. C tout ce qui est resp, consommation, assurance etc. Le drt pénal = incrimination + prévoit des peines. Cela en drt pénal c le drt substantiel, c le drt que le juge va appliquer au fond pr trancher un litige qui lui est soumis. Le drt de la PP c autre chose, ce drt ne va rien dire de la solution à donné, c un drt qui va préciser la processus au terme duquel le drt substantiel est appliquer.

Ces drt substantiels va influencer le drt de la processus. Pr le dire simplement, on juge pas un délit de la mm façon qu'un divorce, les enjeux sont pas les mm, les conséquences ne sont pas les mm, etc.

Le drt de la procédure est nécessaire pour que le drt substantiel soit appliquer. En cela on dit parfois que le drt de la procédure n'est qu'un instrument au service du drt substantiel. C vrai mais PC n'est pas une matière secondaire. Le drt de la procédure permet la réalisation de nos drt subjectifs. Précisément, leur concrétisation.

Def positif : civile au sens large => drt social, drt comm. C une procédure prv donc tt ce qui touche drt prv en général.

Petite précision : l'Arbitrage ça n'est pas la conciliation /médiation. Cela consiste pr 2 pers souvent à la ode d'un tiers de trouver une solution/accord. L'arbitrage = on va faire intervenir un juge au mm titre que juge du TJ (c un juge étatique), alors que l'arbitre est un juge prv = on le choisit contrairement devant une juridiction étatique. Soit le recours a l'arbitrage est prévu ds le contra avec la clause compromissoire, soit est décider après la naissance du litige (conclusion d'un compromis), on désigne 3 juges.

II. Les src de la matière

On va distinguer les drt interne et international.

A. Interne

La loi lato sensu :

Sous l'empire, ds la foulée du code civil, un code de PC va être édicter 2ans plus tard (1806). Sur la forme ce code ressemble au CC de 1804, d'abord il est élaboré quasiment en mm temps que les autres codes napoléoniens, il est rédigé avec la mm méthode, cad on va nommer une commission composée des praticiens. Par contre, le contenu est diff, cette ancien code innové pas, on reprenait ce qui avant été édicté avant. C'était une œuvre imparfaite activement élaboré et qui était déjà vieille en naissant.

Néanmoins, cet ancien code avant un esprit => les dispositions de l'ancien code mm si elle ne dégager pas de l'esprit général, en les regroupant on pouvait dégager un esprit. Une expression : ds ce code le procès était considéré comme la chose des parties.

Cette expression comporte une imagine le procès est une chose qui appartient au parties. Cette image correspond bien à l'ancien code de PC. Ds le procès civil la plupart du temps les parties défendent leur drt subjectif. Corrélativement, a cette activisme des parties le juge était passif, il ne pouvait que vérifier le bien fondé des prétentions des parties, les parties avaient la main sur le litige.

Le juge en matière civile était une sorte d'automate à qui on fournit tout les matériaux du procès pr retirer ensuite un jugement sans qu'il y est d'autres procès réaliser par le juge.

Le procès était la chose des parties, les parties pouvait faire durer les procès librement par ex, pr faire face à ces méfaits des réformes du codes sont intervenu. Cela emmène à l'avancement d'un nveau code de PC. À partir de 1930, les décrets vont venir reformer tel ou tel ponts, aucune réformes ds l'ensemble, ce sont des réforme ponctuel. Proclamation de la constitution = étape tournant, certaine matière sont réglementer

exclusivement par le pvr exécutif hors la procédure civile va être attribuer presQ tout entière au domaine réglementaire. Mais Certaines rgl de la procédure relève tjrs de la loi (ex : décider d'ouvrir ou fermer certains voie de recours, décider de restreindre la publicité des audiences, etc).

Pq plus simple de réformer par le décret ? = comme ça on passe pas par le legi, on a pas besoin de la majorité etc. Une commission va être nommé pr parvenir à une réforme par René capitant. Ds cette commission le presi était jean foyer (était ministre de justice et prof de drt).

Les membres : **Henry motulsky** né en all, venant de la Russie, il est juif il émigre en France pr échapper l'all nazi et lorsQ survient la guerre il va devenir résistant, il va se cracher sour une fausse id et il va rédiger une thèse qui va soutenir après la guerre qui s'appelle « principe du réalisation méthodique du drt prv et ensuite il va devenir prof en fr. A côté de lui on Gérard cornu, ensemble avec des praticiens vont élaborer 5 décret entre 71-74, puis l'ensemble des décrets va être codifier/fondu ds un code par un décret du 5 dec 1975, qui institue le nouveau code de PC (entrée en vigueur le 1er janvier 1976).

Le code est remarquable en la forme d'abord, y'a des def donnée ds ce code, mais à côté de la forme il est remarquable sur le fond, ils ont modifier l'équilibre entre le juge et les parties, ils donnent plus de pvr au juge. Ds ce code on a chercher à dégagé des rgls générales pouvant s'appliquer a tte les juridictions sans descendre a des formalités de quelle va s'appliquer devant quelle juridiction, etc. On a notamment ds le livre I => les dispositions générales commun à toutes les juridictions, ce qu'on appelle le principe directeur du procès (l'esprit du PC), et ds le livre II => les dispositions particulières à chaque juridiction.

On parle plus du nveau code de PC. En 2016 on adopte une loi, loi de modernisation du justice de XXIeme siècle.

La jp :

La jp de la Cour de cass d'abord (2eme chambre civile). Jp du conseil d'état va nous intéresser aussi. Autre jp : conseil constit. En revanche, y'a des dec du CC qui sont venu affirmer certains principes, assez rarement. Le conseil a eu l'occasion proclamer la caractère constitutionnelle du principe du contradictoire, etc.

La pratique :

Est une src de drt de la procédure civile, d'une longue date. Il y avait des style de procédure selon la juridiction ou on se trouver. Ajd des réglementation nationale cette pratique est affaibli. Néanmoins, la pratique demeure importante sous diff formes, d'abord des choses ne sont pas codifiée qui peuvent varier selon la juridiction. Donc des usagers de magistrats, ou de greffier ou mm des usage mit en place par les avocats. Par ailleurs, s'est développer les protocoles de procédure qui l'a peuvent rappeler des styles. Il en existe devant tte les juridictions de France, simplement ces rgls posent des difficulté car on a pas tjrs la connaissances des protocoles spécifique devant une certaines juridictions, parfois ces protocoles sont sévèrement sanctionner.

Raison pr laquelle y'a eu un essor => la 2eme chambre civile a rendue une dec le 19 oct 2017 arrêt qui souligne que la régularité d'un acte de procédure ne doit s'entendre qu'au regard de ce que la loi prévoit et non le protocole. La jp vient au secours de la loi, contre les protocoles issues de la pratique.

B. International

1. Le Pacte des Nations Unies

Ce pacte a été rédigé par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et adopté le 19 décembre 1966.

Les États signataires s'engagent à respecter des principes fondamentaux dans leur propre législation nationale. De plus, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies contrôle la bonne application de ces principes.

Ce pacte contient un article qui a trait au procès civil : l'article 14. Celui-ci détaille les droits d'une personne devant la justice, et précisément son droit à un procès équitable.

2. Le droit de l'Union européenne

Les institutions européennes ont reçu compétence pour édicter des règles, créant ainsi du droit dérivé. Initialement, le droit primaire et le droit dérivé n'étaient pas relatifs au procès ; l'objectif visé était uniquement la construction d'un marché commun. Cependant, l'Union européenne a vu progressivement ses compétences s'accroître, notamment dans le domaine de la justice civile.

Le raisonnement est simple : pour qu'un pays soit économiquement attractif, sa justice doit l'être aussi. De plus, les litiges transfrontaliers se sont multipliés avec le développement du marché unique, ce qui concerne directement le droit de l'Union européenne.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rend des arrêts en la matière, ce qui constitue une source de la procédure civile.

3. Le droit issu de la CESDHLF

Ce droit issu de la Convention est important en matière de droit du procès et de procédure civile. Il l'est surtout au regard d'une disposition majeure : l'article 6 §1 de la CESDHLF (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), qui prévoit le droit à un procès équitable.

Cet article dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]. Le jugement doit être rendu publiquement. »

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a précisé ce droit dans sa jurisprudence. Elle fait respecter ces principes, mais en a aussi créé de nouveaux par son interprétation.

III. Enjeux contemporain de la procédure civile

Comme toute matière, la procédure civile est traversée par des tendances. La procédure civile d'aujourd'hui n'est donc pas la même que celle de 1970 ou de la fin des années 2000.

A. Le développement des droits fondamentaux du procès

Depuis plusieurs années, ces droits revêtent une importance croissante. D'une part, les règles prévues par la Convention européenne sont d'application directe : elles peuvent être invoquées devant les juridictions nationales. Si le juge français constate une violation de l'article 6§1, il pourra écarter l'application de la loi française.

Une juridiction a été créée pour faire appliquer l'article 6§1 : la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). En cas de condamnation, l'État français doit exécuter la décision de la Cour. Les condamnations de la CEDH ont des conséquences qui dépassent la simple indemnisation ; elles entraînent souvent une évolution de la jurisprudence française, voire une évolution de la législation.

Concernant l'article 6§1, la CEDH est saisie par des requérants pour violation de leurs droits, mais la Cour est allée plus loin. Elle a découvert des droits fondamentaux qui n'étaient pas explicitement prévus par le texte, ce qui a mené à étendre l'application.

Par exemple, l'article 6§1 ne prévoit pas textuellement le droit d'accès à un tribunal. Il dispose que toute personne peut être entendue équitablement, ce qui implique que chaque personne ayant accès à un tribunal a le droit d'y être entendue. Certains justiciables ont plaidé le droit d'accès au juge devant la CEDH. La Cour a proclamé ce droit d'accès, bien qu'il ne soit pas prévu par les textes, dans l'arrêt *Golder c. Royaume-Uni* du 21 février 1975.

Dans sa motivation, elle souligne que si l'article 6§1 garantissait seulement le droit à être jugé publiquement et dans un délai raisonnable, sans prévoir en amont un droit d'accès au juge, un État ne voulant pas être sanctionné pour une procédure trop lente n'aurait qu'à fermer l'accès au juge. La Cour adopte alors une interprétation constructive de

l'article et affirme ce droit : « Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6§1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui, seul, permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge ». Ainsi, le droit d'accès au juge est inhérent à l'article 6§1 aux yeux de la CEDH.

Droit à l'exécution : Il repose sur l'idée que lorsqu'on obtient un jugement, celui-ci doit être exécuté. L'article 6§1 ne mentionne pas l'exécution. Pourtant, la CEDH a consacré un droit à l'exécution en matière civile dans l'arrêt *Hornsby c. Grèce* du 19 mars 1997. La Cour rappelle sa jurisprudence *Golder* et prolonge son raisonnement : le droit d'accès au juge serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un État permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie.

Avec ces deux arrêts, allant de l'accès au juge jusqu'à l'exécution de la décision, l'article 6§1 couvre tout le spectre du procès. Cela a fait évoluer la procédure civile à travers les États membres de l'Union européenne, et particulièrement en France qui n'était pas toujours en conformité avec cet article. On a ainsi assisté à une « fondamentalisation » du procès civil.

B. Le souci de rationaliser les coûts de la justice

Longtemps, le procès civil a été considéré comme le procès des parties (ou la « chose des parties »). Cette conception présentait des inconvénients : les parties usaient et abusaient du temps, ce qui rendait les procès longs et coûteux.

Le service public de la justice fonctionne grâce aux finances de l'État. Or, la part du budget allouée à la justice en France est faible, notamment si on la compare aux sommes dépensées dans d'autres États. En France, on manque de juges et de greffiers. Cela a une conséquence directe : les juridictions sont engorgées, surtout dans certains contentieux. Le droit à être jugé dans un délai raisonnable est donc menacé.

Comment procéder à un désengorgement ? À défaut d'augmenter le budget, on a tenté de rationaliser les coûts de la justice. On tente de faire mieux à moyens constants en procédant à une meilleure allocation des dépenses. Pour cela, en procédure civile, on a employé différentes méthodes permettant de gagner en efficacité avec les mêmes moyens. Par exemple, le principe de la collégialité (selon lequel un juge ne siège pas seul) ne cesse de reculer au profit du juge unique. On mobilise alors un seul juge au lieu de trois ; on gagne en productivité, mais on perd en qualité. Par ailleurs, les justiciables sont poussés à résoudre leurs différends à l'amiable avant de saisir le juge.

Le levier principal actionné consiste à augmenter les charges pesant sur les parties, et plus spécialement sur les avocats. L'idée est d'alléger la charge du juge, qui a ainsi moins d'obligations procédurales, ce qui lui permet de gérer plus d'affaires. La jurisprudence a suivi ce mouvement en alourdissant les charges pesant sur les parties, même si, aujourd'hui, la situation tend à se stabiliser.

C. L'utilisation croissante des outils numériques

Longtemps, la procédure civile a envisagé avec prudence « les nouvelles technologies ». Puis, à partir des années 2000, le numérique a été exploité.

On a commencé par la communication entre les acteurs de la justice : on a ainsi permis, dans un premier temps, la communication électronique entre avocats et juridictions par le biais du RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats) et du RPVJ (Réseau Privé Virtuel Justice). Dans un second temps, cette communication a été rendue possible directement avec les justiciables. Ce mouvement ne cesse de se développer, notamment avec un décret de juin 2025. À terme, on pourrait envisager une procédure entièrement dématérialisée.

On envisage aussi l'utilisation de l'IA par les magistrats. L'utilisation du numérique peut avoir des vertus, comme la rapidité ; la visioconférence permet également de réduire les coûts et facilite la gestion de l'audience. Mais plus on impose le recours au numérique, plus on risque de créer un obstacle à l'accès au juge pour une partie de la population.

Tout l'enjeu est de trouver un équilibre.

Thème 1. Les principes directeurs

Partie préliminaire. La notion de principe directeur

L'origine de la notion de principe directeur

Cette notion n'existait pas dans l'ancien code de 1806 ; celui-ci avait une construction simple en deux parties. Tout change avec le nouveau Code de procédure civile entré en vigueur en 1976.

Dans ce code, on trouve :

- Un Livre II : « Dispositions particulières à chaque juridiction » ;
 - Un Livre III : « Dispositions particulières à certaines matières » (où des procédures pour les petites créances sont prévues) ;
 - Un Livre Ier : « Dispositions communes à toutes les juridictions ».
- On a essayé d'extraire dans ce Livre Ier un droit commun de la procédure : non plus un droit des procès, mais un droit du procès. Surtout, au début de ce livre, il existe un Titre Ier « Dispositions liminaires », et dans ce titre, il y a un Chapitre Ier intitulé « Les principes directeurs du procès ».

Cette expression de « principe directeur » vient de la doctrine (Morel, Vizios, Cornu). Cette expression et ce à quoi elle renvoyait n'étaient pas tout à fait nouveaux ; autrement dit, les principes directeurs existaient sans être nommés. Selon la formule de Cornu, « ces principes directeurs puisent leurs racines historiques dans l'inspiration des romanistes médiévaux et la tradition où ils se disaient déjà en latin ».

Dans le *Vocabulaire juridique* de Cornu, il place une définition des principes directeurs : c'est « l'ensemble des règles placées en tête du Code de procédure civile qui ont pour objet essentiel de déterminer le rôle respectif des parties et du juge dans le procès civil, et d'établir certaines garanties fondamentales devant une justice ».

Ces principes déterminent les rôles, en somme, des acteurs du procès. Parmi eux, on retrouvera les principes accusatoire et dispositif. Ils ont la même valeur positive que les autres règles ; ces principes directeurs ont la même force que toutes les autres dispositions prévues par le Code.

« Ces règles sont ainsi nommées, principes directeurs, en raison du rayonnement que leur donne d'une part leur généralité d'application, d'autre part, la légitimité intrinsèque que leur infuse l'esprit de justice et d'équité qui les anime ».

Ces principes directeurs rayonnent en raison de leur généralité et de leur légitimité ; c'est ce qui les rend directeurs. Ils sont directeurs parce que généraux et légitimes ; ils doivent guider l'interprète dans l'analyse du code. Ces règles de force permettent donc au juge de s'y référer en cas de doute.

Partie 1. Les principes directeurs déterminant le rôle des acteurs du procès

Par « acteurs du procès », on entend le juge et les parties. L'ordre dans lequel on les évoque est important, car on peut concevoir différents modèles de procès où la hiérarchie entre parties et juge n'est pas tout à fait la même.

On peut concevoir un procès dans lequel les parties interviennent d'abord et le juge ensuite. Dans ce schéma, les parties ont le premier rôle, tandis que le juge a un rôle secondaire, voire passif. Jacques Normand décrit cette posture ainsi : « le juge peut, dans ce type de procès, être le spectateur impassible de débats judiciaires, l'arbitre impartial d'un combat auquel il est étranger et qui laisse aux parties le soin de le convaincre de la justesse de leurs prétentions respectives ». Le juge ne fait alors rien d'autre que décider.

Au fil du temps, on a assisté à un déclin du rôle exclusif des parties, évolution que l'on peut dater de l'avènement du nouveau Code de procédure civile. Gérard Cornu résume cette évolution : « Avec le nouveau code de procédure civile, on a relativisé, sans la répudier, l'affirmation trop absolue selon laquelle le procès est la chose des parties ».

Titre 1. Le principe accusatoire

Le principe accusatoire a trait à l'instance. Autrement dit, l'instance étant la procédure engagée devant une juridiction, elle constitue une phase du procès. Il convient de faire la distinction entre procès et instance : l'instance n'est qu'une phase du procès. On parle de première instance, notamment devant le Tribunal Judiciaire. À sa suite, il y a une seconde instance devant une Cour d'appel. Ces deux instances font partie du même procès.

Le procès est une procédure dans laquelle les parties ont, à titre exclusif ou à titre principal, l'initiative de l'instance, de son déroulement et de son instruction. Ce principe accusatoire, ainsi entendu, a pu prévaloir dans le procès civil lorsque l'ancien Code de procédure civile était en vigueur.

Le principe est moins fort aujourd'hui qu'il ne l'était hier, comme l'explique Gérard Cornu. Ce n'est pas plus mal, car cela évite que la partie économiquement forte n'instrumentalise les règles de la procédure afin de faire jouer le procès en sa faveur, même si elle est en faute au regard de ses droits (ex : droit de la consommation ; pour y pallier, il existe des règles d'ordre public). On s'est alors accordé sur un rôle plus grand du juge en matière d'initiative de l'instance et de son déroulement.

Peu à peu, la procédure civile s'est faite un peu plus inquisitoire, avec une reconnaissance plus importante du rôle du juge. Ce mouvement n'est pas propre à la France ; il fut inspiré du modèle autrichien, importé par la doctrine. Cela passe par l'initiative de l'instance (Chapitre 1) puis par le déroulement de l'instance (Chapitre 2).

Chapitre 1. L'initiative de l'instance

Dans un modèle purement accusatoire, seules les parties peuvent avoir l'initiative de l'instance. Dans un modèle purement inquisitoire, seul le juge peut initier l'instance.

L'article 1er du Code de procédure civile (CPC) dispose que « *seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement* ». Le modèle français est donc hybride. Cet article précise aussi que « *elles [les parties] ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi* ».

- « Seules les parties introduisent l'instance » : cela signifie que le juge ne peut pas, en principe, introduire l'instance et se saisir d'office. Les parties doivent donc être vigilantes quant au respect de leurs droits, car le juge ne viendra pas les sauver.

- « Hors les cas où la loi en dispose autrement » : ce tempérament montre que le droit de la procédure civile est mixte et pas totalement accusatoire. Il y a donc beaucoup d'exceptions.

Un exemple est donné par l'article 375 du Code civil : « *Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées à la requête des pères et mères conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même, ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel* ».

Cette dernière disposition permet de voir que la saisine d'office (= auto-saisine) intervient dans des cas rares et graves. Plus encore, le juge, dans ce domaine déjà très limité, ne peut qu'exceptionnellement se saisir d'office. On note par ailleurs que le ministère public peut saisir la juridiction à titre ordinaire, et non pas à « titre exceptionnel » comme c'est écrit pour le juge. Le parquet a donc plus de droits dans la procédure civile que le juge civil. Pourtant, si le juge n'a été saisi par personne, il peut se saisir lui-même s'il constate seul une violation du droit. Mais cela peut laisser penser qu'il a déjà un avis sur l'affaire, ce qui pose problème car on peut craindre qu'il soit partial. Cela explique pourquoi on ne lui accorde ce droit qu'« à titre exceptionnel ».

Cette préoccupation est plus forte aujourd'hui qu'auparavant. En droit positif, l'auto-saisine du juge est donc de plus en plus rare. On doit cela à une décision QPC du Conseil constitutionnel de 2012 : « en principe, une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ».

Le principe est clair : on met à l'écart l'auto-saisine. La décision pose pourtant des exceptions, mais strictement encadrées : « la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure a pour objet le

prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ».

Portée : on exclut de façon générale la saisine d'office lorsque la procédure civile a pour objet le prononcé d'une sanction. C'est simplement dans d'autres cas, lorsque la décision a un autre objet, que l'on peut autoriser une auto-saisine dans les conditions posées par la décision du Conseil constitutionnel. Dans l'espèce de [l'article 375](#), la procédure ne tend pas à une sanction, mais à la mise en place de mesures d'assistance éducative, permettant ainsi de rentrer dans les clous de la jurisprudence constitutionnelle.

« Les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance, avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou par l'effet de la loi » : le demandeur peut en effet se désister de sa demande, mais le désistement ne peut intervenir qu'en cas d'acceptation du défendeur ([article 394 du CPC](#)). Le défendeur peut refuser car il veut voir le demandeur être débouté, ou parce qu'il fait valoir ses propres demandes même s'il n'a pas initié le procès.

Au cours d'une instance, un acquiescement peut intervenir, ce qui met un terme au procès. Notamment, un défendeur peut acquiescer à la demande pendant l'instance et reconnaître alors le bien-fondé des prétentions de son adversaire. Par ailleurs, le plaideur succombant (le perdant à l'instance, contre qui une décision est rendue) peut acquiescer, non pas à la demande, mais une fois que le jugement a été rendu. Alors le procès s'arrêtera et il n'y aura pas d'appel à interjeter.

Chapitre 2. Le déroulement de l'instance

[Article 2 du Code de procédure civile \(CPC\)](#) : *« Les parties conduisent l'instance, sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »*

[Article 3 du CPC](#) : *« Il [le juge] a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. »*. Cela signifie que le juge est actif à l'instance, et pas seulement les parties.

I. Le rôle des parties

On dit que les parties conduisent l'instance. Autrement dit, le juge peut avoir un rôle actif, mais il ne va pas conduire l'instance ; il va simplement la surveiller et réagir au besoin.

Que signifie « conduire l'instance » ? Les parties font avancer le procès. Elles le font en échangeant des conclusions qui comportent des éléments de fait et de droit, ainsi qu'en échangeant des pièces et des preuves destinées à prouver les faits allégués.

Les parties peuvent aussi modifier la direction que prend le procès. L'instance, qui a lieu initialement entre le demandeur et le défendeur, peut à un moment donné faire intervenir un tiers, de force. Enfin, elles peuvent arrêter temporairement l'instance (par exemple, une partie peut obtenir sa suspension).

L'article 2 ne fait pas que souligner cette conduite de l'instance par les parties. Il indique bien que, certes, elles conduisent l'instance, mais « sous les charges qui leur incombent ». Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Cela revient à dire que la liberté des parties dans le déroulement de l'instance est encadrée. Elle est encadrée non pas tant par le juge, mais avant tout par le législateur. Si les parties ne respectent pas ces charges, elles seront alors sanctionnées.

[Article 469 du CPC](#) : *« Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »*

Autrement dit, si l'on n'est pas diligent pendant l'instance, on en subira les conséquences.

- Selon l'alinéa 1, si une partie n'a présenté aucune pièce (comportement passif) alors que la partie adverse l'a fait, le juge statuera malgré tout. Il est alors très probable que la partie passive perde le procès.
- Selon l'alinéa 2, si le demandeur saisit le juge mais ne fait rien ensuite, la citation pourra être déclarée caduque si le défendeur le demande.

Cet article concerne l'inertie d'une des parties. L'article 470, lui, concerne l'inertie des deux parties.

Article 470 du CPC : « Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours. »

Cela signifie que l'affaire sera retirée du registre des affaires dont la juridiction est saisie si les parties sont toutes deux atones.

II. Le rôle du juge

L'article 3 du Code de procédure civile marque une rupture avec la logique de l'ancien code. Il souligne que les parties ne sont pas absolument libres, non seulement car la loi leur impose des obligations, mais aussi parce que le juge est garant du bon fonctionnement du service public de la justice. Depuis lors, le nouveau Code de procédure civile a accru le rôle du juge civil dans l'instance.

Un exemple topique est celui du juge de la mise en état. Ce magistrat fut institué par un décret de 1965. Selon ce texte, son rôle est de mettre l'affaire en état d'être jugée. À cette fin, il fixe des délais et enjoint aux parties de communiquer leurs pièces et conclusions, notamment si elles ne le font pas spontanément ou si elles agissent tardivement.

Le nouveau Code de procédure civile a généralisé cette institution. Il reprend les compétences accordées par le décret de 1965 pour permettre au juge d'organiser l'instruction de l'affaire, tout en lui octroyant le pouvoir de prononcer des sanctions à cette fin. À l'heure actuelle, dans le procès civil, l'intervention du juge de la mise en état (ou du conseiller de la mise en état devant la Cour d'appel) tend à réduire la maîtrise des parties sur le déroulement de l'instance.

Conclusion : Qu'en est-il aujourd'hui du principe accusatoire ? Est-on passé à un système inquisitoire ? Les éléments vont dans les deux sens :

- La saisine d'office demeure une exception (ce qui relève d'une inquisition faible) ;
- À l'inverse, l'existence du juge de la mise en état témoigne d'un rôle important du juge (sans être une inquisition forte), signifiant que le procès est moins « la chose des parties ».

Titre 2. Le principe dispositif

Ce principe fut importé du droit allemand, mais avec une nuance importante.

Le principe dispositif allemand regroupe deux éléments : l'introduction de l'instance (et sa conduite) ainsi que la délimitation de la matière litigieuse par les parties. En droit allemand, le principe dispositif englobe donc le principe accusatoire.

En droit français, lorsqu'on a importé ce principe, on en a modifié le sens, notamment sous l'influence d'un auteur : Henri Motulsky. Le principe dispositif ne concerne plus que le second élément, à savoir la délimitation de la matière litigieuse. Il y a donc d'un côté le principe accusatoire, concernant la maîtrise de l'instance, et de l'autre le principe dispositif, relatif à la maîtrise de la matière litigieuse par les parties.

C'est cette conception qu'a retenue initialement le nouveau Code de procédure civile. Le juge n'a, en principe, aucun rôle à jouer dans la détermination de la matière litigieuse. Au contraire, les parties jouent un rôle premier dans sa détermination. Pour certains, la matière litigieuse renvoie aux faits et à l'objet du litige. L'objet du litige est l'avantage auquel prétend une partie et que conteste l'autre (ex : réparation d'un dommage, contestation d'un contrat).

Chapitre 1. L'objet du litige

Cela concerne ce qu'une partie demande en justice et ce à quoi s'oppose son adversaire. La chose demandée et la chose contestée forment le nœud du litige. L'objet du litige est donc déterminé par le seul choc des prétentions des parties. Le juge n'a pas son mot à dire dans la définition de l'objet du litige.

Article 4 du CPC : L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Article 5 du CPC : Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

I. Le rôle des parties

Article 4 alinéa 2 du CPC : « Les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Cela évoque l'hypothèse de la modification de l'objet du litige par des demandes incidentes. Les demandes incidentes sont celles qui interviennent au cours de l'instance.

Le demandeur peut formuler lui-même des demandes incidentes. Exemple : Si j'assigne mon adversaire, je suis demandeur ; je vais par exemple demander la résolution du contrat. Si je demande cela, rien ne m'empêche durant l'instance de demander autre chose par une demande incidente, qui s'additionne à la première demande, comme des dommages-intérêts. Ce cumul est possible, les deux actions ne sont pas incompatibles.

Mais le défendeur peut aussi formuler des demandes incidentes. Il peut ne pas vouloir simplement le rejet des prétentions de son adversaire (défense au fond). Il peut lui-même, dans le procès, faire valoir ses propres prétentions. Il ne sera pas obligé d'engager un nouveau procès car on jugera tout dans la même instance. Ces demandes, par lesquelles le défendeur entend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire, sont appelées des « demandes reconventionnelles ».

Lorsqu'il y a une demande initiale du demandeur, des demandes incidentes du demandeur et des demandes reconventionnelles du défendeur, l'objet du litige résulte du choc entre la demande du demandeur et la demande reconventionnelle.

Exemple : Je suis débiteur et le créancier saisit une juridiction pour obtenir des dommages-intérêts. Je peux dire : « J'ai bien exécuté et donc je ne dois rien ». Je reste ici dans le champ initial de l'objet du litige (simple défense). Cependant, je peux aussi faire valoir une demande reconventionnelle en formulant ma propre prétention, telle que la nullité du contrat pour vice du consentement, afin de faire tomber la demande de dommages-intérêts. Dans ce cas, l'objet du litige comprend alors la demande reconventionnelle de nullité du contrat ainsi que la demande de paiement des dommages-intérêts.

II. Le rôle du juge

Ce rôle consiste à s'en tenir à l'objet du litige tel que déterminé par les parties. Il ne peut pas, en principe, y toucher [?] indisponibilité de l'objet du litige pour le juge. Le CPC en son art 5 est très clair : le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Cela a plusieurs implications :

- Le juge ne peut pas statuer en-deçà des choses demandées donc il ne doit pas oublier de statuer sur une prétention émise par une partie. S'il devait oublier de statuer sur une prétention, il statuerait dit-on « *infra petita* ». C'est par ex le cas du juge qui statuerait sur la résolution du contrat et qui oublierait de statuer sur la demande additionnelle formée par l'une des parties. Il y a des voies de recours spéciales ouvertes c/ les décisions rendues *infra petita*.

Lorsque le juge n'accorde pas tout ce que voulait une partie (par ex pas toutes les sommes demandées), il ne statue pas *infra petita*. Il n'est pas obligé de donner ce que la partie a demandé au titre de la responsabilité contractuelle, il doit statuer mais il reste libre de déterminer la somme accordée.

- Le juge ne peut pas statuer au-delà de ce qui est demandé. Hypothèse où le juge statuerait sur une question qui ne lui a pas été posée. S'il le faisait, il statuerait *extra petita*.
- Hypothèse où le juge statue *ultra petita* qui est aussi prohibé. Lorsque le juge statue ultra petita, c'est l'hypothèse où j'ai mis en cause la resp contractuelle de X, dmdé des D&I à hauteur de 10 000 €. Si le juge ne m'attribue pas 10 000 € mais 15 000 €, il statue ultra petita. Il ne peut pas le faire de sa propre initiative.

Le juge ne doit pas toucher à l'objet du litige. La JP retient une conception assez large de l'objet du litige, par ex [?] Cass., Ass. Plénière, 2025 : « le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était dmdé la réparation de l'entier préjudice ». Cela ne modifie pas l'objet car le résultat recherché est l'obtention d'€ et en passant par ce mécanisme, le juge ne change pas cela. Il ne risque pas de statuer ultra petita car il va sans doute attribuer moins que demandé.

Chapitre 2. Les faits

Sur quels faits le juge va statuer ? La question suppose a priori une distinction assez simple : doit-il seulement statuer sur les faits allégués par les parties ou peut-il statuer sur des faits qu'il apporterait lui-même ?

On considère que l'objectif du procès civil est d'aboutir à une décision la plus proche possible de la vérité. Si l'on retient cette conception-là du procès civil, tous les faits permettant d'arriver à la vérité seraient admissibles.

Mais si on considère que le rôle du procès civil est simplement de mettre un terme au litige, on peut se contenter de laisser les parties alléguer des faits. Il se peut que les parties omettent des faits volontairement ou non mais peu importe. En matière civile, les faits que l'on allègue relèvent svt de notre vie perso, familiale ou pro... Donc le rôle du litige ne serait pas absolument d'obtenir une décision de justice proche de la vérité.

Dans le domaine des faits, les choses sont moins radicales que dans l'objet du litige.

I. Le rôle des parties

Article 6 du CPC : « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». Pr soutenir cette prétention, on apporte des faits. Ces faits sont des moyens de fait que l'on distingue des moyens de droit qui eux aussi viennent au soutien de notre prétention.

L'allégation est à distinguer du fait de prouver des faits allégués.

Sur l'allégation des faits, les parties ont une gde liberté : elles peuvent invoquer ces faits dès l'acte introductif d'instance. Mais encore, les parties peuvent invoquer des faits tout au long de l'instance. Des faits nouveaux peuvent être aussi allégués en appel. En revanche, pas de faits nouveaux devant la Cour de cassation car celle-ci juge en droit.

II. Le rôle du juge

D'abord, **l'article 7 al 1 du CPC** dispose que « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ». Un fait dans le débat a été invoqué par une partie au cours de l'instance que ce soit à l'écrit (= conclusions, pièces...) ou à l'oral. Le + svt, ces faits ressortent à l'écrit. De tous ces éléments, peuvent ressortir des faits qui ont été mis là par les parties et de ce fait le juge peut s'en saisir. **L'al 2** de ce même article dispose que parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention.

Dans l'amas de fait, le juge a une gde liberté : il peut se servir même parmi les faits qui n'ont pas été spécialement allégués par les parties au soutien de leurs prétentions. On distingue 2 sortes de faits qui sont dans le débat :

- Les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leur prétention.

- Les faits **adventices** : faits ds le débat qui ressortent des conclusions, des pièces apportées par les parties mais qui n'ont pas été allégués par les parties au soutien de leurs prétentions. Ces faits st mentionnés par les parties mais ces dernières n'en ont pas tiré les conséquences juridiques.

Par ex = je suis dmdeur, je dmd la mise en cause de la resp contractuelle pr défaut d'exécution de mon débiteur. Le défendeur va tenter de démontrer que l'inexécution du contrat est en partie due à la faute du créancier. Imaginons que ce défendeur s'y prenne mal mais que ds les faits évoqués il pourrait y avoir incidemment des éléments qui démontrent la faute du créancier. Bien qu'ils n'aient pas été allégués spécifiquement au soutien de la prétention du défendeur, le juge va pouvoir s'en saisir.

L'**article 8 du CPC** dispose que « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ». Pr certains auteurs, cet art n'a de sens qu'au regard de l'art 7 du mm code. Le juge peut dmdr des explications de fait aux parties mais seulement sur les faits adventices. D'un autre côté, le code ne ft aucun lien les articles 7 et 8. Donc pr d'autres auteurs, l'article 8 est autonome. Cela aurait une incidence sur le pouv du juge, le juge pourrait dmdr des explications sur des faits qui ne st pas ds le débat et que les parties n'ont jms invoqués. Cet art pourrait permettre au juge de fr rentrer des faits ds le débat de lui-mm. Mais cet art ne prévoit pas de sanction et les parties peuvent très bien garder le silence si elles le souhaitent.

Chapitre 3. La preuve des faits

Situation de concurrence entre les parties et le juge au sens de 2 mvmnts parallèles qui peuvent exister.

Article 9 du CPC : « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il y a une incombance càd pas tt à fait une obligation donc pas de sanction mais elles vt courir le risque de perdre leur procès. « La preuve ne doit pas se fr n'importe comment ». La preuve doit se fr en matière civile conformément à une certaine loyauté selon la JP.

Article 10 du CPC : « le juge a le pouvoir d'ordonner d'office ttes les mesures d'instruction légalement admissibles ». Cela signifie qu'il peut le fr spontanément, il n'a absolument pas l'obligation d'ordonner des mesures d'instruction dans telle ou telle hypothèse. En matière civile, le prononcé de mesures d'instruction est assez rare car cela renchérit l'instance, allonge sa durée, prend du temps et certains magistrats considèrent qu'en dmdant des mesures d'instruction, ils perdent en neutralité. Risque de fr entrer de nvx faits ds le débat.

Pr ttes ces raisons, les juges recourent assez peu en matière civile aux mesures d'instruction.

Article 11 du CPC : prévoit une nvlle charge des parties en raison d'une intervention du juge. **AI 1** : « les parties st tenus d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer tte conséquence d'une abstention ou d'un refus ». Une contrainte pèse sur les parties. **AI 2** : « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d'astreinte ».

Le juge n'exerce pas ici son pouvoir d'office mais il le fait à la dmd d'une autre partie qui veut l'élément de preuve. Cst une partie qui prend l'initiative de dmdr au juge la production d'un document par ex.

Chapitre 4. Le droit

Le rôle premier va devenir celui du juge.

Da mihi factum, dabo tibi jus ☐ donne-moi le fait, je te donnerai le droit (à retenir).

Le rôle du juge est naturellement premier car cst un professionnel du drt. On comprend donc qu'il doit avoir connaissance du drt : jura novit curia (le juge connaît le drt).

I. Le rôle des parties

Les parties, en matière de drt, ont d'abord un pouvoir puis un devoir.

L'**article 12 du CPC** le reconnaît de façon incidente ds son **al 2** « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. L'**al 1** dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de drt qui lui st applicables ».

Les parties peuvent proposer des dénominations, elles peuvent qualifier juridiquement les faits et actes litigieux ds le procès. Ds leurs conclusions, les parties peuvent dire que tel document est un contrat, + précisément de prêt.

Par ailleurs, il existait un al 3 de cet art qui a été annulé mais qui reste important à comprendre : « le juge peut relever d'office les moyens de pur drt quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ». Cst dire là encore que les parties peuvent invoquer des fondements juridiques. Dans les faits, elles le font spontanément, à tort ou à raison.

Au-delà de ça, les parties ont parfois aussi des obligations et cst de + en + le cas. Ce mvmt commence en 98 par un décret du 28 déc. 1998 depuis lequel il est de + en + exigé des parties qu'elles indiquent ds leur écriture leurs moyens en fait et en droit. Par ex = l'assignation cst la citation en justice faite par acte de commissaire de justice. Cette assignation va devoir comporter tte une série de mentions. L'art 56 du CPC dispose par ex que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pr les actes de commissaire de justice : [...] un exposé des moyens en fait et en droit ». Cst surtt à l'avocat des parties que l'on en dmd de + en + en matière de drt.

II. Le rôle du juge

Article 12 al 1 CPC et l'**al 2** dispose qu'à cette occasion, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient donné. Par ex = en tant que partie j'affirme l'existence factuelle d'un accord. Afin de prouver cet accord, je vais produire un document afin de tenter de prouver mon allégation. Je vais présenter ce doc comme étant un contrat que mon adversaire pourrait contester. Cst un acte litigieux et je le qualifie juridiquement dès lors que je le nomme « contrat ». De plus, je le qualifie de « contrat de vente ». Mais le juge n'est pas tenu par cette qualification, il ne doit pas s'arrêter à la dénomination qu'auraient retenues les parties mm si mon adversaire ne conteste pas la qualif pr laquelle j'ai opté.

L'article 12 al 2 CPC dispose aussi que le juge doit parfois donner leur exacte qualif aux faits et actes litigieux. Ici, « donner » prend en compte le fait que les parties ne st pas tjrs obligées de qualifier juridiquement les faits et actes litigieux. Il se peut qu'elles n'en aient que la possibilité et qu'elles ne le fassent pas. Ds ce cas-là, le juge ne peut pas se contenter de dire qu'on lui a soumis qlq chose de non qualifié et donc qu'il ne statue pas. Il a l'oblig de les qualifier.

L'al 3, qui a été supprimé, rapl que les parties donnent le fait et que le juge qualifie juridiquement. Qd on qualifie juridiquement, cst déjà en partie du drt mais ça n'est pas suffisant. Il faut dégager la règle de drt que l'on va appliquer aux faits et actes litigieux qualifiés. Par ex = cst une chose que le contrat soit un contrat de prêt et nn de vente. Je vais devoir invoquer un fondement juridique qui vient au soutien de ma prétention. Question de savoir qui doit soulever le moyen de drt ? Les parties peuvent invoquer des moyens de drt, parfois elles doivent le faire. Quid du juge si une partie omet un moyen de drt ou en soulève un qui se trv erroné ? A l'origine, le nouveau code de CPC prévoyait une règle en la matière (al 3 de l'art 12).

« Le juge peut relever d'office les moyens de pur drt quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties » [?] 2 enseignements de cet ancien al 3. Il n'y a pr le juge qu'une possibilité de relever d'office les moyens de drt ; cette possibilité ne concerne que les moyens de pur drt. Ces 2 éléments posent difficulté :

- Qu'est-ce qu'un moyen de pur droit ? Cst un moyen de drt fondé soit sur des faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leur prétention soit sur des faits nn spécialement allégués par des parties au soutien de leur prétention mais que le juge aurait relever d'office comme il le peut.

- Pq prévoir une simple possibilité alors qu'en amont le juge a une oblig de qualifier ou requalifier les faits et actes litigieux ? On risquerait, avec cette possibilité, qu'un mm type d'affaire présenté dvt deux juridictions différentes aboutisse à deux solutions différentes.

Pas d'obligation de relever d'office tous les moyens. Si on oublie un moyen de droit nous étant favorable, le juge ne vient pas automatiquement à notre secours.

Al 3 supprimé par le CE qui l'a censuré car le CPC ne prévoyait pas que ce moyen de droit relevé d'office par le juge devait être soumis à la discussion des parties. Le juge pouvait relever d'office mais ne pas provoquer de discussion entre les parties à cet égard et pouvait statuer quand même.

On ajoute un al 3 à l'art 16 CPC (principe de la contradiction). Le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Ce texte dit qu'il peut arriver que le juge relève des moyens de droit d'office et doit provoquer des discussions avec les parties.

On ne sait pas si cela est obligatoire pour le juge de relever d'office des moyens de droit.

Cass Ass plén 21 déc 2007 « Dauvin » (important) : Si parmi les principes directeurs du procès, l'art 12 du nouveau CPC oblige le juge à donner ou restituer leurs exactes qualifications aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation sauf règle particulière de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.

Pas d'obligation de relever d'office les moyens de droits, simple faculté pour le juge.

Deux choses à préciser :

On aurait pu envisager d'autres solutions à Selon que l'ion est jugé par un juge qui a plus de temps, connaissance, certains relèveront des moyens de droit d'office ou pas.

Motulsky : dit obligation systématique pour le juge de relever tous les moyens de droit à l'espèce. Peut-être nécessaire d'exiger des juges de connaître le droit par cœur pour relever le moindre moyen de droit.

Jacques Normand :

- Lorsque le moyen de droit repose sur des faits spécialement allégués par les parties au soutien de leurs prétentions ou lorsque le juge a été pioché parmi les faits adventices (dans le débat mais pas mis en lumière par les parties), le juge a l'obligation de relever d'office le moyen de droit pertinent.

- Lorsque le moyen de droit repose sur des faits dans le débat, mais que les parties n'ont pas spécialement allégué au soutien de leur prétention et lorsque le juge n'a pas lui-même été pioché des faits adventices, il n'a qu'une simple faculté de relever d'office.

Distinction nous dit que quand le juge a vu son attention attirée sur des faits par les parties, s'il a lui-même mis en lumière des faits dans les débats, pour eux il tire toutes les conséquences en droit et relève d'office les moyens de droit adaptés.

Quand tel n'est pas le cas, les faits sont dans le débat mais personne ne les a mis en lumière (ni parties ni juge), on ne peut pas obliger le juge à passer le dossier pour relever d'office tous les moyens de droit pertinents.

On prévoit qu'en principe le juge n'a qu'une faculté de relever d'office mais qu'exceptionnellement une obligation existe à sa charge :

- Dans le silence des parties : Les parties ont l'obligation d'invoquer ls moyens de faits et de droit mais pas toujours. Quand elle n'existe pas et ne le font pas, le juge a l'obligation de relever d'office le moyen de droit pertinent (Cass 3^{ème} civ 13 déc 2011).

- Cass « Dauvin » : Hypothèses où il y a une obligation de relever d'office « sauf règle particulière : Il y a des règles particulières qui obligent de relever d'office pour le juge :

Soit dans la loi, règlement, tel moyen de droit doit être relevé d'office par le juge (ex : Art 125 CPC : « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'OP »

Idee d'une catégorie plus générale de moyens de droit qui doivent être relevés d'office. La JP a commencé à identifier les hypothèses où des règles d'OP devaient être relevées d'office. Les règles d'OP issues du Code de la consommation doivent être relevées d'office par le juge. On est un consommateur, code violé à notre égard, on oublie de soulever le moyen de droit, le juge doit le relever lui-même. Protection des justiciables « faibles » (Civ 1 ère 19 fév 2014).

Cass mixte 7 juillet 2017 : Les règles d'OP issues du droit européen doivent être relevées d'office par le juge. Peu à peu la JP a éclairé les zones où le juge a l'obligation de relever d'office en matière d'OP.

Conclusion sur le principe dispositif [?] **Évolution** [?] Le mvt en apparence est différent de celui de l'accusatoire (renforcement de l'office du juge, de plus en plus actif dans l'instance). Ici, dans le sens d'un renforcement du rôle des parties dans la matière litigieuse en raison de la loi (moyens de faits et de droits) ou de la JP « Dauvin » où le juge n'a qu'une faculté de relever d'office. Certains auteurs ont détourné l'adage en transformant en « donne-moi le fait, donne-moi le droit et je te donnerai le jugement » [?] Rôle accru des parties.

En réalité cela s'explique bien car ces deux mouvements poursuivent un même objectif [?] Si on donne plus de pvr au juge dans la conduite de l'instance, c'est pour que le procès soit accéléré et pas laissé entre les mains des parties (sanction des délais) et désengorgé les juridictions.

Si on ne fait pas obligation au juge de relever d'office tous les moyens, **c'est pour que le juge n'ait pas à passé chaque dossier au peigne fin et perdre du temps à regarder tous les faits car n'a pas le temps.**

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Principe accusatoire = rôle du juge plus grand• Principe dispositif = rôle des parties plus grandes |
|--|

[?] Rationalisation de la justice.

Partie 2. Les principes directeurs déterminant des garanties fondamentales

- **Cornu et Foyer** : Ces principes ont pour fin supérieure de garantir la justice du procès.

Il y a en a deux [?] Principe de la contradiction + principe de loyauté

Titre 1. Le principe de la contradiction

Appelé aussi « le principe du contradictoire ». On distingue ce principe des droits de la défense, cette expression est retrouvée en droit pénal et utilisée en PC. Le droit de la défense n'est pas synonyme, on distingue les deux dans le CPC. Il y a une section 6 « La contradiction » puis section 7 « la défense ». Cette section 7 prévoit 3 choses :

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Art 18 : Les parties peuvent se défendre elles-mêmes sauf les cas où la représentation est obligatoire.• Art 19 : Les parties choisissent librement leur défenseur (avocat).• Art 20 : Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes. |
|---|

[?] La défense est seulement cela dans CPC.

Difficulté [?] Selon les auteurs, aucun ne retient les mêmes droits de la défense, certains incluent la motivation des décisions de justice qui participe aux droits de la défense et pour d'autres non.

Pour tous les auteurs point commun [?] **Dans les droits de la défense, il y a normalement le principe de la contradiction.** Donc pas réductible au principe de la contradiction.

Principe de la contradiction [?] Seul principe directeur nommé par le CPC [?] **Art 16 al 1**. C'est le plus important car sans pas de procès équitable.

Pas reconnu que dans le CPC, aussi un droit fondamental [?] **CESDH**. C'est la JP qui est venu interpréter l'art 6§1 de la convention.

- **CEDH « JJ contre Pays-Bas » 27 mars 1998** : Il existe un droit à une procédure contradictoire qui implique en principe le droit pour les parties à un procès, de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision.

Chapitre 1. Les parties et le principe de la contradiction

Ce principe est le **droit pour les parties de savoir et de discuter**. Le CPC met l'accent sur le droit de savoir que les arguments lui sont opposés mais aussi première marche du procès.

I. La connaissance du procès

A. Principe

On doit être informé qu'un procès est initié contre nous en matière civile, on ne peut pas être jugé à notre insu [?] Car il y a un intérêt plus général pour la société à ce qu'il y ait des procès où le principe de la contradiction est respecté. L'objectif du procès civil n'est pas de rendre une décision conforme à la Vérité mais on ne se désintéresse pas d'elle. Or **la décision du juge se rapprochera de la vérité que s'il entend les deux parties** [?] « **Fonction heuristique du procès** » = justice de meilleure qualité.

[?] C'est donc un principe fort du pdv des parties mais aussi de la société.

- **Art 14 CPC** : « Nulle partie ne peut être jugé sans avoir été entendue OU appelée ».

L'importance est que le défendeur soit appelé, pour le reste une fois appelé, il a plusieurs possibilités [?] Il peut décider de comparaître en justice càd lorsque la procédure est avec représentation obligatoire constituée avocat et SI PAS obligatoire, c'est comparaître personnellement devant le juge.

[?] Un défendeur peut décider de ne pas comparaître, ne rien faire, pas répondre [?] Risque que le juge statue en faveur de l'adversaire.

B. Exception

Hypothèse où un procès est initié et on n'en a pas connaissance.

- **Art 17 CPC** : « Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, elle dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».

Accent sur le rétablissement du contradictoire, mais une décision peut être rendue peut être rendu à notre insu et ENSUITE rétablir le contradictoire.

1. La procédure d'ordonnance sur requête

Cette procédure prend son nom par la décision rendue par le juge « **ordonnance sur requête** » qui est une décision du juge opposée à une partie qui n'a jamais eu connaissance de la procédure initiée contre elle.

- **Art 493 CPC** : « L'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ».

Le requérant est le demandeur, ce sont les cas où le risque serait que l'adversaire ait connaissance et essaie de contrecarrer les preuves. Donc **on crée un effet de surprise pour éviter les manœuvres de l'autre partie lorsque le principe de la contradiction risque de compromettre l'efficacité de la mesure sollicitée du juge.**

- Ex : Autorisation donnée par le juge à un huissier de justice de procéder à un constat d'adultère en vue de se préconstituer la preuve de la violation de la fidélité par les époux.

Fonctionnement [?] Une requête est présentée au juge :

- Soit elle est rejetée par le juge et donc le requérant peut interjeter appel du refus et l'autre partie ne sera toujours pas informée.
- Soit le juge fait droit à la requête et prend une mesure sans entendre l'autre partie.

Ensuite [?] **Art 496 al 2 CPC** : **On rétablit le principe de la contradiction** « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ».

[?] La procédure met les parties dans la même situation que dans un procès contradictoire, il peut contester les faits, demander la modification ou rétractation du constat d'adultère. Si rétractation, la mesure ordonnée par le juge sera **rétroactivement privée d'effet** (ex : constat d'adultère privé de justice grâce à la contestation ex-post).

2. La procédure d'injonction de payer (très utilisée dans le contentieux ajd)

Dans un 1^{er} temps on n'appelle pas un possible défendeur.

Ordre [?] Requête déposée à l'insu d'une personne par un créancier voulant obtenir le paiement d'une somme d'argent d'un débiteur. Elle indique le montant de la somme réclamée et son fondement. Elle doit être accompagnée de tout document justificatif (facture, contrat...).

L'essentiel est que le juge dispose de documents lui permettant de présumer raisonnablement la réalité et le montant de la créance. On n'exige pas de lui qu'il soit convaincu mais pouvoir présumer la réalité [?] On se fonde en partie sur les apparences. Le juge se prononce au regard des seuls éléments présentés par le C, aucune investigation.

S'il est convaincu, rend une « **ordonnance d'injonction de paiement** » qui est portée à la connaissance du débiteur (notifié).

[?] Le débiteur peut former opposition à cette ordonnance et si c'est le cas la procédure devient contradictoire et peut faire valoir ses arguments.

En pratique dans 95% des cas, aucune opposition n'est formée, le créancier qui a obtenu non contradictoirement l'injonction de payer peut l'exécuter contre son D en allant voir un commissaire de justice (saisi de biens du D...).

II. La communication dans le procès

Le défendeur a été informé de l'existence du procès, la situation normale est que les deux parties vont comparaître (demandeur et défendeur). Le fait de comparaître ne suffit pas à ce que le principe de la contradiction soit respecté, **il faut que les parties comparantes aient connaissance de l'ensemble des pièces, des moyens de faits et de droit invoqués par l'autre pour pouvoir en débattre.**

- **Art 15 CPC** : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

Cette obligation de faire connaître dans le procès est marquée par un double impératif :

- **La transmission de l'ensemble de ces éléments doit être faite spontanément** [?] L'une des parties ne doit pas réclamer que l'autre lui fasse connaître.

- **La transmission de ces éléments doit avoir lieu suffisamment tôt** ☐ Éviter la pratique des « pièces de dernière minute » que l'une prenne l'autre par surprise car si c'est possible, on porte à la connaissance mais permet pas de véritable discussion car pièce complexes donc il faut du temps pour y réfléchir et y répondre.

CHAPITRE 2 : implications sur le juge

L'article qui va nous intéresser est l'**article 16 du CPC**. Pour en étudier la portée, on va voir d'abord que le juge est **gardien du principe de la contradiction**, mais nous verrons aussi que le juge est **soumis au principe de la contradiction**.

I. Le juge garant du principe de la contradiction

Ceci n'a **jamais vraiment posé de soucis** : le juge va s'assurer que les parties s'échangent bien leurs **pièces, faits et moyens de droit**.

CEST TOUT POUR LE I (c'est normal qu'il fasse 2 lignes)

II. Le juge soumis au principe de la contradiction

L'idée que le juge lui-même soit soumis au principe de contradiction a posé souci, c'est-à-dire que le juge doit soumettre aux parties ses **initiatives procédurales**.

Pour comprendre en quoi cela pose difficulté, on va mettre en lumière l'**article 16 du CPC** qui est issu de la réforme de 1970, constituée de plusieurs décrets :

- Le **premier décret, 9 septembre 1971**, concernait les principes directeurs du procès. Dans ce décret, on avait déjà ce qui allait devenir l'article 16, et voici comment c'était formulé : *« le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction »* ;
- Ensuite, **décret du 5 décembre 1975**, qui institue le code de PC : nouvelle formule : *« le juge doit en toute circonstance faire observer le principe de la contradiction »* ;
- Dernier **décret, 14 mai 1981** : dans ce décret, on revient à la formule de 1971, donc : *« le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction »*.

Comment expliquer ces hésitations ?

- La première version de 1971 est rédigée par **Motulsky**, mais tout cela passe par le ministère de la Justice ;
- La version de 1975 résulte de la **Chancellerie** : le ministère de la Justice est composé de magistrats en détachement au ministère, et ces magistrats ont supprimé l'obligation pour le juge d'être soumis au principe de la contradiction ;
- L'article 12 alinéa 3 a été annulé par le **CE**, car lorsque le juge relevait d'office un moyen de droit, il n'y avait pas de contradiction, si bien qu'on a modifié l'article 16.

Cela montre qu'il y a une question : ***est-ce qu'il est légitime d'obliger le juge lui-même à respecter le principe de contradiction ?***

Spontanément, on peut penser que **non**, car à l'origine ce principe est **fait pour les parties** : il y a une opposition entre les parties, donc c'est naturel qu'on entende les deux parties.

Ça, c'est vraiment la base du principe de contradiction.

Simplement, le fait qu'il y ait une adversité entre les parties ne suffit pas pour expliquer le principe de contradiction. Il y a d'autres raisons qui militent dans le sens que le juge aussi doit le respecter, car :

- **La première raison est formelle et tient aux apparences** : si le juge pouvait relever d'office un moyen de droit sans provoquer la discussion des parties, cela pourrait **alimenter le soupçon**. Le moyen de droit relevé d'office

va forcément profiter à l'une des parties et nuire à l'autre. S'il pouvait relever d'office des moyens de droit et que l'autre n'a aucun moyen pour se défendre, on pourrait dire que le juge est **impartial** ;

- **Raison plus substantielle** (sur les raisons d'être mêmes du principe de contradiction) : ce principe existe car **plus on permet aux parties de discuter, plus on s'approche de la vérité**. Or, il est aussi utile de permettre aux parties de s'exprimer sur les moyens relevés d'office par le juge. Le juge peut relever d'office un moyen de droit : le juge connaît le droit, mais il peut se **tromper**. En soumettant le moyen de droit à la discussion des parties, on permet aux parties de soulever les erreurs du juge. Peut-être que le juge décidera finalement de ne pas soulever le moyen. Le principe permet alors une **meilleure application du droit**.

Les conséquences de la soumission du juge au principe de la contradiction :

Elles sont déclinées à l'**article 16** et on insiste sur ce que le juge **ne peut pas faire** :

- **Alinéa 2 :**
« le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement » ;
- **Alinéa 3 :**
« le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Titre 2 : le « principe » de loyauté

Dans le **CPC**, on trouve le mot **loyauté**. On en a parlé quand on parlait du **juge de la mise en état** (rythmer l'instance pour que l'instruction du litige avance). Depuis le nouveau CPC, on impose à ce juge de veiller au **déroulement loyal de la procédure** (**article 780 alinéa 2 du CPC**).

Dans le CPC, on exige aussi l'exigence de loyauté en matière d'**arbitrage** (litige qui se déroule devant un juge privé et donc choisi par les parties). L'**article 1464 alinéa 3 du CPC** prévoit que les parties et les arbitres agissent avec **célérité et loyauté** dans la conduite de la procédure.

Pourquoi dire principe de loyauté avec des guillemets ?

Car le principe de loyauté n'est pas formellement un **principe directeur du CPC** (on ne le retrouve pas dans les articles 1 et suivants du code sur les principes directeurs). Par ailleurs, ce principe est très débattu en doctrine : certains y sont favorables et d'autres non.

Chapitre 1 : définition de la loyauté

Quand on ouvre un dictionnaire de sens commun, la loyauté est :

la **fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règles de l'honneur et de la probité**.

« La fidélité aux engagements pris » explique qu'on l'a déjà entendue en **droit des contrats**. Simplement, on parle aussi de la fidélité aux « règles de l'honneur et de la probité » : ici, cela pourrait s'appliquer en matière de **procédure civile**.

Pour certains auteurs, la définition même de la loyauté empêche la qualification de **principe directeur** car :

- Les principes directeurs de la procédure civile sont des principes qu'on peut qualifier d'**objectifs**, ce ne sont pas des normes de comportement. Les principes directeurs disent exactement quoi faire ou dire au juge. Un principe de loyauté serait par essence **subjectif**, car c'est une notion fortement teintée de morale, au contraire de ce qu'on a vu avec le principe de contradiction, accusatoire, etc. ;
- Ce serait **inutile**, car la **loyauté est déjà garantie dans le procès civil par d'autres règles**, voire par d'autres principes directeurs comme le **principe du contradictoire**.

Mais on a des arguments **en faveur** d'un principe de loyauté :

- Certes, les principes directeurs actuels sont objectifs, simplement la catégorie des principes directeurs qu'on a définie au début du cours **n'est pas fermée** ;
- Par ailleurs, certes, les règles du procès civil, et notamment le principe de la contradiction, permettent déjà d'imposer une certaine loyauté aux parties, mais est-ce que ces règles assurent **assez** cette loyauté ou est-ce **qu'on devrait assurer davantage la loyauté des parties** ? Alors il pourrait être pertinent d'intégrer un **principe directeur de loyauté** dans le procès.

Chapitre 2 : consécration partielle d'un principe de loyauté

Le législateur n'est toujours pas intervenu, mais la **Cour de cassation**, par sa jurisprudence, a à plusieurs égards reconnu une importance de la loyauté dans le **procès civil** :

- Elle a reconnu l'exigence de loyauté dans l'**obtention des preuves** : c'est le domaine originel de la loyauté ;
- La Cour de cassation a consacré une exigence de loyauté dans l'**administration de la preuve** : en la matière, il faut savoir que c'est la **chambre sociale**, dans les années 1990, qui a affirmé l'idée **qu'une preuve obtenue de façon déloyale pouvait être dite irrecevable** ;
- Ainsi, dans les arrêts de la Cour de cassation, au visa de l'**article 9 du CPC** et de l'**article 6 §1 de la CEDH et des libertés fondamentales**, la Cour de cassation n'hésite pas à affirmer un **principe de loyauté dans l'administration de la preuve** → **Assemblée plénière, 7 janvier 2011**.

Il faut toutefois nuancer avec le **droit à la preuve** (on peut faire valoir une preuve qui porte atteinte aux droits de l'adversaire). Avant, elle était irrecevable, mais depuis l'**Assemblée plénière de décembre 2024**, le droit à la preuve peut permettre de rendre recevable une **preuve déloyale**. Aujourd'hui, on ne trouve pas d'auteur contre le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.

- On a ensuite reconnu l'exigence de loyauté non plus dans l'obtention des preuves, mais dans les **débats**. La Cour de cassation a d'abord invité les juges du fond à prendre en compte la **loyauté des parties** lorsqu'il s'agit de décider si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile, avant l'ordonnance de clôture.

Exemple : arrêt de la 2e chambre civile, 23 octobre 2003.

Dans cet arrêt, les juges du fond avaient écarté des débats des conclusions déposées à la dernière minute, mais spécialement en raison du **comportement antérieur du plaideur**. Une partie peut déposer des pièces 8 jours avant la clôture : en principe, cela va. Mais dans cet arrêt, on retient le comportement antérieur : il avait déjà été en retard. La Cour de cassation semble donc inviter les juges du fond à regarder non seulement le **temps**, mais aussi le **comportement antérieur du plaideur**. Si c'est la première fois, d'accord, mais si cela fait 2 ou 3 fois, on sanctionne par l'**irrecevabilité des pièces**.

Et voilà en quoi le **principe de la contradiction n'est pas suffisant** : on avait juste le délai, mais avec la loyauté, on retient aussi le **comportement**.

- **Un second temps : la Cour de cassation va plus loin**

1re chambre civile, 7 juin 2005 (important).

En l'espèce, il s'agissait de l'élection de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Le conseil de l'ordre, celui qui était en place avant les élections, décide de recourir à un système de **vote électronique** pour faciliter les choses. Un avocat va contester ce recours au vote électronique et demander l'annulation des élections qui ont eu lieu.

Les débats ont lieu, puis vient la clôture des débats. Or, après l'ordonnance de clôture, l'avocat qui conteste les élections va produire des **notes et des pièces**. Une disposition du CPC prévoit (article **445 du CPC**) :

« après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ».

Or, en l'espèce, la demande de l'avocat était **spontanée**, donc normalement, si on applique l'article, sa demande est **irrecevable**. Problème : la note est importante, car c'était une **lettre du président de la CNIL**, envoyée à l'avocat le jour même de l'audience des plaidoiries.

Cette note de la CNIL faisait état d'une **délibération de la CNIL** adressée au bâtonnier, qui s'était gardé de la communiquer à son adversaire. Or, cette note comportait des éléments qui auraient pu convaincre les juges qu'il y avait un **péril sur la confidentialité du scrutin** avec la méthode électronique.

La Cour de cassation considère que, dans cette hypothèse, la **note en délibéré est autorisée** :

« attendu que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ».

Deux choses importantes dans cette décision :

- D'abord, l'affirmation de l'attendu, car c'est un **décalque du principe de contradiction**, donc on laisse entendre qu'il y a peut-être un **principe directeur de loyauté**.
Arrêt de la chambre sociale, 2 juillet 2015 : *« ensemble le principe de loyauté des débats »* → donc un principe, mais pas vraiment directeur ;
- Ensuite, la Cour ne nous dit pas que l'exigence de loyauté oblige le bâtonnier à produire lui-même la preuve qui allait contre ses intérêts, mais plutôt qu'elle **autorise une production tardive** dans le cas où il y a eu **déloyauté du bâtonnier**. On vient donc ici **sanctionner indirectement la déloyauté** du bâtonnier.

En réaction à ce développement, parfois dans certains rapports, il est proposé de consacrer l'intégration d'un **principe directeur de loyauté** directement dans le CPC. Par exemple, un **rapport de janvier 2018** proposait *« la consécration d'un principe de loyauté et de coopération à la charge des parties à une instance civile »*. La jurisprudence est donc venue **tirer l'existence d'un principe de loyauté**.

L'exigence de loyauté a des **vertus**, mais également des **vices**.

Vertus :

- Le procès, en l'état actuel, n'est pas assez loyal, donc on doit le renforcer.

Vices :

- Cela peut **tordre les textes**.

Pour savoir s'il faudrait intégrer la loyauté, on doit regarder tout ce qu'on a vu avant : *comment articuler l'exigence de loyauté entre, d'un côté, l'essor des droits fondamentaux du procès, et de l'autre, la rationalisation des coûts de la justice ?*

Spontanément, on considère que l'exigence de loyauté correspond à la **fondamentalisation du procès civil**, mais en vérité ce n'est pas aussi évident, car on n'a jamais affirmé formellement l'exigence d'un principe de loyauté. On pourrait même dire que l'exigence de loyauté ne va pas forcément dans le sens d'une rationalisation des coûts.

Soumettre les parties à une exigence de loyauté permet d'**avancer plus vite**. En revanche, soumettre le juge à la loyauté peut faire **perdre du temps** au juge.

Maintenant, pratiquement, on s'aperçoit que la loyauté a toujours été appliquée **en défaveur des parties** : on a très peu exigé du juge qu'il soit plus loyal qu'il ne l'est actuellement.

On peut donc être **réticent** à l'exigence de loyauté.

THÈME 2 – L'ACTION EN JUSTICE

La première question est : ***est-ce que je peux agir en justice ?***

Ici, la réponse semble simple, car nous avons le droit d'accès aux juges. Cependant, ce droit n'est pas absolu : la CEDH rappelle que le droit d'accès au juge n'est pas illimité. Cette question est donc légitime : il existe des moments où l'on ne peut pas agir en justice (ex. : la prescription).

PARTIE 1 – NOTION D'ACTION EN JUSTICE

Le CPC était un beau code, avec des définitions. Or, en l'ouvrant et en parcourant les premiers articles, on trouve très rapidement une définition de ce qu'est l'action en justice (**art. 30 du CPC**) :

« L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Cette définition est controversée. Il est donc préférable de commencer par voir **ce que l'action n'est pas**, puis ce qu'elle est.

TITRE 1 – DÉFINITION NÉGATIVE

Chapitre 1 : L'action n'est pas le droit substantiel

Il existe des règles de procédure et des règles de fond.

Ex : je prétends être créancier et ne pas avoir été payé par mon débiteur. Je vais donc agir en justice pour demander l'application en ma faveur du **droit des contrats**, qui est un **droit substantiel**.

I. Confusion originelle

À l'origine, on confondait action en justice et droit substantiel :

DEMELLOMBE → « L'action en justice, c'est le droit lui-même mis en mouvement, c'est le droit à l'état d'action au lieu d'être à l'état de repos, le droit à l'état de guerre au lieu d'être à l'état de paix. »

Cette formule est retenue car elle porte une confusion : dans cette définition, il n'y a pas de différence de nature entre le droit substantiel (ex. : droit de créance) et l'action. Pour l'auteur, il s'agit du même droit, mais dans deux états différents.

Ex : le créancier a un droit de créance en vertu du contrat. Tant qu'il ne fait rien pour recouvrer sa créance, ce droit est **passif**. En revanche, le droit devient **actif** lorsque le créancier saisit la juridiction.

On comprend pourquoi, au XIX^e siècle, en droit civil, quand on agit en justice, c'est le plus souvent pour que notre droit substantiel soit reconnu. Il n'y a alors qu'un pas pour considérer que l'action en recouvrement de créance émane du droit de créance lui-même. C'est une explication grossière.

Spécialement, certains justiciables peuvent agir en justice **sans être titulaires du droit subjectif**.

Ex : **l'article 1179 du CC** prévoit que :

- La nullité est **absolue** lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général ;
- Elle est **relative** lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt privé.

Ainsi, un tiers au contrat, qui n'a pas de droit de créance, peut obtenir l'annulation du contrat. Il agit en justice alors qu'il n'a pas de droit substantiel. L'action en justice n'est donc pas identique au droit substantiel.

II. Distinction contemporaine

Article 30 du CPC : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

On peut donc avoir **le droit d'agir en justice**, même si notre prétention est **mal fondée**.

Autrement dit : je peux revendiquer un droit substantiel devant le juge, et celui-ci décider que je ne suis pas titulaire de ce droit. J'ai donc agi en justice **sans droit substantiel**.

L'alinéa de l'article 30 rompt avec le droit antérieur, puisque le **droit d'action consiste à permettre d'agir même sans disposer du droit substantiel**.

Chapitre 2 : distinction entre action en justice et la dmd

Article 30 al.1 CPP nous dit ce qu'est l'action en justice. « **l'action est le droit** » => l'action à cette égard est diff de la dmd car la dmd c la mise en œuvre du drt d'action. On peut être créancier mais ils agir en justice pr cette créance (**ex** : le co contractant est un ami). Ds ce cas on a un drt d'agir mais on l'exerce pas.

L'article 30 al.1 prend acte entre cette action et exercer. D'un côté on a l'action qui est le drt et de l'autre côté y'a la dmd cad l'exercice de ce drt d'agir. Or soumettre au juge une prétention c former une dmd en justice. On doit pas assimiler dmd et prétention, d'un coté on recherche un objectif (prétention) et l'acte de procédure qui va véhiculer cette prétention.

La distinction entre le drt d'agir et la dmd est très importante : on peut avoir le drt d'agir et ne jms l'exercer, c mm la situation ordinaire, on peut tous être créancier de qlq un et on va jms agir en justice. Par ailleurs il va y avoir des situations où une prsn va pouvoir agir en justice et pour autant il aura pas le drt d'agir. **Ex**: un enfant qui dmd le divorce de ses parents, il peut avoir des rasons légitime pr le faire mais il a pas le drt d'agir pr dmd le divorce de ses parents. Le juge examinera la dmd, constatera que l'enfant n'a pas le drt d'agir en justice et ds cette hypothèse il déclarera la dmd de l'enfant est irrecevable.

Irrecevabilité n'est pas la mm chose que **la bien fondée** ou nn de la dmd, qd on parle de recevabilité on cherche à savoir si la prsn a le drt d'agir et ensuite on vérifie sa bien fondée.

Titre 1 : définition positive de l'action en justice

Article 30 al. 1 => le juge va une fois qu'il aurait considéré que ntre dmd est recevable, il va vérifier notre prétention (qu'est qu'on recherche), plus exactement le juge va examiner le fond de notre prétention, par la on entend le fond, ce qui justice le bien fondé (il va regarder les moyen de faits, moyens de fond, etc). S'il estime que les faits et le drt sont en notre faveur, il dira que notre prétention est bien fondée, soit il l'a dira mal fondée.

Chapitre 1 : la nature de l'action en justice

L'action est un drt mais quel type de drt ? Est ce que c un droit fondamental ? : Pr certains auteur le drt d'agir est bien un drt fondamental et en vérité il faut pas distinguer d'un côté le drt d'accès au juge et de d'agir. Pr d'autres il faut distinguer, y'aurai d'un côté le drt d'accès au juge qui serait un drt général, impersonnel, et abstrait. Et de l'autre le drt d'action qui serait une traduction concrète, pr chaque individu et pr une prétention donnée, en cela l'action serait plutôt un drt subjectif et nn un drt fonda. C ainsi que le procédure civile a été rédigé, ds cette logique.

Un drt objectif est une prérogative accordé à un individu par le drt objectif qui l'autorise à imposer exiger ou interdire qlq chose. Or c bien manifestement la rédaction de la CPP. L'auteur d'une prétention impose en qlq sorte au juge d'entendre et de dire si la prétention est bien ou mal fondée.

Chapitre 2 : Titulaire de l'action en justice

La Q est de savoir qui a le drt d'agir ? : c le demandeur et le défendeur => Article 30 al.2 : « *Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention* ». Ds toutes actions en justice y'a un demandeur et un défendeur, qui ont tout les deux le drt d'agir. Il y a une bilatéralisation de drt d'agir qui doit bcp à Modunski.

Chapitre 3 : Caractère de l'action en justice

L'action est facultative et libre.

I. Caractère facultatif

Autrement dit, on peut pas nous forcer à agir en justice. C très cohérent sur la nature de drt d'agir => c un drt subjectif. Si c un drt subjectif, on comprend que son titulaire a la possibilité d'agir ou de pas agir.

Mm si ça paraît simple, le CC a du affirmer ds une *déc du 25 juillet 1999* lors d'un contrôle a priori. Le conseil examiner une loi prévoyant en drt du trav que les orga syndicale pouvait exercer en justice tte actions qui naissent des dispositions régissant les licenciement pr motif ecoQ, en faveur d'un salarié sans avoir à justifier un mandant de l'intéressé. Ça voulait dire que nous, les salariés licenciés voulons pas agir en justice pr contester le licenciement, les syndicats pouvait passer outre cet refus et agir qd mm.

Pr CC « *s'il est loisible pr legi pr permettre à des orga syndicats d'introduire ces actions c a la condition que l'intéressé ait été mit a mm de donner son assentiment en plein connaissance de cause* ». Après ça le syndicat ne peut pas agir en justice si le salarié s'y oppose, ainsi le faculté d'agir en justice est respectée.

II. Le caractère libre

On peut en principe nous reprocher d'avoir agit en justice en matière civile. Si on obtient par le gain de cause, est ce qu'on peut nous s'activer ? Le principe c qu'on peut pas chercher notre resp du fait qu'on a agit à tort en justice. Ça n'est pas en soit une faute d'agir en justice.

Y'a des hypothèses où on va nous reprocher d'avoir agir en justice (**exceptions**) :

- l'abus de drt (**ex**: arrêt clément baillard)
- Article 32-1 CPP : « *Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés* ». Celui qui agit en justice donc le demandeur ou le défendeur peuvent être condamné pr exercice d'action en justice de façon abusive = pr ennuyer sont adversaires par ex. Qd on mobilise la justice pr rien on peut être condamné par une amende civile.

Partie 2 : les conditions d'existence de l'action en justice

L'action en justice n'existe pas tjrs chez tt les justiciables. En cela on peut distinguer l'accès au juge. S'il l'action en justice n'existe pas pr tt les justiciables c pr éviter qu'y en ait trop (ex : l'enfant qui dmd le divorce de ses parents).

Pr connaître les conditions : il faut regarder l'article 122 CPP qui concerne les moyens de défenses, et permis eux y'a ce qu'on appelé le « **une fin de nn recevoir** » => cela consiste pr une partie d'opposer à l'autre qu'elle n'a pas le drt d'agir. Cet article nous donne en creux une premières conditions d'existence de l'action.

Article 122 : « *Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée* ». On classe ces conditions en 2 catégories :

- les conditions subjectives de drt d'agir
- Les conditions objectives de drt d'agir

Titre 1 : les conditions subjectives

Cette conditions tiennent de sujet de drt, qui se prétendent les titulaires de ce drt d'agir.

2 conditions importantes :

- l'intérêt à agir
- qualité d'agir.

On retrouve ces 2 conditions nn seulement à l'article 122 mais aussi à l'article 31 : « *L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé* ».

Chapitre 1 : le drt d'agir

Pr avoir le drt d'agir il faut avoir l'intérêt à agir. Car on recherche un avantage, donc il est logique de dire qu'avoir drt d'agir = l'intérêt à agir. L'intérêt à agir: il faut avoir un intérêt légitime, personnel à agir et encore né et actuel.

I. Un intérêt légitime

C le seul type d'intérêt qui est visé à l'art 31. 1er sens de mots légitime : est légitime ce qui est conforme au drt positif, autrement dit pr avoir le drt d'agir en justice, il faut que notre intérêt soit conforme au drt positif.

Ex : *TJI de Toulouse du 21 décembre 1964* : en l'espèce un téléspectateur va agir en justice pr faire valoir qu'un programme lui déplait. Ajd si on fait la dmd, la dmd sera déclaré irrecevable car il n'existe pas de drt qui nous permet de faire ça auprès de la justice.

2eme sens : intérêt légitime = la moral, la loi divine. Ex : *Cham. Civ du 28 juillet 1937* : en l'espèce un piéton est renversé et est tué. Des d/i sont accordé à sa concubine, le taxi interjette l'appel, la cour d'appel de Paris confirme la déc. Un prvoi est formé, la cour de cass va cassé la déc rendue par la CA de Paris avec l'attendu du principe suivant : « *attendu que le demandeur d'une indemnité délictuel ou nn délictuelle doit justifier nn d'un dommage quelconque mais de la lésion certaine d'un intérêt légitime juridiquement protégé* ». Pq cette dec ? : car concubinage était interdit à l'époque et la dame était une concubine et pas l'épouse donc on voulait pas la reconnaître comme une victime par ricochet. La dmd était déclaré irrecevable, mais la cour aurait du déclaré la mal fondé de la dmd.

3eme sens : il faut un intérêt sérieux et nn dérisoire. Ainsi, la 1ere chambre civ du 20 fev 96 a pu décidée a l'époque que le désir de la demanderesse de se substituer à ses prénoms leur diminutif ne repose pas sur un intérêt de nature à justifier sa dmd

II. Un intérêt personnel

Ce caractère perso ne figure pas à l'article 31. Cette exigence a une signification plutôt simple. Pr qu'une dmd soit recevable, il faut que celui qui forme la dmd poursuive un avantage personnel, qui va lui profiter personnellement. Ma dmd sera dite irrecevable si j'agis en justice pr défendre l'intérêt d'autrui.

Autre hypothèse, ma dmd sera irrecevable si j'agis pr l'intérêt général. Pr l'intérêt général c le procureur/ ministère public qui va agir pr défendre l'IG. Ministère public peut être partie jointe en matière civile. Ou encore la dmd sera irrecevable si j'agis pr défendre l'intérêt collectif (une catégorie de prsn). En principe en agit pas en nom des prsn car c pas perso, mais il existe des exceptions.

III. Un intérêt né et actuel

Le plaideur doit avoir l'intérêt à agir au moment où il forme sa dmd. Ça doit pas être un intérêt éventuel il faut pas qu'il disparaisse au moment d'agir en justice. Au jour où on agit on a un intérêt né et actuel mm si ça disparaît pendant le procès, c an'a pas d'incidence.

Ex: Cham. Com du 6 déc 2005 : en l'espèce le détenteur de 20% d'une SA va poser par écrit au organes de la société pr obtenir des éclaircissements sur les opérations de gestion. Il va par ailleurs dmd à un tribunal de com de désigner un expert chargé d'établir un rapport sur les opérations des gestions. La cour d'appel va déclarée irrecevable cette dmd de désignation car postérieurement a la saisine du tribunal de com, le demandeur avait vu ses actions annuler et il en avait pas acquis des nvllle donc il est plus associé. L'arrêt est

cassé par la cour de cass « l'existence du drt d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductif d'instance et ne peut être remise en cause par les faits qui est de circonstances postérieures ».

En raison de cette exigence on va tt de mm exclure tte une série d'action en justice. Les actions préventif par exception on va tt de mm admettre ponctuellement des actions ds lesquelles le demandeur n'a pas un intérêt né et actuel. Notamment art 145 CPP c ce qu'on appel les dmd d'instruction « in futurum » ds la perspective d'un procès futur.

Chapitre 2 : La qualité à agir

Article 31 : ds la seconde partie de cet article apparaît l'exigence de qualité à agir. Apparaît comme secondaire mais ça ne l'est pas. La qualité d'agir est tjrs exigé pr qu'il y ait le drt pr agir. LorsQ une partie a un intérêt à agir, elle a, en principe automatiquement la qualité pr agir. Ça c vrai pr les actions banales, s'il on a un intérêt agir ici, bah on la qualité aussi on se pose pas plus de Q.

À côté, on est des actions attitré. Il existe des cas ds lesquels « la loi attribue le drt d'agir au seul prsn qu'elle qualifie pr élève ou combattre une prétention » cette phrase signifie qu'il y'a des sit ds lesquelles une partie a intérêt a agir mais le legi décide que ça ne suffit pas , il faut en plus une qualité à agir. Le but c d'éviter que trop de prsn puisse agir en justice.

Il existe a la fin de l'art 31 : « **ou pour défendre un intérêt déterminé** ». Ici il s'agit de donner qualité pr agir à une prsn pr défendre un intérêt déterminé. Une prsn défend un intérêt autre que le sien. Là aussi on peut parler d'action attitrée.

Autrement dit, la qualité à agir va parfois limiter le drt d'agir, on peut avoir un intérêt perso mais on peut pas agir. Et parfois , la qualité d'agir nous permet d'agir mais pas pr un intérêt perso.

I. Limitation de drt d'agir

Habituellement qd on parle de limitation, on prend des ex qui ressortent bcp d'actions attitrées, notamment ds drt de la famille. Si on permet pas à tt a chacun d'agir en matière de famille, c pr préserver la paix des familles (un motif légitime qui nous empêche d'agir en justice).

Y'en a aussi en drt des contrats, la nullité relative par ex. La nullité absolu est ouverte largement, à l'inverse la nullité relative est réservée qu'à des parties concernées. Donc la nullité relative est une action attitrée. L'idée est que tt et chacun ne peut pas s'immiscer ds les affaires des autres.

II. Extension de drt d'agir

On va nous autoriser à agir alors qu'on a pas la qualité d'agir. Parfois, l'intérêt collectif permet d'agir pr défendre un intérêt qui sont pas perso.

A. La défense de l'intérêt collectif

Un intérêt d'un grp de prsn, plus exactement c un intérêt commun qui dépasse la somme des intérêts individuel des membres d'un grp. Le plus souvent, c sont des syndicats ou des associations.

Parfois le legi dit qu'un tel asso pr agir au nom collectif. **Ex** : L.621-1 du code de la conso : « *les asso peuvent agir lorsQ les faits porte un préjudice directe ou indirect à un intérêt collectif des consommateurs* ».

La jp peut le faire aussi => **arrêt du 18 septembre 2008** « *mm hors habilitation législative, une asso peut agir en justice au nom d'intérêt collectif dès lors que ceux ci rentre ds son objet social* ».

B. Pr la défense de l'intérêt de l'autrui

Là on va donner la possibilité à une prsn d'agir à la place d'une autre. Elle est de plus en plus souvent possible. On va distinguer :

- **de la part de particulier** : **ex** : en drt des soc, les actions « ut singuli » et les actions « ut plures » prévu à l'article xx. Le dirigeant est censé agir en justice en nom de la soc, mais ds ce cas il peut pas agir contre lui mm donc les associés vont exercer cette action.

- Des groupements : hypothèse de **l'action en grp** qui est possible en France. Il y a un peu plus de 10 ans l'action grp n'existait pas en France. Pq on l'a créé ? : **ex** : un opérateur téléphonique décide d'ajouter une option d'un 1€, il nous impose. On fait une réclamation, et l'opérateur refuse. Qu'est-ce qu'on peut faire ? : pr éviter de se retrouver avec énormément d'action de la part des client pr la mm chose mm. On va créer une action en groupe. Introduit par la *loi du 14 mars 2014 « loi relative à la consommation »*. Mais depuis cette action en grp s'est développée en matière de santé, d'environnement, etc. Reforme avec la loi du 30 avril 2025.

À l'origine en France certaines asso agréée qui pouvait agir en groupe. On l'a élargi ajd, ça peut être des asso nn agréée ou des syndicats. Ces asso, ces syndicats vont devoir présenter à une juridiction des cas individuels (qlq cas). Le juge au regard de ces cas individuels (qui sont identiques) va constater si les conditions de recevabilité de l'action en grp sont remplies. Et il va statuer, en statuant il va définir le grp de victime, pr qui la déc peut être bénéfique. Après la prononcée de la des, on va mettre en place des mesures de publicité pr que les justiciables puissent avoir connaissance, et les potentiels victimes qui se sont reconnus vont pouvoir se joindre à ce grp. Il y aura ensuite une réparation de préjudice pr chaque prsn qui ont adhérer le grp.

Titre 2 : les conditions objectives

On va s'intéresser aux autres éléments. Ces éléments sont à l'article 122 CPP.

Chapitre 1 : le respecte du temps pr agir

I. Distinction des temps pr agir (le délai préfixe et la prescription)

On peut agir indéfiniment en justice, mm si on intérêt et qualité pr agir. Il existe des délais de prescription, et les délai préfixe. Les deux délais empêchent d'agir en justice, leur résultat et effet

Comment on distingue ? :

Ds le délai de prescription on retrouve les délais d'acquisition et les délais de prescription extinctive. On va s'intéresser à la prescription extinctive, cette prescription est défini à l'article 2219 du CC : « *La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps* ». Pr certains c le drt d'agir, pr d'autre ce le drt substantiel. Notre dmd sera irrecevable car on sera rester inactive. 2 façons de voir les choses : soit on considère que l'on nous sanctionne pr notre inactivité, on nous empêchant d'agir en justice. Soit on sidère de façon plus neutre que par le délai de prescription on met en adéquation le drt avec les effets. **Ex** : in est un créancier, on a pas agit contre le debi ds un délai. On s'est comportait comme nn titulaire du drt, donc ici le drt est mot en adéquation avec ses effets.

Ex: délai de drt commun pr exercer une action personnelle est de 5ans. On doit se dmd quel est le point de départ ? : 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. À côté de ce délai de drt commun, y'en a plein d'autre, par ex : réparation pr les dommages corporels le délai est de 10 ans et le point de départ est à compter du consolidation du dommage (art 2226 CC).

Selon une def le délai préfixe est un délai d'action déterminé par la loi. Ex : délai pr agir en rescision en lésion, on a z ans pr agir. Autre prescription => Action en garanti de vice caché (2 ans aussi). L'idée serait que le délai préfixe encadré d'une action en justice ds un délai pré déterminé de sorte que le titulaire de dry d'agir, agissent rapidement.

À l'inverse, le délai de prescription il faut pas tarder à agir, sinn ils vont mettre en adéquation le drt et les faits.

II. Intérêt de la distinction

Ça résulte de l'art 2220 CC : « *Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre* ».

Qu'est qu'un délai de forclusion ? : c une catégorie générale et à l'intérieur on a des délais préfixes. Le délai préfixe c le délai de forclusion qui s'applique à une action en justice. Y'a des délais de forclusion qui

s'applique à autre choses, notamment à des actes de procédure qui doivent être accompli ds un délai donné (ex : le délai pr interjeter l'appel qui est d'1 mois). Article 2220 vise les délais préfixes généralement.

Diff distinction entre prescription et délai préfixes :

- L'interrompre et la suspension : L'interruption d'un délai veut dire que la prescription cesse, et après y'aura la reprise à 0 de la prescription ; suspension on arrêt et on repart de là où on s'est arrêté.

Pr ce qui concerne le délai préfixe pr suspension ou interruption, les rgls sont diff : art 2234 CC « *la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est ds l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la FM* » = ça ne s'applique pas les délais de préfixe.

- Le caractère d'ordre public : la prescription est d'intérêt prv mais la plupart des délais préfixes sont d'ordre public. Pr que ce qui concerne le délai de prescription, l'art 2247 CC « *Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription* ». Pr les délais préfixes le juge peut relever d'office ou parfois il doit le faire.

Article 125 CPP concerne les régimes de fin de nn recevoir « *les fins de nn recevoir doivent être relevés d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours* ».

- Le délai de prescription peuvent être interrompu par plusieurs éléments (reconnaissance de dette par ex). Ces événements qui peuvent interrompre le délai ne valent pas pr les délais préfixes.

Chapitre 2 : l'absence d'autorité de la chose jugée

Pr que notre dmd soit dite recevable on va tout regarder, mais encore notre dmd ne doit pas se heurter à l'autorité de chose jugée. On dit autorité de chose jugée et de la chose jugée.

C quoi la chose jugée ? : art 1355 CC : « *L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité* ».

On dit que cet art prévoit la triple id :

- id d'objet
- De cause
- De partie

Autrement dit, on peut pas exercer l'action en justice si la chose demandée est la mm que ds une précédente affaire; si en plus cette dmd est formée sur la mm cause; et en plus elle est formée entre les mm parties.

Ex : on veut obtenir les d/i de notre cocontractant qui a pas exécuter sa part de contrat. On agit sur le fondement de l'article 1231 CC contre le debi. Le juge au terme de ce procès refuse de faire drt à notre demande. On a des lors plus la possibilité de recommencer un procès pr obtenir la mm chose, fondé sur la mm chose et entre les mm parties (cad de retrouver devant un tribunal judiciaire qui déjà refusé la dmd).

Une exigence cumulative, un seul de ces éléments change et on pourra agir en justice. 3 conditions cumulatives :

Thème 3. La compétence

Il faut distinguer la notion de compétence de celle de pouvoir juridictionnel. Qd on dit qu'une juridiction est compétente pr connaître d'un litige, cela ne veut pas dire qu'elle a pouvoir pr connaître de tel litige.

Pr la compétence, on se dmd laquelle il faut saisir parmi ttes celles qui existent. Par ex une décision rendue par le TJ de Nanterre, en appel est la CA de Versailles qui va être compétente mais on pourrait hésiter avec la CA de Paris.

En termes de pouvoir juridictionnel, on va se dmd si telle juridiction compétente a la pouvoir de rendre la décision que l'on souhaite obtenir.

Ex de la distinction = décision rendue par le TJ de Nanterre, j'interjette appel dvt la CA de Versailles. Est-ce que dvt la CA, je vais pouvoir invoquer une nvlle dmd que je n'avais pas soumise au TJ ? Si on raisonne

ainsi, on ne s'interroge pas sur la compétence mais sur le pouvoir. La CA n'a pas le pouvoir de statuer sur une dmd nouvelle. La cour de cass n'a pas le pouv de statuer en fait ET en droit mais seulement en droit.

Derrières ces notions est associé un régime propre [?]

L'incompétence d'une juridiction permet à l'adversaire de soulever « l'exception d'incompétence ». Si l'on fit valoir le défaut de pouvoir juridictionnel, on bascule plutôt sur les « fins de non-recevoir ».

Partie 1. Déterminer la juridiction compétente

Ds sa dmd initiale, le dmdeur va devoir indiquer la juridiction dvt laquelle il cite son adversaire. Cette question de compétence se pose lorsque l'ensemble des éléments concernant le litige se trv en FR. On s'interroge alors sur la compétence interne des juridictions.

Deux questions se posent :

- Quel type de juridiction dois-je saisir ?

Cela renvoie à la **compétence matérielle** des juridictions, aussi appelée compétence *d'attribution*.

- En quel lieu doit se trouve la juridiction que je vais saisir ?

Cela renvoie à la **compétence territoriale**.

Titre 1. La compétence matérielle

2 critères : la nature du litige & sa valeur.

Chapitre 1. La nature du litige

Selon la nature du litige, la juridiction va différer. Si le litige concerne le drt du travail [?] Conseil des Prud'hommes. On distingue donc plusieurs types de juridiction.

Il existe des juridictions de drt commun : TJ, CA. Une juridiction de drt commun connaît des affaires pr lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction.

Le TJ est, à certains égards, le seul à connaître de certaines affaires. Ds cette hypothèse-là, il a compétence exclusive pr traiter de ces affaires. Article **L 211-4** du **Code de l'Organisation Judiciaire (COJ)** [?] le TJ a compétence exclusive ds les matières déterminées par les lois & règlements. Il s'agit des questions d'état des personnes, de drt de la famille, de drt immobilier. Article **R 211-4** liste une série de matières qui st de la compétence exclusive du TJ. On trv ds cette liste, par ex, les actions relatives aux préjudices écologiques et les actions en resp médicale...

Le TJ est aussi une juridiction de drt commun donc cela ft entrer encore d'autres choses ds sa compétence. Article **L 211-3 COJ** : le TJ connaît de ttes les affaires civiles & commerciales pr lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de la nature de la dmd à une autre juridiction.

Il existe des juridictions d'exception : Tribunal de commerce, Prud'homme, Tribunal Paritaire des baux ruraux...

Le mvmnt général, en FR et en matière civile, est plutôt à une réduction des juridictions d'exception. Par ex il existait le Tribunal des Affaires de Sécu Sociale (=TASS). On tend à concentrer le contentieux dvt le TJ. Le Tribunal de commerce ou le Tribunal des Activités Economiques. Par ex à Nanterre plus de TC mais un TAE. Ces TAE ont une compétence + large spécialement en ce qu'ils vt connaître nn seulement des procédures collectives mais aussi des contentieux qui concernent des procédures collectives relatives aux agriculteurs, aux professions libérales ou à certaines activités civiles.

Les juges, ds les TC et ds les TEA, sont non professionnels : ce st des commerçants.

Il y a aussi les Conseils de Prud'homme : juges non professionnels, paritaire c'ad représentants des employeurs & représentant des salariés. Le Conseil de Prud'homme va connaître de litiges s'élevant à l'occasion de tt contrat de travail entre les employeurs et les salariés.

Ds les TJ, on doit distinguer 3 choses :

- A l'intérieur des TJ, on trv « des tribunaux de proximité ». Article L 212-8 COJ [?] le TJ peut comprendre en dehors de son siège des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité » dt le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles st fixées par décret.

Ces chambres de proximité ont ds compétences matérielles propres = 66 prévues ds le COJ comme des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 €.

Ces tribunaux de proximité connaissent plutôt de petits litiges. Si on les a maintenus et svt mis ds les anciens locaux des tribunaux d'instance, cst pr éviter de trop éloigner le juge des justiciables.
- A la tête du TJ, on trv le Président du TJ qui a des attributions particulières : il est ainsi compétent et seul compétent pr connaître de 2 procédures [?] le référé & procédure sur requête. Le Président du TJ a aussi la casquette de juge de l'exécution c'ad qu'il va être compétent et seul compétent pr connaître de tt contentieux qui entoure l'exécution des titres exécutoires et l'exécution des décisions de justice.
- Il existe des juges spécialisés à l'intérieur du TJ. Par ex le JAF, le juge des enfants, le juge du contentieux de la protection (JCP). Ce JCP a des attributions propres au sein du TJ. Cst ce dernier qui va connaître de la tutelle des majeurs, des actions en expulsion, actions à l'application du code de la conso ds un recours à un crédit à la conso. Ces contentieux ont ds incidences sociales protection d'une partie faible. Ce JCP se trv au + près des justiciables, ds les chambres des proximités.

Chapitre 2. La valeur du litige

I. Les fonctions de la valeur du litige

2 fonctions dt 1 ns intéresse concernant la compétence [?]

- **Taux de ressort** : ce taux détermine si, en somme, on peut interjeter appel ou nn.

Il fonctionne comme un seuil, ss le seuil, la juridiction de 1^{ère} instance rend un jugement qualifié de jugement rendu en 1^{er} et dernier ressort donc l'appel est impossible mais pourvoi en cassation possible bien sûr. Au-delà de ce seuil, le jugement sera rendu en 1^{er} ressort et à charge d'appel. Curseur qui permet de restreindre davantage ou de permettre les appels.

Actuellement ce seuil est de 5 000 € mais décret en discussion qui propose de le fr passer à 10 000 €.
- **Taux de compétence** : il permet de déterminer quelle juridiction est compétente lorsque la compétence est partagée entre plusieurs formations juridictionnelles. Avt c'était véritablement un instrument discriminant en matière de compétence car TJ et TGI. Ajd, plus de distinction entre les deux en 1^{ère} instance. Il y a encore un aspect discriminant sur la valeur du litige sur la compétence : la formation ordinaire de jugement du TJ sera compétente pr les actions personnelles & mobilières d'une valeur supérieure à 10 000 €. En dessous, ce st les chambres de proximité.

La question est de savoir cmt on évalue la valeur du litige ?

II. L'évaluation du montant du litige

Articles 35 à 40 du CPC. Est-on en présence d'une dmd unique ou de plusieurs dmds ?

A. Une demande unique

1. Une demande unique ayant pour objet une somme d'argent

Ds ce cas, le montant pris en compte pr déterminer le taux de ressort et de compétence sera celui qui figure ds les écritures du dmdeur et nn pas ds la condamnation prononcée. On prend en compte ds cette somme le principal mais pas les accessoires. Autrement dit, le principal est le capital, les fruits et les intérêts dus au jour de la dmd mais pas les frais du procès qui seraient mis à la charge d'une partie par ex.

Cela implique une dmd chiffrée.

2. Une demande unique ayant pour objet une somme indéterminée

L'art 40 CPC ns dit que le jugement qui statue sur une dmd indéterminée est, sauf dispos contraires, susceptible d'appel. Ds cette hypothèse, le taux de ressort ne trv pas à s'appliquer.

B. Plusieurs demandes

1. Plusieurs demandes initiales

Soit on regard chaque dmd prise isolément et si aucune ne dépasse le taux, soit l'appel est impossible soit le tribunal de proximité est compétent. Soit on prend en compte la dmd la + élevée seulement. Si une dmd est en-dessous du taux, on l'écarte pr la dmd qui est au-dessus. Soit on additionne les dmds et on cherche ensuite à savoir si on est dessus ou en dessous du taux.

La réponse varie selon que ces dmds plurielles st présentées soit par un dmdeur unique c/ un défendeur unique soit par plusieurs dmdeurs ou c/ plusieurs défendeurs.

a. Par un demandeur unique contre un défendeur unique

Art 35 CPC : amène à distinguer selon que les dmds sont ou non connexes. En procédure, la **notion de connexité** renvoie au cas où les dmds st liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en mm tps afin d'éviter que ds solutions inconciliables soient rendues.

Par ex = une dmd en paiement de travaux et celle relative à ds D&I dus au retard de paiement. **Si les dmds st nn connexes**, le dmdeur va réunir ds une mm instance ds dmds qui n'ont pas de rapport immédiat entre elles, alors solution par l'**art 35 al 1 CPC** : les dmds vt être évaluées indépendamment les unes des autres.

Donc mm s'il s'agit d'une mm instance, comme elles st appréciées indépendamment les unes des autres, le juge saisi va possiblement être compétent pr l'une et pas pr l'autre et il se peut par ailleurs qu'une dmd soit appréciée en 1^{er} ressort alors que l'autre sera appréciée en dernier ressort.

Si les dmds st connexes, **35 al 2 CPC** : lorsque les prétentions réunies st fondées sur les mm faits ou st connexes, la compétence et le taux du ressort st déterminées par la valeur totale de ces prétentions.

b. par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs.

Cela correspond concrètement à l'hypothèse où un dmdeur unique va citer en justice plusieurs défendeurs et aussi à l'hypothèse ds laquelle plusieurs dmdeurs vt citer un seul défendeur voire plusieurs dmdeurs et plusieurs défendeurs.

Le critère change : on se dmd si les dmds st fondées sur un *titre commun*. Par ex = un contrat, les statuts d'une sté. S'il n'y a pas de titre commun, chaque prétention va être envisagée isolément. Par ex le taux de ressort va être déterminé à l'égard de chaque dmdeur par la valeur de ses prétentions. En revanche, en présence d'un titre commun, **l'art 36 CPC** énonce que la compétence et le taux de ressort st déterminés pr

l'ensemble des prétentions par la + élevée d'entre elles. Il n'y a pas addition du montant ds dmnds mais simplement prise en compte de la + élevée d'entre elles.

2. Plusieurs demandes incidentes

On a vu la dmd additionnelle et la dmd reconventionnelle (= formée par le défendeur). Ds de telles hypothèses, il faut distinguer selon que l'on raisonne sur le taux de ressort ou le taux de compétence.

a. Incidence sur le taux de ressort

Par hypothèse, la dmd initiale ne dépasse pas le taux de ressort. L'appel est donc impossible au regard de cette seule dmd. Si une dmd intervient, quel effet cela va avoir ? Si la dmd incidente prise isolément ne dépasse pas nn plus le taux de ressort, ds ce cas-là le jugement rendu ne sera pas susceptible d'appel. Si le montant de la dmd incidente dépasse le taux de ressort, alors, en principe, le juge statue en 1^{er} ressort sur ttes les dmnds [?] **art 39 CPC**.

b. Incidence sur le taux de compétence

Articles 37 et 38 CPC. Depuis la fusion TJ & TGI, elles n'ont d'incidence que pr savoir si TJ est compétent ou les chambres de proximité. Si les dmnds incidentes prises individuellement st inférieures au taux de compétence du tribunal de proximité, celui-ci va en connaître alors mm que réunies aux prétentions du dmdeur, elles excéderaient 10 000 €. Hypothèse où la prétention du dmdeur s'élève à 4 000 € et celles du défendeur à 8 000 €. On les prend individuellement donc aucune ne dépasse 10 000 € donc chambre de proximité compétente.

Si l'une des dmnds incidentes est supérieur au taux de compétence du tribunal de proximité soit 10 000 € et si une partie invoque l'incompétence de ce dernier pr cette raison, alors le juge a une option : soit il statue sur la seule dmd initiale (inférieur à 10 000 €) soit il renvoie les parties à se pourvoir pr le tt dvt la juridiction compétente [?] la formation ordinaire du TJ.

Titre 2. La compétence territoriale

Il y a tte une série de juridictions compétentes sur le terr français. Originellement, cela sert à ne pas trop éloigner le justiciable du juge. Cmt savoir lequel saisir ?

Chapitre 1. Le principe

Art 42 al 1^{er} CPC dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispos contraires, celle du lieu où demeure le défendeur. Cela se justifie par le fait que le dmdeur dérange le défendeur en le citant en justice, ce sera donc lui qui en supportera l'inconvénient d'un possible éloignement de la juridiction.

➤ Que faire si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connue ?

Ds ce cas le dmdeur va pouvoir saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, en FR, s'il demeure à l'étranger.

➤ Que faire s'il y a plusieurs défendeurs résidant ds plusieurs villes différentes ?

Le dmdeur va saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs.

Chapitre 2. Les exceptions

I. Les exceptions atténuées : les options de compétence

Le législateur offre parfois un choix au dmdeur et parmi ces options on trv la règle de la juridiction compétente comme étant celle du lieu où demeure le défendeur et d'autres choix.

A. Les options de compétence d'origine légale

Art 46 CPC : une option de compétence est offerte au défendeur qui peut saisir, à son choix, soit le tribunal du lieu où demeure le défendeur soit par ex en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison

effective de la chose ou le lieu d'exécution de la prestation. Cela ne concerne que les contrats qui ont pr objet la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services.

Un autre ex en drt des oblgs en matière délictuelle, la juridiction compétente est soit celle du lieu où demeure le défendeur ou encore celle du lieu du fait dommageable ou encore celle ds le ressort de laquelle le dommage a été subi. Svt, ces deux lieux coïncident (= accident par ex) mais pas tjrs par ex en cas de diffamation ou en matière de pollution. Ds cette hypothèse-là, on a, en tant que dmdeur, la poss de choisir entre 3 juridictions.

B. Les options de compétence d'origine extralégale

En matière de référé et en matière de requête, en principe le dmdeur saisit le juge de la juridiction qui, territorialement, est compétent pr trancher le litige au fond. Mais ça n'est pas tjrs compatible avec l'urgence qui gouverne, la plupart du tps, ds les procédures de référé et de requête. La compétence va alors pouvoir être donnée au juge des référés ou au juge sur requête ds le ressort duquel est né l'incident que l'on cherche à arrêter ou celui ds le ressort duquel les mesures d'urgence sollicitées doivent être exécutées.

II. Les exceptions pleines

Dans les options, il n'y aura pas celle du lieu où demeure le défendeur. On ne va pas ttes les lister, là encore.

En matière immobilière, **art 44 CPC** : la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.

En matière successorale, la juridiction compétente est celle ds le ressort de laquelle est ouverte la succession : **art 45 CPC**.

En matière de contentieux familial, la juridiction compétente est celle du lieu de résidence de la famille : **art 1070 CPC**.

Partie 2. Résoudre les difficultés liées à la compétence

Soit difficulté liée à la volonté des parties et + largement car en vérité on déroge aux règles générales soit une difficulté car contestation de la compétence tt simplement.

Titre 1. Les prorogations de compétence

Proroger signifie étendre la compétence d'une juridiction au-delà de ce qui était prévu, si bien qu'elle va pouvoir connaître de litiges autres que ceux qui lui st normalement attribués. Cette prorogation résulte soit de la convention soit de la loi.

Chapitre 1. La prorogation légale de compétence

Un procès n'est pas simplement une dmd initiale faite par le dmdeur mais au contraire, ds un procès on trv les prétentions du dmdeur, les moyens de fait et de drt et en retour les moyens de fait et de drt du défendeur voire les prétentions du défendeur.

Cette configuration ft que peuvent surgir des difficultés et notamment que les moyens de défense du défendeur, les dmds incidentes du défendeur dépassent la compétence matérielle de la juridiction.

Ds ce cas-là, on privilégie un **traitement unitaire du contentieux** ☐ tte l'affaire sera traitée dvt la mm juridiction mm si ttes les dmds ne s'y rattachent pas. Soit on privilégie la **fragmentation**. Ds ce cas-là, une juridiction pourrait ne pas être compétente pr certains moyens de défense voire pr certaines dmds. Le drt fr ne choisit pas une branche radicale de l'alternative.

On distingue selon qu'est en cause un moyen de défense ou une dmd incidente.

I. L'extension de compétence, à titre accessoire, aux moyens de défense

La situation est la suivante : une juridiction est saisie d'une dmd initiale qui rentre bien ds le chp de compétence matérielle et territoriale de la juridiction. Simplement, le défendeur se défend et peut relever des moyens de défense, des exceptions de procédures, des fins de non-recevoir ou des défenses au fond.

➤ *Ds quelle mesure la juridiction peut connaître d'un moyen de défense qui sort de son chp de compétence ?*

La solution est traditionnelle et est fixée à **l'art 49 CPC** [?] le juge de l'action est le juge de l'exception.

Cela signifie que le juge pourra connaître pleinement du litige, dmds et moyens de défenses, alors mm que ces moyens de défense soulèveraient des questions qui auraient échappé à la compétence de la juridiction si elles avaient été soulevées isolément. On évite ainsi le morcellement du litige, les renvois à d'autres juridictions pr avoir leur avis sur telle question et cela permet au juge de mieux statuer en prenant en compte la dmd et ts les moyens de défense qui s'y rattachent.

Cette extension de compétence légale a ttefois une limite importante qui concerne les moyens de défense soulevant une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsqu'une question, relevée à l'occasion d'un moyen de défense, relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction, on interroge cette dernière, la juridiction initiale est compétente pr l'interroger. La juridiction saisie initialement va sursoir à statuer ds l'attente de la réponse à la question par la juridiction qui a compétence exclusive.

Par ex la QPC correspond à cette hypothèse, le juge saisi initialement ne pas pouvoir connaître d'une telle question. Questions préjudicielles en matière pénale aussi et en drt de l'UE.

II. L'extension de compétence, à titre accessoire, aux demandes incidentes

Il faut distinguer les juridictions de drt commun & les juridictions spécialisées.

Les juridictions de drt commun st en principe compétentes pr connaître des dmds incidentes car elles st précisément des juridictions de drt commun et qu'elles ont vocation à connaître de tte question qui ne serait pas traitée à titre exclusif par une autre. Mais cela implique immédiatement une limite [?] si la dmd incidente relève de la compétence exclusive d'une juridiction spécialisée, alors la juridiction de drt commun ne peut pas statuer sur cette dmd.

En ce qui concerne **les juridictions d'exception**, la règle est en qlq sorte inverse. Elles ne peuvent connaître ds dmds incidentes que ds la mesure où ces dmds entrent ds leur compétence d'attribution. Pr les questions qui dépassent leur chp de compétence, on va recourir du mécanisme du *sursis à statuer*.

Chapitre 2. La prorogation conventionnelle de compétence

= extension de la compétence d'une juridiction résultant de la volonté des parties

I. S'agissant de la compétence matérielle

Il existe une interdiction absolue des clauses dérogeant aux règles relatives aux ordres de juridiction. Si le litige doit être jugé par une juridiction d'ordre judiciaire, on ne peut pas décider qu'il sera jugé par l'ordre administratif. On ne peut pas déroger aux règles qui gouvernent les degrés de juridiction. De mm, il n'est pas possible de saisir une juridiction d'une matière pr laquelle elle n'est pas compétente.

Il existe une exception prévue à **l'art 41 CPC** : le litige né, les parties peuvent tjrs convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la dmd. Cet art a été maintenu et se comprenait très bien lorsqu'il existait encore la distinction TI/TGI. Ajd, cette règle peut tt au plus signifier que les parties pourraient s'entendre pr considérer que leur litige relève de la compétence nn pas de la chambre ordinaire du TJ mais de la chambre de proximité.

II. S'agissant de la compétence territoriale

Le principe, art 48 CPC, interdit les clauses attributives de compétence territoriale. On craignait que trop svt, ds un contrat, la partie faible au contrat subisse ce choix ou qui signerait le contrat sans fr attention à cette clause etc.

S'il existe une exception, c'est ds une hypothèse où l'on craint – ce risque d'abus de la partie forte sur la partie faible. Cela intervient en matière commerciale : on permet ainsi à des parties à un contrat de prévoir à l'avance que ce contrat sera du ressort de tel ou tel tribunal de commerce en FR à 2 conditions [?] les 2 parties doivent être commerçantes (exclut les actes mixtes) & ces clauses d'attribution de compétence doivent être apparentes, ds des caractères extrêmement lisibles. Par ailleurs, elles doivent apparaître ds le doc signé par les parties et nn ds un doc annexe.

Titre 2. Les incidents de compétence

Ds ces incidents de compétence, on pourrait strictement mettre les moyens de défense touchant à la compétence de la juridiction. Le dmdeur saisit une juridiction et on conteste la compétence de cette dernière.

Mais s'ajoute au moyen de défense qui est l'exception d'incompétence la question de la litispendance et de la connexité.

Chapitre 1. L'exception d'incompétence

C'est un moyen de défense, au mm titre que la fin de non-recevoir ou que la défense au fond.

I. L'exception d'incompétence en première instance

A. L'auteur de l'exception d'incompétence

La 1^{ère} règle est que le dmdeur est irrecevable à contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie. Corrélativement, le défendeur peut relever l'incompétence de la juridiction mais il ne peut pas se contenter de dire qu'elle est incompétente mais il va devoir, en soulevant l'incompétence, être en qlq sorte constructif et préciser la juridiction qui, selon lui, est compétente [?] **art 75 CPC**.

Le juge peut-il relever d'office son incompétence ? Il peut le faire mais ds des cas extrêmement limités. Sur la compétence d'attribution, le juge peut, voire est obligé, de relever d'office son incompétence lorsque la règle est d'OP ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Sur la compétence territoriale, ds les litiges relatifs à l'état des prsns, le juge doit relever d'office son incompétence. Le juge relève aussi son incompétence territoriale d'office ds les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. Enfin, le juge relève d'office son incompétence territoriale, là encore, lorsque le défendeur est défaillant, qu'il ne comparait pas.

B. Le régime de l'exception d'incompétence

L'exception d'incompétence peut être traitée soit de manière isolée c-à-d que le juge va seulement s'intéresser à la question de l'incompétence soit elle va être traitée en mm tps que le fond du litige.

1. Le règlement isolé de l'exception d'incompétence

Si le défendeur soulève l'incompétence de la juridiction, soit le tribunal s'estime compétent et ds ce cas va poursuivre l'examen de l'affaire, soit le tribunal reçoit l'exception d'incompétence et alors il faut distinguer.

Si la juridiction estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction pénale, administrative, arbitrale ou étrangère, alors le juge va inviter les parties à mieux se pourvoir.

Si le juge estime qu'est compétente une juridiction de l'ordre judiciaire mais s'estime lui-même incompétent, il va désigner la juridiction compétente et renvoyer l'affaire dvt celle-ci. Cette décision s'impose bien sûr aux parties mais également au juge de renvoi qui va devoir statuer.

Quid si une chambre du TJ est « incompétente » ? On a mis en place un règlement simplifié des questions de compétence qui permet par simple mention au dossier de réorienter l'affaire vers la bonne formation de jugement.

2. Le règlement conjoint de l'exception d'incompétence et du fond

Cette hypothèse survient lorsque la qualif d'un fait ou d'un acte ds l'affaire commande tt à la fois la compétence de la juridiction et la solution au fond du litige. De sorte que régler l'un revient à régler l'autre.

Par ex = la compétence des Conseils de Prud'homme est déterminée par l'existence d'un contrat de travail. Or, parfois, l'enjeu mm d'un litige est de savoir si entre telles prsns, il y a un contrat de travail. Ds ce cas, si le juge s'estime compétent, il va pouvoir, ds un mm jugement, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige.

II. Les recours en matière de compétence

Quid des exceptions d'incompétence sur recours ?

Soit le jugement ne statue que sur la compétence, soit il statue sur la compétence & sur le fond.

A. Appel contre un jugement statuant uniquement sur la compétence

Ds ce cas, on prévoit une voie de recours au délai accéléré. L'appel c/ un jugement statuant uniquement sur la compétence pourra être interjeté ds un délai de 15 jours et nn pas 1 mois. Si un appel est interjeté, la procédure suivie va être la procédure dite *à bref délai* càd dt on va accélérer le cours.

B. Appel contre un jugement statuant en même temps sur la compétence et sur le fond

On distingue le jugement rendu en 1^{er} ressort et celui rendu en dernier ressort.

1. Jugement en premier ressort

En 1^{ère} instance, un juge s'est estimé compétent mais a aussi statué sur le fond. Ds ce cas, un appel peut être interjeté de l'ensemble du jugement, tt à la fois sur la compétence et sur le fond.

Cet appel peut conduire à 2 issues :

- Soit la CA confirme le jugement sur la compétence et va donc devoir statuer sur le fond du litige.
- Soit elle infirme le jugement sur la compétence et le jugement est donc considéré comme nul. Ds ce cas on distingue si la CA est la juridiction d'appel de la juridiction qui aurait dû être compétente en 1^{ère} instance, la cour statuera sur le fond. Mais si la CA n'est pas la juridiction d'appel de la juridiction qui aurait dû être compétente en 1^{ère} instance, la CA va renvoyer l'affaire à la CA compétente qui alors va statuer.

Ex = le TJ d'Orléans a été saisi mais est celui de Nanterre qui aurait dû l'être. La CA d'Orléans va renvoyer devant la CA de Versailles car va s'estimer incompétente.

2. Jugement en dernier ressort

= pas d'appel possible.

Un jugement en 1^{er} et dernier ressort s'est prononcé, tt à la fois, sur la compétence et sur le fond. En principe, un tel jugement est insusceptible d'appel. Ds cette hypothèse, l'appel sera exclusivement ouvert à la question de la compétence. Soit la CA confirme la compétence et ainsi la décision acquiert force de chose jugée soit la CA infirme la décision s'agissant de la compétence et alors elle ne tranche pas le litige puisque l'appel n'est pas possible au fond mais renvoie dvt la juridiction de 1^{ère} instance qui était compétente.

Chapitre 2. Les exceptions de litispendance et de connexité

Deux juridictions compétentes qui st saisies du mm litige : hypothèse de la **litispendance**. Soit il y a des litiges voisins dt 2 juridictions compétentes st saisies : hypothèse de la **connexité**.

I. L'exception de litispendance

2 juridictions compétentes st saisies d'un mm litige portant sur le mm objet et avec les mm parties. Imaginons que l'on fasse le choix d'une juridiction puis on meurt, l'action étant transmissible (ds cette hypothèse, pas tjrs le cas) mes héritiers vt fr un autre choix par rapport à la juridiction.

Articles 100 et 102 CPC : si les 2 juridictions saisies st de mm degré, la juridiction saisie ds un 2nd tps va se dessaisir au profit de la 1^{ère}. Si les 2 juridictions st de degrés différents, la juridiction de degré inférieur, va se dessaisir au profit de la juridiction supérieure.

II. L'exception de connexité

Ici, 2 juridictions compétentes au regard de la dmd formée mais les litiges st différents mais ils présentent tt de mm un lien. Précisément, il y a entre les 2 litiges un lien tel qu'il est de bonne justice de les instruire et juger ensemble. Ds ce cas-là, on va parfois dmder à l'une de se dessaisir au profit de l'autre car il est de bonne justice qu'ils soient traités ensemble.

Par ex = je saisis une juridiction pr obtenir l'exécution d'un contrat, j'ai donc le choix entre diffs juridictions, l'autre partie saisit une autre juridiction pr obtenir la résolution du contrat. L'objet du litige n'est pas exactement le mm mais il est de l'intérêt de bonne justice de les traiter ensemble pr éviter 2 décisions incompatibles.

Il faut déterminer quelle juridiction est compétente, en principe cela peut être les 2. Mais si les 2 ne st pas de mm degré, la connexité ne peut être évoquée que dvt la juridiction de degré inférieur. Si est en cause une juridiction ayant une compétence exclusive, celle-ci va l'emporter. Cela va être laissé à l'appréciation des juges du fond.

Thème 4 : l'exercice de l'action en justice

Partie 1 : Les demandes en justice

La demande en justice est l'acte juriQ par lequel une prsn formule une prétention qu'elle soumet au juge. Cette def souligne ce qui fait l'unité de ce qui fait la justice. En ce faisant, elle cache la variété.

Titre I : Les variété de dmd en justice

En pratique en opère plusieurs types de distinctions. 1^{ère} distinctions : les demandes en justice sont distinguer selon leur objet => dmd en nullité, la dmd en divorce, pr responsabilité. Par là on va déterminer ce que cherche le demandeur (mais ça nous intéresse pas).

Autre distinction : la distinction entre dmd principe et dmd subsidiaire. La dmd subsidiaire c la dmd qui est formé à titre éventuel pr les cas où la dmd principale ne serait pas accueil par le juge. **Ex** : ds un procès en matière de construction, je demande une démolition d'un bien en raison d'empiètement, et si le trib ne fait pas droit à cette dmd, à titre subsidiaire je dmd une indemnisation à la mesure de l'empiètement.

En formulant une dmd principal et une dmd subsidiaire on formule un ordre de priorité qui va s'imposer ds une certaines mesure au juge. Il va devoir répondre prioritairement à la ou aux dmd principales et ensuite subsidiairement va répondre a la dmd subsidiaire. Néanmoins cette distinction est piègeuse car la dmd principale est flou, pour d'autre notamment pr le CC la dmd principale renvoi à la dmd initiale .

Chapitre 1 : la demande initiale

Art 53 CPC : « *La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance.* »

Demande initial = acte introductif d'instance. Cette dmd initial peut prendre plusieurs sorte à l'origine assez grandes variétés au fil du temps on le réduit.

- **1er forme** : principe : la forme de principe c l'assignation (art 55 CPC : « *L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge* »).
- **2eme forme** : requête : la requête étant un acte de procédure remis ou adressée au greffe de la juridiction afin de saisie.

Chapitre 2 : les demandes incidentes

Certes la dmd initial provient du demandeur mais il peut y avoir d'autres dmd. Ces autres dmd c sont des dmd incidentes qui sont les dmd intervenant en cours d'instance. Ces dmd incidentes sont liées à la dmd initiales, elles sont ds la dépendance initiale, il faut un rattachement suffisant avec la dmd initiale.

Il existe 3 sortes de dmd incidents => art 65 CPC :

La dmd reconventionnelle : constitue une dmd reconventionnelle la dmd par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. **Ex** : le demandeur met en cause notre resp contractuelle, le défendeur ne va pas se contenter d'une défense au fond. Autrement dit, il va lui mm former une dmd, par ex il va dmd la nullité du contrat (vice du consentement). Une fois que la dmd formée, l'objet de litige va être changer.

Par ailleurs, l'existence de la dmd reconventionnelle fait que ds un mm procès on peut être tte a la fois demandeur et défendeur. Le défendeur va devenir demandeur reconventionnelle et en face le demander inutile va devenir le défendeur reconventionnelle.

Dmd additionnelle : une dmd par laquelle une partie modifie sa prétention antérieure. Le mot addition aire est piégeur car il peut y avoir une modification à la hausse de prétention (le mot renvoi à la hausse) mais en vérité cette dmd peut également opérer une modification à la baisse.

La demande en intervention : par cette dmd je vais rendre un tiers partie au procès. Plusieurs types d'interventions :

- intervention forcée (art 331 CPC) au fin de condamnation ou afin de rendre commun le jugement au tiers. **Ex** : ma resp est mise en cause, je peux ramener mon assurance qui va devenir partie au procès.
- Intervention volontaire : le tiers intervient volontairement alors que à la base le procès ne le concernait pas

On distingue ds l'intervention forcée : **Intervention principal** (art 329) CPC c la dmd par laquelle on élève une prétention pr un tiers ds un procès déjà en cours. Un procès a lieu et j'ai intérêt a faire valoir mes prétentions. **Intervention accessoire** c plus désintéressé de la part de la prsn qui va intervenir puisQ cela a seulement vocation à appuyer des prétentions d'une partie.

Titre II : Le régime des demande en justice

Chapitre 1 : les conditions

Y'a nn seulement des conditions de validité mais avant cela des conditions de recevabilité.

I. Les conditions de recevabilité

Les conditions de recevabilité de base : Intérêt à agir, qualité à agir, pas de prescription, pas de réclusion pas d'autorité de la chose jugée.

Il existe des conditions de recevabilité particulière pr les dmd incidentes. Il faut un lien suffisant entre la dmd initiale et incidence est prévue par le CPC à l'art 70 pr ce qui concerne la dmd reconventionnelle et additionnelle et à l'art 325 pr la dmd en intervention.

Comment savoir s'il existe un lien suffisant ? Classiquement on va dire que pr savoir cela on va se demander si les deux dmd procède de la mm sit litigieuse.

Pr savoir, le juge va se demander : voici une dmd initiale et incidente, si cette dmd incidente devait être juger par un autre juge que le juge initial, y'a t il un risQ que la déc rendue par un autre juge soit inconciliable avec celle rendue par le 1er juge ? Si la rep a cette Q est oui alors c sue les dmd ont un lien suffisant entre elles, sinn c pas suffisant.

II. Les conditions de validité

La dmd en justice est un acte jurQ donc est subordonné à des conditions de validité

A. Les conditions de forme

Ici il faut a nouveau distinguer dmd initiale et incidentes.

Initial : certaine sont prévues pr toutes les dmd initiale. Art 54 CPC : « *A peine de nullité, la demande initiale mentionne :*

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. »

Il existe d'autres formalités qui va varier selon le types de dmd initiale en cause. On a dit qu'il existe 2 formes de dmd initiale donc il y a des dispositions spécifiques à la forme dmd initiale d'assignation (art 56 CPC) et la dmd initiale à la requête. **Par ex** pr l'assignation ds les conditions de forme on va retrouver l'exposé des moyens de faits et de drt. **Autre exemple** : il faut indiquer la liste des pièces sur lesquelles notre dmd est fondé.

Incidente : une rgl => art 68 : « *Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense* ». Soit on peut faire valoir notre dmd à l'oral et si une représentations est obligatoire on va faire valoir par une conclusion d'avocat.

Al 2. « Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ». Cet art nous dit que pr former cette dmd d'intervention on va respecter des rgl prévues ds l'introduction d'instance, donc ds l'ex de l'assurance (tt a l'h on l'a vu) on va assigner cette assureur. On va agir à son égard comme contre quelqu'un au debout d'un procès. La partie défaillante => il se peut qu'une partie ne compresse pas (la prsn assignée), J'ai pas la suite.

B. Les conditions de fond

Ces conditions de fond sont prévues à l'article 117 CPC : « *Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :*

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

Pr que la dmd soit valable il faut que le demandeur ait la cap à agir en justice ou à défaut qu'il soit représenté d'une prsn dotée de ce pvr. Si ces conditions sont remplies, la dmd peut produire pleinement ses effets.

Chapitre 2 : les effets

I. Effets propre à la dmd initial

La dmd initial introduit l'instance, c'est la seule qui fait ça. Elle va créer de cette dmd initiale un lien de droit singulier, ce qu'on appelle **le lien d'instance**. Cet lien d'instance va unir le demandeur et le défendeur mais aussi le demandeur, défendeur et juge. Chaque partie a ses obligations : pr le juge => c'est l'obligation de statuer, sinner déni de justice, obligations pr les parties liées à l'art 2 du CC.

La Q qui se pose : qd l'instance peut être considérée comme introduite ? La rep va varier selon la forme de la dmd initiale.

Hypothèse la plus simple, qd c'est la **forme d'une requête**, alors le lien d'instance va se former immédiatement, au moment où la requête est remise ou adressée au greffe.

Qd la dmd initiale prend la **forme d'assignation** => c'est plus compliqué car l'assignation se développe d'avantage ds le temps (c'est l'assignation par le commissaire de justice) donc je vais aller le voir pr citer la prsn que je vise, le commissaire va faire des recherches et va lui remettre la citation. Ds un second temps, le demandeur va se voir remettre par le commissaire de justice une copie d'assignation et le demandeur va devoir remettre au greffe la copie de l'assignation, on dit alors que l'assignation est « **placée** » ou « **enrôlée** ». C'est l'enrôlement qui va dater la création de lien d'instance ici (art 754 CPC).

II. Effets communs

Plusieurs effets :

=> la mise en demeure : la jp décide de très longue date que la dmd en justice opère une MED (**cham. civ 19 oct 1931**) autrement dit avec la dmd le défendeur est considéré comme étant en retard, notamment pr payer une somme d'argent. Dès lors, la dmd va faire courir les intérêts moratoires (d/I dû pr réparer le préjudice résultant du retard).

=> la transmissibilité de l'action : il y a des actions du défunt qui ne sont pas transmissibles par nature à ses héritiers. **Ex** : art 951 CC s'agissant d'une révocation d'une donation pr cause d'ingratitude. Cette révocation ne peut être demandée que par le délateur mais al.2 introduit une nuance, la dmd en justice exercée par le donateur ds ce cas l'action se transmet.

=> est attaché à la dmd en justice l'interruption ou la réclusion de délai de prescription :

- Art 2241 al.1 : « *La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion* ». On considère que par la dmd en justice le demandeur manifeste sa volonté de défendre ce drt si bien que l'écoulement de délai qui sont là pr prendre l'acte de sa passivité doivent s'interrompre. Ds cette logique c'est la manifestation de la volonté du demandeur.

Al. 2 : « *Il en est de même lorsqu'il est porté devant une juridiction incompétente ou lorsqu'il est constaté que la saisine de la juridiction est annulée par l'effet d'un vice de procédure* ». La manifestation de la volonté de demandeur qui emporte. Un plaideur qui aurait manifesté une incompétence ou d'une forme verra toute de même la prescription interrompue à son bénéfice. Ce qui importe ce que le demandeur a réagi. Pr

l'incompétence on peut l'envisager assez naturellement en revanche elle va pas de soi qd y a l'annulation de l'acte xx.

La portée de cette rgl : par annuler un acte de vice de procédure on entend hypothèse où l'acte est annulé pr vice de forme ou de fond mais ne correspond pas à l'hypothèse où notre dmd serait déclaré irrecevable, ça n'est pas une fin de nn recevoir (*cour de cass, arrêt du 1 juin 2017*). Si on agit la veille de la prescription le délai est interrompu mais si le juge décale la dmd irrecevable, c terminer on peut plus agir.

Qd est ce que la prescription va repartir après interruption ? La rep est à l'art 2226 CC. Les termes sont un peu mal employés ds le code. En réalité, la prescription est interrompue jusqu'à l'extinction de procès, autrement dit la procédure dure devant la juridiction de 1er instance, la prescription est tjrs interrompu. On interjette l'appel = c tjrs interrompu, pareil pr qd on va intenter le pourvoi, après ça en fonction de la déc normalement la prescription va reprendre.

Certains éléments peuvent rendre nn avenu de délai (supprimer l'interruption de délai). Art 2243 CC
« *L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée* ».

Si pendant 2ans on reste inactif alors qu'une charge a été lit par le juge = péremption d'instance

Partie 2 : les moyens de défense

Selon une def les rasons d'un plaideur opposé aux prétentions de son adversaire pr les faire rejeter par le juge colle mal fondée, irrecevable ou irrégulier. Il faut retenir d'une part on parle d'un plaideur pck la qualité de défendeur et demandeur a un caractère précaire, d'autre part derrière les expressions mal fondée, irrégulier et irrecevable on a 3 moyens défense.

Qd on nous dit mal fondée, c la défense au fond, irrecevable = c la fin de nn recevoir et enfin irrégulière ca renvoi au exceptions de procédure.

Titre I : les défenses au fond

Chapitre 1 : notion

La dmd de l'adversité comme mal fondé. Par ailleurs, la def donnée par l'art 71 CPC constitue une défense au fond tout moyen qui tente à faire rejeté comme nn justifier après e main au fond du moyen la prétention d'un adversaire. C dire aussi qu'il s'agit ici de s'opposer à la dmd au fond de son adversaire et d'en formuler une soit mm. Il faut distinguer entre dmd reconventionnelle et défense au fond.

Ex : pr engager la resp délictuelle d'une prsn il faut un préjudice, une faute et lien de causalité, ds le cadre d'une défense au fond le défendeur va chercher a démontrer qu'un de ces élément est pas recueilli. La défense au fond peut être plusieurs choses : ça peut être pr moi de dire que l'un de ses éléments n'existe pas, ça peut aussi être à chercher à démontrer que peut être y'a une faute mais le demandeur n'a pas démontrée.

Autre hypothèse, moi le défendeur je peux dire que certes y'a une faute mais que la façon dont on entend la notion de faute ne correspond pas à la def de drt positif.

Chapitre 2 : régime

Art 72 du CPC résume le régime. Les défense au fond peuvent être proposés « *en tte état de cause* » en tte état de cause veut dire qu'on peut invoquer les moyens de défenses à tout moment de l'instant, ça s'oppose a « **in limine litice** » => cad au tout début de l'instance et si on le fait pas notre dmd sera irrecevable.

A tt moment de l'instance ne veut pas dire n'importe qd tant qu'y a pas le jugement rendu, ça signifie qu'à tt moment tant que les parties peuvent encore conclure ou tant que l'audience n'a pas eu lieu.

Les défenses au fond sont dite imprescriptibles => **ex** : *arrêt du 31 janvier 2018* : un couple se porte caution, le débi ne paye pas, la banque se tourner vers la caution et lui dmd de payer (elle va faire en saisissant la justice). Comme moyen de défense je vais invoquer le caractère **disproportionné du cautionnement** (le prêt ne correspond pas mon patrimoine jpp payer), s'il est établi je serai décharger de payer le créancier. En l'espèce la banque va dire que cette défense est prescrite, car le cautionnement a été prescrite. La cour dit qu'une défense au fond en l'occurrence le moyen tirer de disproportion de caution échappe à la prescription ça veut dire que ds ce contexte précis on peut se servir de cette moyen de défense mm au delà de prescription. En revanche, si je laisse passer le délai de prescription, mais je suis le demandeur = y'a prescription mais pas qd on est en défense (ici la prescription ne joue pas).

Est ce que le juge peut relever d'office un moyen de défense ? : il a la possibilité de relever des moyens qui profite au défendeur.

Titre 2 : les exceptions

Chapitre 1 : la notion

Art 73 CPC « *Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours* ».

On distingue 4 exceptions de procédure :

- les exceptions d'incompétence : une juridiction territorialement ou matériellement incompétente
- Litispendance et correspondance
- Dilatoire : se définit comme l'exception de procédure par lequel le bénéficiaire d'un délai d'attente dmd au juge de suspendre la procédure entamer contre lui jusqu'à l'expiration du délai dont il jouit pr prendre partie.
- Les exceptions de nullité : ici le défendeur invoque la nullité d'un acte de procédure pr irrégularité de fond ou de forme. Donc il existe des nullité pr les vices de formes et fonds. On va les distinguer.

D'abord pr vice de fond : fondé sur l'inobservation des rgls de fond relative aux actes de procédure.

Quelles sont ces rgls de fonds ? C l'art 117 CPC : « *constitué des irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'abord le défaut de capacité d'ester en justice* » ici on évoque le défaut de capacité d'exercice d'une prsn, **par ex** : un mineur qui agirait seul en justice, ou un majeur qui n'a pas les cap.

Hypothèse « *Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice* ; » une prsn qui a la jouissance mais dot être représenté mais ne l'est pas ou alors une prsn se dit qu'elle est représentant d'une prsn morale => la demande sera nul.

Al.3 : « *Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice* » => ici on se fait pas représenter pr agir en justice, on se fait représenter pr l'accomplissement des actes de la procédure ds les formes requises soit pck on veut pas nous mm s'en occuper ou alors les faire accomplir par une représentant (avocat) est obligatoire. Si l'avocat n'a pas reçu le pvr de la part du client pr le défendre si jms il accompi des actes = les actes seront d'affecter d'une irrégularité de fond.

Toute la Q était de savoir si cette liste était limitative ou pas ? On pouvait en douter car l'art 117 ne donne pas d'exemple précis donc semble limitative mais art 119 CPC nous dit « *Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.* » *Arrêt de chambre mixte de 7 juillet 2006* la cour est très catégorique et suivi qlq soit la gravité des irrégularités alléguée seul affecte la validité de l'acte soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond limitativement énumère à l'article 117 » donc article 117 est limitative.

Vice de forme : ne sont pas définit par le code car on a considéré que leur id était assez évident. De façon général c un moyen de défense qui est soulevée lorsQ un acte de procédure devait être accompli selon un tel formalité et ces formalités nn pas étaient respectées.

Chapitre 2 : régime

Art 74 al.1 CPC « *Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir* ». Ds une procédure critère avec les échanges de conclusions, si on est avocat défendeur ces exceptions e procédures doivent figurer ds notre tte première conclusion . Ds ces tte 1ere conclusion pourront figurée des défenses au fond mais formellement ce qui va venir en 1er c les exceptions de procédure. C'est pr éviter qu'une partie dont la cause est mal engagé au fondé instrumentalisme les exceptions de procédure pr les sortir au dernier moment.

Pr l'exception de connexité par ex, art 103 CPC l'exception de connexité peut être proposée en tte état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevé tardivement avec une intention dilatoire. Lien de connexité entre 2 affaires peut apparaître pendant l'instance, donc on va autoriser l'exception de procédure tt au long de l'instance.

Autre exception nullité de vice de fond : art 118 CPC « *peuvent être proposés en tte état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement et à nouveau sauf la possibilité pr le juge de condamné à de d/i ceux qui se seraient abstenu ds une intention dilatoire* ».

Le régime des exceptions pr vice de forme : les exceptions de nullité pr vice de forme doivent être soulevés in limine litice, au seuil du procès. Mais tt ne pourra pas être soulevé ds les 1ere conclusion car on peut pas nous demander de soulevé des irrégularité de forme alors que les actes ne sont pas encore prit (art 112 CPC).

Art 114 CPC qu'on résume parfois avec l'adage « **en somme pas de nullité de forme sans txt pas de nullité sans grief** ». Al 1. « *Aucune acte de précisée ne peut être déclarer nul pr vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi* » d'où pas de nullité sans txt, exception « *sauf en cas d'inobservation de formalité substantielle ou d'ordre public* ».

Al.2 : « *La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public* ». Autrement dit là l'adage est correct par de nullité sans txt pas de nullité sans grief.

Si le commissaire de justice ne respect par une formalité mais xx. Ex : imaginons il oublie mais il nous remet l'acte ou remet à une prsn qui va le faire. Mm si l'acte était gravement irrégulier on s'est qd mm présenté donc on peut pas faire valoir l'irrégularité pr vice de forme.

Titre 3 : les fins de non recevoir

Chapitre 1 : notion

Art 122 CPC. Ds cette hypothèse le moyen de défense n'est pas tourner vers le drt substantiel ni vers la procédure mais vers le drt d'agir. À l'art 122 on a une def de fin de nn recevoir qui est illustré, ça veut dire que c pas limitative. Les autres fins de nn recevoir sont parfois mentionnées ailleurs, pas ex ds le code civil => art 244 « La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable [...] ».

A propos du caractère nn limitative 2 points importants :

=> la jp n'hésite pas à créer de tte pièce des fins de nn recevoir, 2 illustrations :

- le cas de ce qu'on appel « **les clauses de règlement amiable préalable** ». Il s'agit de clause insérée ds un contrat, ces clauses prévoit qu'en cas de survenance d'un différend, les parties devront tentés avant de saisir le juge de régler le conflit à l'amiable. Quid si une partie avant d'essayer de régler le différend avec l'autre partie saisi directement le juge. **Arrêt chambre mixte du 14 fev 2003** (très important) arrêt saint Valentin la cour a fait la violation de cette clause amiable d'une cause irrecevabilité de la dmd. « La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire avant de saisir le juge est une fin de nn recevoir ».
- La contradiction au détriment de l'autrui : cette contradiction n'a rien avoir avec le principe de contradiction. L'idée est que se contredire pendant un processus au détriment de son adversaire pourrait sous certaines circonstances nous priver de drt d'agir. Plus précisément, lorsQ une prsn adopterait un comportement qu'elle maintiendrai pendant un certains temps et puis revirer complètement pr tromper

l'autre partie pourrait priver de drt d'agir. Arrêt rendu en ass plénière le 27 fev 2009 : la seule circonstance qu'une partie se contredise au déterminant d'autrui n'emporte pas nécessairement une fin de non recevoir » la consécration de stopel est assez timide en drt français (c qlq chose utilisée en common law).

Arrêt du 20 sept 2011 : en l'espèce une soc agit contre l'autre. Le demandeur se trompe il va agir contre une filiale qui a été absorbée par la soc mère, or après cette absorption la filiale n'avait plus de person juridique. Au cours de la procédure la soc mère va régulariser spontanément la situation en se substituant à la soc filiale. Le procès est porté devant la cour de cass qui va casser l'arrêt et y'aura un renvoi. Devant la cour d'appel de renvoi, la soc va invoquer le défaut de perso morale pr faire tomber la procédure, au visa de principe que « nul ne peut contredire au détriment de l'autrui » la cour sanctionne la soc mère. Le fait que la soc soulève cet argument à la toute fin c un comportement déloyal.

Chapitre 2 : régime

Ce régime se marque par sa célérité.

- Faut-il un txt pr qu'il puisse y avoir une fin de non-recevoir ? Faut-il un grief ?

Il ne faut ni txt, ni grief. La JP peut créer des fins de non-recevoir et pas de grief, on l'a vu. Art 124 CPC : les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors mm que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune dispo expresse.

- Quand est-ce que l'on peut soulever une fin de non-recevoir au cours du procès ?

Art 123 CPC : on peut relever les fins de non-recevoir en tout état de cause. Cst là encore le contrepied de l'exception de nullité pr vice de forme.

Cette célérité emporte un risque important : une dmd en justice qui est irrecevable n'interrompt pas la prescription. Dès lors, le risque est que si l'on peut soulever une fin de non-recevoir en tout état de cause et éventuellement pr la tte première fois en appel, cela signifie que l'on peut la soulever tardivement si bien que le temps a passé et que l'adversaire ne peut plus agir. Par ex = j'agis la veille de la fin de prescription donc le délai s'interrompt, le défendeur soulève une fin de non-recevoir et elle est accueillie, on considère que le délai a continué à courir donc la prescription est atteinte. MAIS nuance [?] on sanctionne celui qui attendrait volontairement pr soulever une fin de non-recevoir : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Cass., com., 24 juin 2020 : contrat contenant une clause de règlement amiable, le dmdeur n'a pas tenu compte de cette oblig et a directement saisi el juge. Son adversaire n'a pas de suite soulevé cette fin de non-recevoir et a mm attendu l'instance d'appel pr la soulever, après 5 ans de procédure. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cass, vt condamner le défendeur qui a tardé à invoquer la fin de non-recevoir à des D&I à raison de son comportement purement dilatoire.

- Quid de la prsn qui doit soulever la fin de non-recevoir ?

Le juge peut relever d'office certaines fins de non-recevoir et parfois il doit le faire selon l'art 125 CPC. Il doit le faire pr les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'OP càd inobservation des délais ds lesquels doivent être exercées les voies de recours ou absence d'ouverture d'une voie de recours. Parfois le juge n'a qu'une possibilité de relever d'office les fins de non-recevoir.

Notamment, il peut relever celles tirées du défaut d'intérêt, de qualité ou de l'autorité de chose jugée. Par exception, il y a aussi des hypothèses où le juge a **l'interdiction** de relever des fins de non-recevoir : c'est l'hypothèse de la prescription, en principe le juge a l'interdiction de soulever d'office la fin de non-recevoir lorsque la prescription est acquise.

Il y a une nuance posée par l'article **126 CPC** : dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir *est susceptible d'être régularisée*, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il y a des hypothèses où la situation n'est pas susceptible d'être régularisée : le cas de la clause de règlement amiable (préalable à la saisine de la juridiction) qui n'a pas été respectée ne peut être l'objet d'une régularisation.

Thème 5. Les actes de procédure

Pr certains auteurs classiques, la procédure civile n'est qu'une succession d'actes de procédure. Les actes de procédure ont été pensés comme une espèce d'actes juridiques. Deux définitions sont généralement retenues :

- **Au sens large** : l'acte de procédure est l'acte de volonté ou écrit le constatant se rattachant à une instance judiciaire et pouvant être l'œuvre des parties et de leur mandataire ou des juges et de leurs auxiliaires.
- Dans le CPC, l'acte de procédure est entendu **au sens strict** : c'est l'acte des parties à une instance ou des auxiliaires de justice qui ont pouvoir de les représenter. Cela signifie que le jugement n'est pas un acte de procédure mais un acte juridictionnel.

L'acte de procédure invite à s'interroger sur ses auteurs et sur leur formalisme.

Partie 1. Auteurs des actes

Titre 1. Les parties

Des obligations, des charges vont peser spécifiquement sur les parties au procès : c'est pourquoi il est essentiel de connaître les parties. Ce n'est qu'exceptionnellement que des tiers vont se voir imposer des obligations dans le cadre d'un procès civil. Par exemple, l'article 11 al 2 CPC dispose que « le juge peut demander ou ordonner la production de tout document détenu par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». C'est une hypothèse où on va demander des charges à un tiers au titre d'un procès.

L'autorité de chose jugée est relative c'est-à-dire qu'elle ne vaut qu'entre les parties.

En principe, il n'y a que deux parties : un demandeur & un défendeur. Ils sont parties au procès. Mais les situations ne sont pas figées : un défendeur peut devenir demandeur en forant une demande reconventionnelle. D'une façon proche, des personnes peuvent être tiers à un procès et devenir partie en cours de procès. Au titre des demandes incidentes, les demandes en intervention font devenir un tiers partie au procès. Au cours d'un procès, certaines personnes peuvent devenir partie en lieu et place d'une autre partie : hypothèse du décès d'une partie en cours de procès. Lorsque l'action est transmissible, l'action va pouvoir être reprise par les ayants cause du défunt et ces derniers vont être substitués au défunt dans le procès et vont devenir partie alors que tiers à l'origine. La qualité de partie est donc évolutive.

Mais hypothèse ds laquelle il y a plusieurs dmdeurs et/ou plusieurs défendeurs (très classique en pratique).

Hypothèse de la pluralité de défendeurs avec les codébiteurs solidaires qui seraient poursuivis par un seul créancier (= solidarité passive) article 1313 Cc « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à tte la dette. Le paiement fait par l'un deux les libère tous envers le créancier ». Exemple des parents resp des dommages causés par leur enfant mineur.

Il peut également y avoir plusieurs dmdeurs : exemple de la solidarité active càd plusieurs créanciers solidairement titulaires d'un drt c/ un débiteur. La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger ou de recevoir le paiement de tte la créance, le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous (1311 Cc). Par ex = les titulaires d'un compte bancaire joint st créanciers de la banque ensemble. S'il y a un litige, les deux peuvent saisir la justice ensemble. Classiquement, on dit que ds ces situations, il existe des litis consorts. Le CPC préfère l'expression de cointéressés.

Cette situation pose classiquement des difficultés importantes [?] ds l'hypothèse de plusieurs dmdeurs et/ou plusieurs défendeurs, le législateur se trv confronté à un dilemme. Soit il peut affirmer l'indépendance de chacune des parties soit, au contraire, il peut être tenté de faire prévaloir l'unité du litige et considérer en somme les défendeurs et/ou les dmdeurs comme liés par le procès au détriment de leur indépendance. Un dmdeur/un défendeur a accompli seul un acte, vaut-il pr les autres ? Si on considère que oui, on ft prévaloir l'unité du litige et si on considère que non, on ft prévaloir l'indépendance des parties.

Les rédacteurs du nv code n'ont pas ft de choix tranché entre ces deux solutions mais ont formulé un principe et des exceptions aux arts **323 et 324 CPC**. Ces articles affirment un principe d'indépendance des parties. Le principe est le suivant : « chacun des cointéressés exerce et supporte pr ce qui le concerne les drts et obligations des parties à l'instance de sorte que les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profite ni ne nuise aux autres ».

En principe, s'il y a des cointéressés et qu'en première instance, ils st ts succombants (= perdent le procès), l'appel interjeté par l'un d'entre eux ne profitera pas aux autres. Ce principe ne vaut que ss certaines réserves [?] par ex article art **529 al 2 CPC** dispose que ds les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Ex = plusieurs cointéressés st en première instance triomphantes. L'un d'eux va notifier le jugement à l'unique défendeur. Le délai d'appel va courir c/ le plaideur succombant à l'égard de tes les plaideurs triomphants.

Titre 2. Leurs représentants

La représentation est le mécanisme par lequel une prsn, le représentant, peut accomplir un acte juridique au nom et pr le compte d'une autre, le représenté, et déclencher la création des effets de l'acte directement sur la tête du représenté. Ce mécanisme existe aussi ds le procès civil. Ds ce schéma représenté/représentant, ce qui ns intéresse est le représentant.

Exemple du majeur ss tutelle = pr agir en justice, le majeur ss tutelle doit être représenté par son tuteur (= représentation à l'action) mais d'autre part il existe des cas où notamment un avocat est obligatoire ds une procédure. Ds ce cas, le majeur ss tutelle devra aussi avoir un avocat (= représentation à l'instance).

Ds le cas du majeur ss tutelle par ex, le représentant soit le tuteur exerce l'action à la place du représenté. Cst le représentant qui va prendre la décision d'agir en justice car les intérêts du majeur ss tutelle st en péril.

Le représentant ne décide pas d'agir pr le représenté, cst le représenté qui a pris la décision d'agir en justice. En revanche, si action en justice il y a, le représentant à l'instance (si on décide d'en prendre un ou si on y est obligés) va accomplir les actes de procédure à la place du représenté.

Chapitre I. La représentation à l'action (= *ad agendum*)

3 façons [?]

- **Une prsn peut représenter une autre à l'action au titre d'une habilitation légale.**
Hypothèse du tuteur, des parents, des administrateurs légaux du mineur, du dirigeant de la prsn morale. On parle d'habilitation légale prévue pr les prsns incapables mais aussi pr les groupements sans personnalité morale (= copropriété d'immeubles ds laquelle les proprios seront représentés par le syndic).
- **Habilitation judiciaire** : l'habilitation est le fait du juge. Par ex lorsque l'un époux n'est pas en mesure de manifester sa volonté, il peut être représenté par son conjoint sur désignation du juge selon l'art 219 Cc.
- **Habilitation conventionnelle** : hypothèse où l'on se fait représenter à l'action alors que l'on est parfaitement capable d'agir seul en justice. Ds ce cas, le pouvoir du représentant est conventionnel car découle d'un contrat de mandat conclu avec un mandataire. Par ex cst la prsn morale qui doit normalement se fr représenter par son organe représentatif et qui décide de se fr représenter par une prsn précise.

Chapitre II. La représentation à l'instance (= *ad litem*)

Contrairement à la représentation à l'action, la représentation à l'instance est tjrs conventionnelle. Elle suppose tjrs un contrat de mandat appelé un mandat *ad litem*. Un tel mandat intervient car ds le cadre d'un procès civil il y a des actes à accomplir, qui nécessitent un formalisme particulier et des connaissances particulières. Cst pq on recourt aux services d'un avocat. D'une part, l'avocat peut être un représentant *ad litem* et cst le + fréquent mais il en existe d'autres. Parfois la loi va décider qu'un simple justiciable va être représentant *ad litem*. Par ex dvt tribunal de commerce, les parties st tenus de se fr représenter par un avocat MAIS il y a des dispenses de représentation obligatoire. Ds les cas prévus par la loi ou le règlement et spécialement ds les cas où la dmd porte sur un montant inférieur à 10 000 euros : pas obligé d'être représenté par un avocat mais cela reste donc possible. Pr le tribunal de commerce, il est décidé que lorsque la dmd est inférieur à 10 000 euros, les parties ont la poss de se faire assister ou représenter par tte prsn de leur choix.

Dvt le TJ, lorsque la dmd est inférieure à 10 000 euros, les parties peuvent se défendre elles mm mais elles peuvent aussi se fr assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la prsn avec laquelle elles ont conclu un PACS, les parents ou alliés en ligne directe etc.

D'autre part, le représentant peut avoir plusieurs missions que l'on distingue svnt assez mal. D'un côté, le mandataire ad litem peut représenter la partie à l'instance donc agit pr le compte du représenté et accomplit les actes de la procédure pr le compte du représenté. Mais le représentant ad litem peut aussi assister une partie en justice. L'art **412 CPC** distingue bien les deux : « *La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.* ». La représentation & l'assistance st en principe liées mais pas tjrs. Le mandat de représentation emporte mission d'assistance sauf dispos ou conventions contraires. Ds certains procès, une partie peut avoir un représentant ad litem et plusieurs avocats qui vt le conseiller sur le fond.

La représentation ad litem peut être obligatoire ou facultative. Pr le tribunal de commerce et pr el TJ, cst obligatoire au-dessus de 10 000 euros. Dvt la CA, la représentation est en principe obligatoire aussi sauf en matière sociale lato sensu. Dvt la Cour de cass, la représentation est aussi quasi tt le temps oblig sauf hypothèse particulières. Dvt la Cour de cass, ce st des avocats dits au conseil (d'Etat et de la Cour de cass). Elle est facultative ds certains cas et la loi va fixer + ou – généralement les prsns qui peuvent être représentants ad litem.

Le mvmt est clairement celui de l'extension de la représentation ad litem. Par ex au Conseil de Prud'homme, la représentation facultative peut se montrer désavantageuse pr le salarié notamment car les conseils etc ne st pas les mm que ceux d'un avocat.

Il existe des règles partiellement communes : le mandataire ad litem doit prouver qu'il a reçu pouvoir pr représenter son client. Pr les avocats, il y a une atténuation : ils st dispensés de produire au débat un pouvoir par lequel spécialement ils st désignés. On dit qu'ils sont « crus sur leur robe ».

Une règle véritablement commune à la représentation ad litem est que le mandat ad litem emporte présomption que le mandataire a reçu pouvoir pr accomplir ts les actes de procédure, y compris qu'il a reçu un pouvoir spécial pr les actes les + graves autrement dit pr fr ou accepter un désistement d'instance, pr acquiescer, pr accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Il s'agit d'une présomption irréfragable. Mais ce mandat ne donne pas que des pouvoirs au représentant mais aussi des devoirs selon 411 CPC : devoir d'accomplir les actes de la procédure au cours de l'instance et s'il est fait défaut à ce devoir, la responsabilité professionnelle de l'avocat est mise en cause. Ce devoir et ces pouvoirs existent jusqu'à la fin du mandat ad litem qui prend fin après l'exécution du jugement.

Mais le mandat peut aussi s'arrêter précipitamment par révocation et le mandataire/ l'avocat peut aussi y mettre fin mais qd la représentation est obligatoire, l'avocat doit trouver un remplaçant qui permettra au justiciable d'agir en justice.

Partie 2. Forme des actes

L'acte de procédure, comme tt acte, a une forme. Puisque l'acte de procédure est un acte juridique, sa forme renvoie à la notion d'*instrumentum* par opposition au *negotium*. Concrètement, le *negotium* de l'assignation (=opé juridique que réalise l'assignation) est la saisine de la juridiction avec ts les effets qui y st attachés. L'assignation est aussi le document qui doit comporter un certain nb de mentions et qui, par ailleurs, doit être porté à la connaissance par un commissaire de justice.

Derrière la plupart ds actes de procédure, il y a en vérité 2 sortes d'exigences formelles :

- Règles de forme qui encadrent la rédaction de l'acte
- Règles de forme qui gouvernent la notification des actes de procédure. L'acte de procédure doit svt être porté à la connaissance, notamment de l'adversaire, pr produire ses effets. Pr se faire, il va devoir emprunter certaines formes (= voie postale, commissaire de justice, numériquement...).

Titre 1. La rédaction des actes de procédure

Bcp d'actes de procédure st écrits. Pas tous car des procédures ne st pas écrites mais orales. Mm ds une procédure écrite, il y a une audience. Mais certains actes vt s'accomplir verbalement. Le fait d'exiger cela consiste déjà à exiger une certaine forme. Car la procédure est svt écrite ds le procès civil, les règles de rédaction des actes st importantes. Or, la rédaction de chaque acte de procédure comporte des mentions singulières. Ces formes vt varier selon le type d'acte en cause. Une assignation ne comportera pas les mm mentions que des conclusions par ex. Ces mentions vt aussi varier selon les juridictions càd que la citation en justice dvt le TJ n'aura pas exactement la mm forme que celle dvt le conseil de prud'homme ou dvt le tribunal de commerce.

D'une part, il existe des actes soumis à des règles générales de rédaction. Des dispositions ds le CPC prévoient que pr tel acte, il faut respecter, en général, telles exigences. Par ex = les actes de commissaires de justice doivent respecter certaines mentions, peu importe le type d'acte précisément (date de l'acte, nom prénom et demeure du commissaire de justice).

Les actes de procédure peuvent désormais être tt à la fois établis sur support papier mais également sur support électronique. C'est vrai pr les actes de commissaires de justice, mais aussi pr les actes du greffe depuis un décret de 2005.

Titre 2. La notification des actes de procédure

Les actes de procédure émanent svt de la volonté d'une seule prsn. Par ex = l'acte par lequel on saisit une juridiction. Parfois cet acte de saisine va émaner de 2 prsns mais cst rare [?] « requête conjointe » : on agit avec notre adversaire.

Les actes de procédure st donc svt des actes unilatéraux. Or, ces derniers, le + svt, vt produire des effets juridiques et des effets qui peuvent nuire à l'autre partie. Pr cette raison, pr que les effets de l'acte ne se produisent pas injustement c/ l'adversaire, on va exiger que la plupart des actes de procédure soient portés à la connaissance de l'autre. Ce en quoi ce st des actes juridiques unilatéraux particuliers que l'on apl des **actes réceptice**. Les actes réceptices st des actes qui ne produisent leurs effets que dès lors que portés à la connaissance de leur destinataire. Qd bien mm

ces actes auraient été écrits sur papier, si cet acte unilatéral n'est pas porté à la connaissance de l'autre : il n'existe pas juridiquement. Or, pr porter cet acte à la connaissance de l'autre, il faut respecter certaines exigences de formes supplémentaires.

Chapitre préliminaire. La notification

I. Définition

= **action qui consiste à porter qqchse à la connaissance d'un intéressé**. Cette déf distingue l'acte porté à la connaissance et l'action de porter à la connaissance. On distingue donc deux negotium :

- L'acte juridique notifié
- L'action juridique consistant à porter à la connaissance l'acte juridique

Ds le procès civil, les notifications ne st pas des actes de procédure.

Cette notion pose une difficulté. Idéalement, dès lors qu'un acte est réceptice, il faudrait que chacun ait effectivement connaissance de ts les actes qui interviennent ds le procès. Il est difficile, sinon impossible, de savoir si qqn a effectivement connaissance de qqchse. Si on était exigeant et que l'on exigeait que pr ts les actes il y ait connaissance effective pr que des effets juridiques soient produits. Alors ts les destinataires d'acte pourraient jouer sur cela. Dès lors, le drt positif va se contenter de diminutif. On va + raisonnablement fr en sorte que la connaissance des actes de procédure soit la + probable possible. Pr cela, on impose certaines formes de notification, pr parvenir à cette probabilité de connaissance. Si ces formes ont été respectées, alors peu importe que le destinataire ait effectivement eu connaissance de l'acte (LR avec AR, commissaire de justice etc).

La question importante porte alors davantage sur le fait de savoir quelles formes doivent-elles prendre.

II. La forme des notifications

Au cours d'un procès, de très nbreuses formes de notification peuvent intervenir. Un chapitre entier ds le CPC s'intitule « la forme des notifications ». Derrière les 4 catégories de formes de notification, il y a en réalité bien d'autres formes de notif tel que le format sous support papier ou sur support électronique.

Ces formes de notification vt varier. Il n'y a pas une forme de notif associée à un type d'acte de procédure. Par ex = la citation en justice peut être notifiée par un commissaire de justice et elle prend alors le nom d'assignation. Mais une citation peut être notifiée autrement, citation dvt le Conseil de Prud'homme par voie postale par ex. Le jugement aussi : **art 675 CPC** « les jugements st notifiés par voie de signification (donc par commissaire de justice) à moins que la loi n'en dispose autrement (poss par voie postale dvt le Conseil de Prud'homme) ».

Chapitre I. La signification (= sur support papier uniquement ici)

I. Les modalités de la signification

La signification est la notification faite par commissaire de justice. Elle est règlementée en détail aux arts 653 et suivants du CPC. Elle intervient assez fréquemment encore ds le procès civil. Elle va intervenir chaque fois que le code ns dit que l'on doit assigner notre adversaire. Avec l'art 675 CPC, le mode de principe pr porter à la connaissance le jugement est la signification. Enfin, ts les actes de procédure peuvent normalement être signifiés mm si la loi prévoit qu'ils doivent être notifiés par une autre forme. On peut tjrs décider de fr +.

Pr ces actes importants, on ft intervenir un commissaire de justice car on considère que ce mode de notification présente le + de garanties. D'une part, il est accompli par un pro du droit. Plus encore, elle est faite par un officier public et ministériel. Ils ont une qualité particulière qui autorise de leur faire une particulière confiance. La signification est encadrée par un formalisme très précis qui a précisément pr objet d'augmenter les chances que l'acte soit connu par son destinataire.

Une modalité de signification est la façon dt la signification peut être mise en œuvre. On en distingue 4. La 1^{ère} situation est celle de **la signification à personne** càd avec remise de l'acte au destinataire (art 654 CPC). Si le destinataire est une prsn physique, la signification à personne va consister à lui remettre l'acte de main à main. Si le destinataire est une prsn morale, l'acte va être considéré comme signifié à personne lorsqu'il sera délivré soit au représentant légal de la personne morale soit à un fondé de pouvoir soit à tte autre prsn habilitée à cet effet. La 2^{ème} modalité est la **signification faite à domicile ou à résidence** (art 655 et suivants CPC). Le commissaire de justice remet l'acte à une prsn présente au domicile et qui l'accepte, par ex au conjoint, aux parents etc. Pr une prsn morale, l'acte va être considéré comme signifié à domicile lorsqu'il sera remis à une prsn présente au lieu du siège social qui accepte de recevoir l'acte mais n'est pas habilitée à cet effet. Par ex = je remets l'acte à un agent de sécurité. La 3^{ème} modalité est **la signification faite à domicile avec dépôt de l'acte à l'étude** : ds cette hypothèse, le commissaire de justice se présente au domicile et laisser un avis de passage au domicile et conserver l'acte à son étude pdt 3 mois, à charge au destinataire de venir retirer l'acte. La dernière modalité, lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu, le commissaire de justice va dresser un procès-verbal ds lequel il indique ne pas avoir trouvé le destinataire et il va envoyer à la dernière adresse connue du destinataire une LR avec AR qui comportera une copie de l'acte de procédure notifié et une lettre simple à la mm adresse ☐ art 659 CPC, on parle de **signification 659**.

Sur la hiérarchisation des modalités de signification, ttes ces modalités de signification peuvent être mises en œuvre mais elles ne garantissent pas ttes la mm probabilité de connaissance de l'acte par son destinataire. S'il y a signification à personne, il y a de très fortes chances que le destinataire ait connaissance de l'acte. Mais ds l'hypothèse de la signification 659, les chances de probabilité de connaissance de l'acte st + limitées. Cst pq le législateur les hiérarchise ds le sens où certaines vt devoir être mises en œuvre avt les autres, qui ne pourront l'être qu'ensuite.

D'abord, on place celles qui assurent le + de chances de probabilité de connaissance de l'acte puis celles qui l'assurent moins. Avt de passer à une modalité inférieure de notification, le commissaire de justice va devoir accomplir un certain nb de recherches qu'il va devoir indiquer ds son acte de signification. Cela permettra au juge, ensuite, de contrôler l'accomplissement des diligences par le commissaire de justice.

Tt en haut de la hiérarchie, on trv la signification faite à personne [?] art 654 al 1 CPC : « la signification doit être faite à personne ». Cela implique que le commissaire de justice, doit avt tte chose, tenter de remettre l'acte directement au destinataire. En théorie, le commissaire de justice doit en fr bcp pr parvenir à cela car l'art 655 CPC dit que ce n'est que si la signification à prsn s'avère impossible que l'acte pourra être délivré par l'huissier à domicile ou à résidence. Donc à défaut de signif à prsn, il y aura signif à domicile mais cette dernière suppose qu'il y ait qqn au domicile et que cette prsn accepte de recevoir l'acte. Or, il peut n'y avoir prsn au domicile ou alors qqn est présent mais refuse de recevoir l'acte. Ds ce cas-là, on passe à la 3^{ème} modalité qui correspond au dépôt de l'acte à l'étude. A ce stade, le commissaire de justice va devoir porter une particulière attention au fait que cela corresponde bien à l'adresse du domicile. Cass., 12 juin 2025, 2^{ème} civ. [?] la seule mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire. Or, il y a des situations où le commissaire n'a connaissance d'aucune de ces notions donc on passe à la signification 659. Le commissaire va alors dresser un procès-verbal de recherche infructueuse ds lequel le commissaire de justice va fr état de ttes les recherches qu'il a accomplies et qui se st avérées infructueuses. Cst là que le drt positif exige bcp du commissaire de justice : il doit opérer des vérifications en s'informant auprès de la mairie, des voisins etc. Il doit fr des recherches + individualisées si le destinataire est un avocat par il doit se renseigner à l'ordre des avocats etc.

Pr les prsns morales, les choses st + simples : l'art 659 CPC est activé bcp + rapidement. L'al 4 de l'art 659 : les dispos du présent article st applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS. Dès lors, soit le commissaire de justice se présente au lieu indiqué comme étant le siège social et y trv bien l'établissement de la prsn morale. Mais, si la prsn morale n'a pas d'établissement au lieu indiqué comme étant son siège social au RCS, le commissaire constate qu'il n'y a pas de siège social à ladite adresse et ses recherches st ici considérées infructueuses.

II. La date de la signification

La question de la date d'une signification est svt essentielle. Les actes de procédure emportent des effets à l'égard de leurs destinataires et cst pr cela qu'on les signifie. Or certains effets supposent de connaître précisément la date de la signification. Par ex = la date du jugement est signifiée car le délai de recours commence à courir dès cette date. Théoriquement, la question est aussi intéressante car permet de comprendre ce qu'est une logique formaliste. L'art 664-1 CPC : « la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne à domicile, à résidence ou ds le cas mentionné à l'art 659 celle de l'établissement du procès-verbal ».

Un commissaire de justice ns é le jugement entre nos mains, le délai d'appel commence à courir. Le commissaire de justice se rend chez moi et qqn accepte de recevoir l'acte et le délai d'appel part. S'il n'y a prsn chez moi, il le dépose à son étude et le délai d'appel part. Pareil pr la signification 659, le délai part. Pr celui qui ft signifier l'acte, l'avantage est que le destinataire de l'acte ne peut pas s'opposer à ce que l'acte signifié produise un effet à son égard. S'il se cache, 659 et le délai d'appel partira. S'il tarde à aller chercher l'acte à l'étude, risque d'instrumentalisation donc on évite cela en faisant courir le délai dès qu'il a rapporté l'acte à l'étude.

Cette réglementation a sa logique. Ds ttes ses hypothèses, le moment où le délai commence à courir est celui où le commissaire a terminé ses recherches.

Chapitre II. La notification en la forme ordinaire

En pratique, et pas seulement, on confond svnt notification et notification en la forme ordinaire. La notification est une catégorie générale qui englobe celle en forme ordinaire, notamment. La notif en la forme ordinaire n'est qu'un type de notification.

L'expression « notification en la forme ordinaire » ne veut pas dire que c'est la notif de principe, en effet c'est la signification. Cela veut tout simplement dire que ce type de notifs est – solennel que d'autres et + conforme aux modes de communication que l'on peut employer ds la vie de tous les jours.

L'art 667 CPC prévoit 2 modalités de notif en la forme ordinaire :

- La voie postale : une lettre simple, recommandée avec AR...
- La remise de l'acte au destinataire c/ émargement ou récépissé

Ces notifs faites en la forme ordinaire ont une vertu par rapport à la signification, elles st + simples, + accessibles mais surtt – cher ! Une assignation coûte environ 90 euros donc l'un est bcp – onéreux que l'autre et mm la remise c/ récépissé ou émargement est gratuite. En revanche, c'est – sécurisé.

➤ *Quelle va être la date du doc que l'on va porter à la connaissance de notre adversaire par voie postale ou remise c/ émargement ou récépissé ?*

Pr certaines modalités de notifs en la forme ordinaire, c'est très simple. Par ex = en cas de remise c/ émargement ou récépissé. On donne par ex le doc au greffe. **Art 669 al 2 CPC** : la date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

Pr d'autres modalités de notif en la forme ordinaire, comme la voie postale, c'est + complexe. En cas de recours à la lettre simple, pas de pb car implique qu'aucun délai ne va courir. Pour les LR avec AR, à l'origine la date de la notif était celle de la présentation de la lettre. La solution était mauvaise pr le destinataire de la lettre car on ne distinguait pas les situations entre celui qui refuse de recevoir la lettre et l'absence du destinataire à son domicile. La solution était aussi sévère pr l'expéditeur de l'acte ds le cas des actes notifiés à une partie dt les intérêts peuvent être atteints. Si on adopte la technique de l'effet courra à compter de la présentation de la lettre à la juridiction, mais que je veux interjeter appel par voie postale et qu'il y a une grève : c'est mort.

On a donc importé une règle du drt allemand : **la règle de la double date**. **Art 668 CPC** dispose que « la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ». Cette règle apporte la solution aux deux problématiques de la règle précédente. Si la notif ft courir un délai d'appel, sera prise en compte la réception de la lettre et nn plus sa simple présentation. Ainsi, c'est + protecteur à l'égard du destinataire de l'acte.

Chapitre III. La notification entre avocats

Arts 671 et suivants du CPC. Cette notif entre avocats est utilisée pr ce que l'on apl « les actes du Palais » et précisément car ces actes de procédure s'échangeaient à l'intérieur du Palais. En pratique, l'acte notifié entre avocats était les conclusions.

Deux modalités existent tjrs. D'abord, ds la notif entre avocats, il y a une signification simplifiée càd une notif faite par commissaire de justice mais + simple. Cette signification simplifiée va avoir lieu par l'intermédiaire d'un commissaire de justice que l'on nomme « huissier audiencier ». Ce dernier tient un rôle au sein du procès, ouvre les portes, appellent les parties etc. Cet huissier audiencier va transmettre les actes entre avocats [?] **672 CPC.** Ensuite, l'autre hypothèse est la remise directe en double exemplaire à l'avocat destinataire. Ds les faits, cette remise n'était pas si directe que ça. Ajd, la majorité des communications se fait via un réseau le « RPVA : réseau privé virtuel avocats ». Par ailleurs, le RPVJustice gère la communication à destination de la juridiction. Les deux sont reliés donc ajd la communication entre avocats et entre avocats & juridictions se fait de manière dématérialisée.

Pr conclure, ajd chaque mode de notif a, en somme, son pendant numérique. Par ex = depuis décret du 15 mars 2012, les parties peuvent être destinataires d'actes signifiés électroniquement. Il faut, en amont, consentir, au fait de recevoir électroniquement des actes signifiés. Le commissaire de justice doit le placer ds un endroit sécurisé et on sera notifié par courriel qu'un acte a été mis à dispo sur le site ds ce coffre-fort numérique.

Il existe ce que l'on peut appeler une forme de notif en la forme ordinaire sur support électronique. Depuis un décret de 2019, a été prévu ce que l'on apl le « portail du justiciable ». On y accède en s'identifiant via FranceConnect. L'idée est de permettre aux justiciables, à terme, de suivre leurs procédures en ligne et notamment de recevoir sur ce portail des actes de procédure. Ajd, il existe. On peut parfois initier des actions en justice de manière dématérialisée.

Décret du 8 juillet 2025 prévoit une modif de la partie du code dédiée à la communication électronique, qui se situe du côté des arts 748-1 et suivants. Spécialement, ce décret prévoit que ok il faut l'accord des justiciables pr leur transmettre des actes de façon dématérialisée. Art 748-2 CPC dispose que « le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'art 748-1 doivent consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à – que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication ». Or, des dispos existent notamment pr les avocats. Dès qu'un avocat est inscrit, il accepte d'en recevoir de manière dématérialisée.

Un alinéa 3 y a été ajouté et prévoit que « vaut consentement pr tte l'instance le dépôt d'une requête numérique via le portail du justiciable. Ce consentement est irrévocable ».

Thème 6. Le déroulement de l'instance

Partie 1. L'introduction de l'instance

Art 1 CPC : seules les parties introduisent l'instance etc.

Titre 1. La demande initiale

La dmd initiale est celle par laquelle la procédure débute. Elle peut prendre plusieurs formes :

Chapitre 1. L'introduction de l'instance par assignation

L'assignation est l'acte de commissaire de justice par lequel le dmdeur cite son adversaire à comparaître dvt le juge, selon l'art **55 CPC**. Ce mode d'introduction de l'instance est le principe dvt spécialement le TJ. **Art 750 al 1 CPC** : la dmd en justice est formée par assignation. Il faut donc respecter un formalisme important. La signification est une dmd initiale qui apl le respect de certaines formes prévues par l'art **54 CPC** (indiquer la juridiction saisie, l'objet de la dmd...). Il y a aussi un formalisme spécial à l'assignation, qui doit respecter des formes supplémentaires. Il faut indiquer le lieu, jour et heure de l'audience, un exposé des moyens en fait et en droit et par ailleurs la liste des pièces sur laquelle la dmd est fondée. Comme l'assignation intervient par commissaire de justice, il y a des formes à respecter par tt commissaire de justice : l'acte doit être daté, nom, prénom, demeure et signature du commissaire de justice et les coordonnées du destinataire prsn physique ou morale. Ttes ces formes ne st pas suffisantes, il y a aussi des formes à respecter dvt les juridictions. Par ex dvt le TJ réglementation spéciale de l'assignation **752 et 753 CPC**.

Chapitre 2. L'introduction de l'instance par requête

La requête est l'autre gd mode d'introduction de l'instance. Il y a en réalité 2 formes de requête **754 CPC**

- **La requête unilatérale** : elle saisit la juridiction sans que l'adversaire en soit préalablement informé. Initialement, ce mode particulier de saisine de la juridiction a été pensé pr introduire les procédures non contradictoires (= injonction de payer ; ordonnance sur requête...). **Mais c'est devenu le mode ordinaire de saisine lorsque la représentation n'est pas obligatoire**. Par ex dvt le Conseil de Prud'homme, la représentation en 1^{ère} instance n'est pas obligatoire et on peut y aller seul. Une fois le Conseil de Prud'homme saisi, on va informer le défendeur et ce dernier va pouvoir participer au procès.
- **La requête conjointe** : remise ou adressée au greffe conjointement par les parties. Ells soumettent ensemble leurs prétentions respectives au juge et ls pts sur lesquels elles st en désaccords, leurs moyens de fait et de droit. Svt, les parties ne st pas ds une situation où elles s'entendent donc cst une pratique très rare.

Ces 2 modalités peuvent être utilisées mais pas tt à fait ds les mm cas. Par ex = dvt le TJ, la dmd doit être formée par requête lorsque le montant de la dmd n'excède pas 5 000 euros. L'art 750 CPC dit que ds ts les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. Une sorte de faveur est faite à la requête conjointe. Nn seulement ces requêtes st soumises au formalisme valable pr ttes les dmds initiales mais en + de cela, formalisme spécial propre à la requête en général prévu à **l'art 57 CPC**. Ainsi, outre les mentions de l'art 54 CPC, une requête va devoir contenir un certain nb de mentions. Qd la requête est formée par une seule partie, elle doit indiquer nom, prénom et domicile du dmdeur mais aussi du défendeur. La requête doit aussi indiquer les pièces sur lesquelles la dmd est fondée. L'art 757 CPC : formalité dvt chaque juridiction. Notamment, dvt le TJ, la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la dmd, les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions qui sont jointes à sa requête en autant de copies que de prsns dont la convocation est demandée. Cela ns dit bien que la procédure va être contradictoire.

Titre 2. La saisine de la juridiction

Cst à partir de là que le juge est saisi, qu'il doit statuer et que les parties aussi st soumises à certaines obligations. En cas d'assignation, le moment de la saisine de la juridiction n'est pas celui où on va mandater le commissaire de justice pr qu'il communique la citation au défendeur. De la mm façon, le moment de la saisine, en cas d'assignation, ne correspond pas au moment où le commissaire de justice remet la citation. Il n'y aura saisine que lorsque l'assignation, portée à la connaissance du défendeur, sera placée/enrôlée (= désigne l'enregistrement de l'affaire au rôle du tribunal). La juridiction va alors ouvrir un dossier pr l'affaire, on donne un n° de rôle à l'affaire et pr qu'il ait lieu valablement, il faut qu'une copie de l'assignation soit délivrée au greffe et art 754 CPC, dvt le TJ, l'assignation doit être déposée au greffe au – 15 jours avt l'audience. Sinon caducité qui ft que l'assignation est privée d'effet. La requête saisit la juridiction à sa remise au greffe soit qd elle a été déposée au greffe soit envoyée.

Partie 2. L'instruction de l'affaire

= période pdt laquelle l'affaire est mise en état d'être jugée.

Cst pq on parle + fréquemment en PC de « mise en état de l'affaire » plutôt que d'instruction de l'affaire. S'il y a aussi une instruction en matière civile, est car cette phase est aussi le moment où le juge va s'instruire, prendre connaissance des éléments de l'affaire. Au cours de cette phase, des arguments st échangés par les parties, échange des moyens de fait, de droit et leurs pièces. L'objectif est qu'à la clôture de l'instruction, l'affaire est en état d'être jugée. On y parvient classiquement par la mise en état judiciaire de l'affaire et de façon plus nouvelle par la mise en état conventionnelle de l'affaire.

Titre 1. La mise en état judiciaire

Il n'y a pas ds le CPC de dispo générale sur la mise en état judiciaire. On voit cmt se déroule la mise en état dvt certaines juridictions. Par ex dvt le TJ, il est prévu que l'instruction de l'affaire peut se dérouler de diffs façons : **soit** la procédure est orale et ds ce cas-là l'instruction de l'affaire va s'opérer de façon assez informelle, autrement dit les txts ne précisent pas ce qu'il convient de faire pr mettre l'affaire en état d'être jugée et le juge décide de ce qu'il faut faire **soit** la procédure est écrite (principe dvt le TJ), les choses sont mieux encadrées : une 1^{ère} audience va avoir lieu que l'on apl l'audience d'orientation qui permet d'orienter l'affaire vers un circuit donné. A cette audience d'orientation, le juge de la mise en état va d'abord dmder aux parties si elles envisagent une mise en état conventionnelle. Si oui, on bascule sur cette réglementation. Si elles n'en veulent pas, 3 circuits selon le degré de complexité de l'affaire :

- **Circuit court** : qd l'affaire est prête à être jugée dès l'audience d'orientation, au regard des seules 1^{ères} conclusions échangées par les parties. Ds ce cas lors de l'audience d'orientation, le président de formation de jugement va renvoyer l'affaire à une audience de jugement dt il fixe la date. Cette situation est en pratique très rare.
- **Circuit intermédiaire** : lorsque l'affaire est presque en état d'être jugée lors de l'audience d'orientation, le juge peut décider un report à une nvlle audience. Ds ce cas, entre temps, des

échanges de conclusions, de pièces et pouvoir avoir lieu entre les parties et lors de la même audience, le président de la formation de jugement décidera s'il est possible de renvoyer l'affaire à une audience de jugement.

- **Circuit dit « long », mise en état au sens strict :** hypothèse la + courante. A l'issue de l'audience d'orientation, lorsque l'affaire est assez complexe, le président de la formation de jugement va nommer un juge de la mise en état dont le rôle est précisément de mettre le litige en l'état d'être jugé.

Titre 2. La mise en état conventionnelle

C'est donc la 1^{ère} question que pose le juge lors de l'audience d'orientation. Les parties peuvent accepter ou refuser. A l'origine, loi du 22 déc. 2010 qui introduit dans le Cc un nouveau type de contrat que l'on applique « la convention de procédure participative ». Cette convention avait initialement un objet principal : permettre aux parties, assistées de leur avocat, de tenter de régler leur litige à l'amiable. Dès cette époque, on avait envisagé que cette convention pourrait ne pas être un succès. On pourrait estimer avoir perdu du temps en tentant de s'entendre avec notre adversaire. Pour éviter cela, on leur a permis en cas d'échec de la conciliation d'accéder de façon simplifiée et accélérée à la juridiction.

En 2016, on a voulu aller + loin avec 2 lois, avec cette réforme on a permis que les conventions de procédure participative puissent être conclues avec pour seul objectif la mise en état du litige. C'est dire que les parties en concluant s'engagent toutes deux à mettre elles-mêmes leur litige en l'état d'être jugé. Elles vont s'engager à s'échanger des conclusions, respecter certains délais, prévoir entre elles possiblement des mesures d'instructions par l'intervention d'un expert etc. Le but de cette réforme est d'externaliser la tâche, de juridictionnaliser une tâche qui incombe normalement au juge.

Décret du 18 juillet 2025 [?] il ressort de cette réforme qu'aujourd'hui la mise en état conventionnelle dans le CPC est présentée comme le principe : l'article 127 CPC dispose que « dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement ». Le principe et l'exception sont donc inversés. Al 2 : « Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire ».

Par ailleurs, cette mise en état conventionnelle ne passe plus nécessairement par la conclusion d'une convention de procédure participative assistée par avocat. Cette mise en état conventionnelle peut suivre une forme simplifiée même sans avocats. L'espoir est que le processus soit + léger donc + accepté par les parties. Les parties ou leur avocat vont déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, fixer elles-mêmes les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces, consigner des auditions de chacun, des parties et de toute personne acceptant de fournir un témoignage sur les faits.

Cela ne signifie pas que durant cette instruction conventionnelle, le juge ne peut pas intervenir [?] le juge reste compétent pour statuer sur les demandes liées à la convention, sur les incidents qui pourraient survenir, ordonner des mesures conservatoires ou provisoires, fins de non-recevoir etc s'il est éventuellement saisi.

Partie 3. Les débats

Arts 430 et suivants du CPC. Les débats sont véritablement oraux, ils ont lieu lors d'une audience. Cela ne veut pas dire qu'avant il n'y aura pas eu de débats (échange de conclusions etc). Les audiences sont publiques devant les juridictions civiles françaises. Par exception, les audiences sont parfois fermées au public [?] décision rendue en chambre du conseil. La loi prévoit expressément ces cas et l'article **435 CPC** prévoit que « le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou si toutes les parties le demandent ou s'il survient encore des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ».

À l'audience, tout débute par les mots du président de la formation de jugement. Ce moment précis où on déclare les débats ouverts est important du point de vue de l'interruption de l'instance : en aucun cas l'instance est interrompue si l'événement survient ou est notifié après ouverture des débats [?] **art 371 CPC**. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats [?] **art 799 CPC**.

Ensuite, le président de la juridiction laisse la parole aux parties, à leurs représentants mais demeure le chef d'orchestre des débats. Il va d'abord donner la parole au juge de la mise en état et lui demander de résumer l'affaire. Il sera le rapporteur du dossier car c'est celui qui connaît le mieux le dossier.

Puis, on retrouve les parties : le demandeur va prendre la parole le premier puis le défendeur va être invité à prendre la parole. Des répliques sont possibles à l'oral. Un autre acteur qui peut prendre la parole à l'audience est le ministère public : son rôle est extrêmement complet en matière civile. De la même façon qu'en matière pénale, le ministère public peut être partie principale au procès en matière civile c'est-à-dire qu'il va être le + souvent demandeur ou parfois défendeur et dans ce cas-là c'est une véritable partie au procès. On déroge à la nécessité d'un intérêt direct et personnel. Le ministère public peut agir en justice dans les cas spécifiés par la loi. Parfois il peut plus généralement agir pour la défense de l'OP. C'est ce que prévoit **l'article 423 CPC**.

Dans ces hypothèses, lorsque le MP est partie principale, soit demandeur soit défendeur, il va prendre parole à l'audience selon sa qualité. S'il est défendeur, il prendra la parole en second. La grande particularité en matière civile est que le MP peut aussi être partie jointe : cela signifie que le MP va intervenir et donner son avis, ainsi il va nécessairement prendre partie pour soit le demandeur soit le défendeur mais il s'agit toujours de défendre l'IG. **Art 424 CPC** : le MP intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. Dans ce cas, le MP prend la parole à la fin, une fois que demandeur et défendeur auront répliqué. Pendant toute la phase d'échange entre les parties, le président de la formation de jugement ou l'un des juges qui l'accompagne va pouvoir inviter les parties à fournir des explications et en cela l'audience se veut interactive. Les magistrats peuvent donc demander des éclaircissements en droit, en fait et c'est aussi à ce moment-là que le juge va soumettre à la discussion les moyens qu'il aurait relevés d'office. S'il le décide, il va le faire valoir à l'audience et les parties vont faire valoir leurs arguments. Lorsque la juridiction est éclairée, le président de la formation de jugement va ensuite faire cesser les plaidoiries ou les observations fournies par les parties. Les parties donnent donc leurs explications avec limite de **l'article 441 CPC** :

« la juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire ».

Une fois l'audience terminée, intervient la clôture des débats. On a vu qu'elle n'était pas tt à fait insurmontable. En principe, elle empêche tt nouvel échange entre les parties et entre les parties et la juridiction. **Art 445 CPC** : « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vu de répondre aux arguments développés par le MP ou à la dmd du président ds certains cas prévus ds les arts 442 ou 444 ». En plus, exception en matière de loyauté des débats : si mon adversaire a été déloyal pdt l'instance et que j'en prends connaissance après clôture des débats, la JP autorise à communiquer cette pièce cachée etc.

Les débats peuvent parfois être réouverts : le président de la formation de jugement peut ordonner la réouverture des débats et il doit parfois mm le faire notamment chaque fois que les parties n'ont pas été à mm de s'expliquer contradictoirement sur des pts de fait, de droit évoqués au cours de l'audience.

Partie 4. Les incidents relatifs à l'instance

Les choses peuvent se passer d'une autre manière que celle prévue par le schéma classique vu précédemment. Certaines circonstances changent le cours du procès et donnent lieu à des incidents : interruption, suspension et extinction de l'instance.

Titre 1. L'interruption de l'instance

L'instance est interrompue lorsqu'un évènement survient et affecte la situation perso d'une partie ou de son représentant. Cet évènement empêche le plaideur d'assurer sa défense. En réaction, la procédure s'adapte pr protéger la partie jusqu'à ce qu'il retrouve une aptitude à la contradiction. Une fois qu'il aura recouvré son aptitude à la contradiction, l'instance va reprendre après avoir été interrompue, elle reprendra en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Pas le mm système que pr la prescription où après interruption, on repart à zéro.

Chapitre 1. Événements interruptifs

L'art 369 et 370 CPC liste ces évènements :

Art 369 : L'instance est interrompue notamment par la cessation de fonction de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ou par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Cette situation perturbe le processus de défense.

Art 370 : A compter de la notif qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie ds les cas où l'action est transmissible. Par ailleurs, l'instance est également interrompue par la cessation de fonction du représentant légal d'un mineur et de la prsn chargée de la protection juridique d'un majeur.

Chapitre 2. Conséquences de l'interruption

Il faut protéger la prsn en faveur de laquelle l'instance est interrompue. Pr le protéger, les actes accomplis ou les jugements passés en force de chose jugée obtenus après interruption de l'instance vt être réputés nonavenus. L'interruption de l'instance entraîne interruption de certains délais, par ex interruption du délai de caducité de la déclaration d'appel. Les txts disent que lorsque l'on forme une décl d'appel, on a 3 mois, à compter de la décl d'appel, pr conclure. L'interruption de l'instance va avoir pr effet d'allonger ce délai. Pr autant, mm s'il y a interruption de l'instance, il n'y a pas dessaisissement du juge. L'instance est interrompue mais elle peut être reprise. Aucun délai n'est prévu pr obliger les parties à reprendre l'instance. Cela ne veut pas dire que l'on peut reprendre l'instance comme bon ns semble d'abord pcq le juge peut inviter les parties à l'informer de leurs initiatives en vue de la reprise de l'instance. Il y a le juge mais aussi l'autre partie qui ne souffre d'aucun désordre ds sa défense. Cette dernière peut citer l'autre en reprise d'instance [?] **art 373 CPC**. Par ex = un dmdeur qui veut obtenir une décision de justice assigne un défendeur qui meurt au cours de la 1^{ère} instance, l'action est transmissible aux héritiers, l'instance est interrompue le tps de savoir si les héritiers acceptent ou nn la succession et le dmdeur peut s'impatier : il va contraindre ses nvx adversaires à reprendre le débat judiciaire par voie de citation.

Titre 2. La suspension de l'instance

Certains évènements empêchent la poursuite de l'instance. On pourra reprendre l'instance exactement là où on l'a arrêté. La diff majeure avec l'interruption est que les actes accomplis pdt la suspension de l'instance st réguliers alors les actes st nnavenus ds l'interruption MAIS les effets de ces actes sont suspendus jusqu'à la reprise de l'instance. Les cas de suspension de l'instance st énumérés à **l'art 377 CPC**.

En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Chapitre 1. Le sursis à statuer

Cst le cas de la QPC par ex.

Ce sursis emporte plusieurs conséquences. La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance mais pas indéfiniment : pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine : **art 378 CPC**. Par ex = une QPC est posée par une partie, soit il y a refus de la transmission de la QPC et ds ce cas l'instance reprend lors du refus soit il y a transmission de la QPC et ds ce cas-là l'instance ne reprendra que lorsque le Conseil Constitutionnel se prononcera sur la QPC.

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Par ailleurs, le sursis à statuer entraîne l'interruption d'un délai particulièrement menaçant : **le délai de péremption** [?] **art 392 CPC** : « à l'issue du sursis à statuer, un nv délai de 2 ans court ».

Chapitre 2. La radiation du rôle

Il s'agit d'une sanction du défaut de diligence de ttes les parties. Ds ce cas, l'instance va être suspendue. Cette radiation du rôle peut être prononcée mm d'office par le juge chaque fois que les parties n'auront pas accompli les actes de procédure ds les délais requis. Ds ce cas-là, l'affaire est

supprimée du rôle c-à-d supprimée du rang des affaires en cours dvt la juridiction : **art 381 CPC**. Or, cette radiation est + dangereuse. Certes la radiation n'éteint pas l'instance et l'affaire pourra tt à fait être rétablie après que les parties ont justifié de l'exécution des diligences qui leur incombent. Mais en cas de radiation du rôle, le délai de péremption de 2 ans n'est pas suspendu selon **392 CPC**. Les plaideurs, sanctionnés, vt donc disposer de 2 ans à compter du dernier acte de procédure pr dmder le rétablissement de l'affaire. Or, ce délai peut être rapidement acquis d'autant que le dernier acte de procédure peut être lointain. Si on rétablit l'affaire au rôle, l'affaire va se poursuivre ds l'état où elle se trouvait avt la radiation du rôle.

Chapitre 3. Le retrait du rôle

La diff avec la radiation est que cette dernière est une sanction alors que le retrait du rôle trouve son origine dans la volonté des parties. Par ex les parties ft valoir leurs arguments, mais que l'un se rend compte que l'autre n'a pas tort : il va préférer se concilier avec son adversaire. Donc s'ils s'entendent le litige est terminé et s'ils n'y parviennent pas, l'affaire sera rétablie au rôle de la juridiction. Sur le délai de péremption, l'enjeu est le mm que pr la radiation : le délai de péremption n'est pas suspendu par le retrait du rôle, les plaideurs disposent donc d'un délai de 2 ans à compter du dernier acte de procédure (392).

Titre 3. L'extinction de l'instance

L'instance peut s'étendre de 2 façons : à titre principal & accessoire.

Chapitre 1. L'extinction à titre principal

L'instance peut s'éteindre à titre principal au regard de plusieurs évènements : par le désistement d'instance ; par la caducité de la citation en justice. Par ex = l'assignation dvt le TJ doit être enrôlée ds les 15 jours de l'audience à peine de caducité (**art 754 CPC**).

L'autre cause essentielle d'extinction d'instance à titre principal est la péremption d'instance.

I. Les conditions de la péremption

Cst la sanction d'une inaction particulièrement prolongée. L'instance est donc périmée, l'art **386 CPC** dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences pdt un délai de 2 ans. Il faut articuler cette sanction avec l'interruption et la suspension de l'instance. En cas d'interruption de l'instance, le délai de péremption est lui mm interrompu. Ce délai ne va recommencer à courir de zéro qu'à compter de la reprise de l'instance. En cas de suspension de l'instance, le délai continue à courir, ce qui laisse ttefois la poss aux parties d'accomplir des diligences qui seraient interruptives du délai de péremption.

A. Quel comportement est sanctionné ?

L'inaction des parties pdt 2 ans mais s'il peut y avoir péremption lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pdt 2 ans, cst à la condition que les parties soient tenues d'accomplir des diligences particulières mises à leur charge par la juridiction. A l'inverse, si la juridiction n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière à accomplir, la péremption ne peut pas jouer.

Cass., 2^{ème} civ., 10 oct. 2024 [?] en l'espèce les parties n'avaient accompli aucune diligence mais elles n'avaient plus de diligences à accomplir en vue de l'audience. Les juges du fond avaient été sévères à l'égard de ces parties et ils avaient considéré que ces parties auraient dû demander au juge de statuer pour se montrer actives et échapper au délai de péremption. La cour de cass ne le considère pas et dit qu'on ne pouvait attendre des parties qu'elles sollicitent la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le délai de péremption.

Cass., 2^{ème} civ., 11 sept. 2025 [?] en procédure orale, les parties ne sont en principe pas tenues d'échanger des conclusions écrites avant l'audience des débats. Tout peut se passer à l'audience si bien qu'une fois que les parties ont rempli les formalités minimales exigées par le code notamment former une demande d'appel, elles ne sont plus tenues d'accomplir une diligence particulière. Dès lors, elles ne peuvent pas être sanctionnées si elles restent inactives après la déclaration d'appel pendant 2 ans.

B. Quand ?

L'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligences pendant 2 ans mais la question est de savoir quand commence ce délai de 2 ans. La JP a précisé ce moment : **Cass., 1^{ère} civ., 14 nov. 2024** [?] soit un délai a été imparti par la juridiction aux parties pour accomplir des diligences et dans ce cas le délai de péremption court à l'expiration du délai donné. Par exemple je vous ai donné 2 mois pour accomplir cet acte, vous ne l'accomplissez pas donc le délai court à l'issue des 2 mois. Soit le juge ne précise pas de délai et le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences à accomplir.

Quand agir pose la question de savoir s'il peut y avoir interruption du délai de péremption ? Il peut l'être, mais par quoi ? Il peut être interrompu par une diligence des parties, diligence réalisée par une partie manifestant sa volonté de poursuivre l'instance. Il faut donc des diligences interruptives mais pendant l'instance, il y a eu des hésitations concernant la notion de diligence interruptive. Parfois la Cour de cass a jugé que pour que la diligence soit interruptive, elle se contente de poursuivre l'instance. Dans d'autres hypothèses, elle a exigé que la diligence fasse progresser, apporte quelque chose à l'instance. Parfois, la Cour de cass n'a considéré comme interruptives de péremption que les diligences des parties par lesquelles les parties avaient voulu interrompre le délai de péremption. D'autres fois, la Cour de cass s'est tout à fait désintéressée de cette volonté.

Cass., 2^{ème} civ., 27 mars 2025 [?] la cour de cass précise enfin ce qu'elle entend par diligence interruptive de la péremption. « Il convient de considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait sont appréciées souverainement par le juge du fond ». Par exemple = en l'espèce, il y avait eu retrait du rôle car les parties avaient tenté de s'entendre, elles n'y parvenaient pas finalement. En l'espèce, une partie adresse un courrier au juge pour lui faire savoir que la médiation a été un échec. La partie demande le rétablissement de l'affaire au rôle et par ailleurs la convocation des parties à une prochaine audience pour reprendre le cours de l'instance. Au contraire

des juges du fond, la Cour de cass considère que cette lettre manifestait la volonté de la partie de continuer l'instance et constituait une diligence interruptive de péremption.

C. Qui peut relever la péremption ?

Elle peut être dmdée par l'une des parties au litige et le défendeur par ex peut y avoir intérêt s'il voit que le dmdeur n'a rien ft pdt 2 ans. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être dmdée ou opposée avt tt autre moyen.

Le juge peut relever d'office la péremption de l'instance, il le peut depuis un décret du 6 mai 2017 [?] manifestation du souhait du législateur d'accélérer les procès.

D. Quel juge saisir ?

La juridiction compétente pr statuer sur la péremption est la juridiction saisie de la dmd principale.

II. Les effets de la péremption

Lorsqu'elle est constatée, la péremption éteint l'instance à titre principal mais elle laisse subsister l'action [?] **arts 385 et 389 CPC**. Cela signifie qu'il peut y avoir péremption mais que les parties pourraient possiblement à nouveau saisir le juge ensuite. Le piège réside ds le jeu de la prescription.

Art 2243 Cc : si l'instance est périmée, la dmd en justice perd le bénéfice de son effet interruptif de prescription.

Chapitre 2. L'extinction à titre accessoire

L'extinction de l'instance est à titre accessoire car elle est la conséquence non pas de l'inaction des parties mais d'un autre évènement, qui st listés ds le CPC et par ex en cas d'acquiescement au jugement, à la dmd...

Il peut aussi y avoir extinction à titre accessoire en cas de désistement de l'action : on a gi en justice et on décide de se désister par ex parce qu'on s'est rendu compte que notre adversaire avait des arguments sérieux. Mais aussi en cas de décès de l'une des parties si l'action est intransmissible par ex le divorce. Si l'action est transmissible, au contraire, le décès entraîne interruption puis reprise possible de l'instance.

Il y a encore extinction de l'instance à titre accessoire en cas de transaction : contrat spécial qui a pr particularité de prévoir que les parties mettent un terme à leur litige par des concessions réciproques. S'il y a transaction, alors l'instance s'éteint à titre accessoire.

Thème 7. Le jugement

Le jugement c un acte dont l'auteur est le juge . Le juge est l'auteur diffèrent actes, il existe ce qu'on appelle des **mesures admin judiciaire**. Si le juge décide de radier = une mesure admin judiciaire. Par là on veut dire que le juge joue un rôle d'admin d'instance (il rend pas un jugement). Le propre de ce mesure est qu'y a pas de recours possible.

À côté des mesures, le juge peut prendre un **jugement contentieux**, par ce jugement il tranche une opposition entre 2 parties. D'autres catégorie: **Les jugements gracieux** => ils interviennent qd y'a pas d'opposition (art 25 CPC), le juge statue en jugement gracieux lorsQ en absence du litige il est saisi d'une instance dont la loi égide en raison de la nature de l'affaire ou du qualité du requérant, qu'elle soit soumise à

son contrôle. **Ex** : en matière de divorce par consentement mutuel judiciaire. Donc les parties sont d'accord pr se divorcer (ils sont d'accord sur le principe et les effets du divorce) => pas d'opposition. Pck les deux parties s'entend sur tout elles vont être amener à rédiger une convention, cette convention va devoir être soumis au contrôle du juge. Art 232 CC « *Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé* », l'art 1088 CPC nous dit « *Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse* ».

Tout ces actes rentre t il ds la catégorie du jugement ? : ds une vision stricte, le jugement c l'acte juridictionnel par lequel on tranche un litige par l'application d'une rgl donnée. Si on retient cela, alors sont exclus de la catégorie du jugement les mesures d'admin judiciaire. On doit aussi exclure les jugements gracieux car ces jugements ne tranchent rien vu qu'y a pas de litige. Ds une vision plus large, le cortège de l'acte juridictionnel c n'est plus trancher le litige avec la rgl applicable, c tout simplement l'exercice d'un contrôle en drt par le juge. Ds ce cas on rajoute les mesures administratives judiciaires et les jugements gracieux.

On distingue parfois du jugement selon le drt de recours ouverte : distinction jugement pas défaut et jugement réputé contradictoire. La différence entre eux c l'ouverture ou non de l'opposition. Distinction selon l'objet principal du jugement : certains jugements se bornent à décaler une sit juridique préexistante (c sont des jugements déclaratif). Jugement constitutif ??

Dernière distinction : selon l'autorité : il y a ici des jugements qui sont dit définitif => à une def particulière c un jugement qui tranche ds son dispositif toute ou partie du principal ou qui statu sur une exception de procédure, une fin de nn recevoir ou toutes autres actions. On le retrouve à l'art 480 CPC, sous l'appellation « jugement sur le fond ». Ces jugements en définitif ont une autorité de chose jugée et dessaisissent le juge. Ces jugements peuvent faire l'objet du recours.

A côté des jugements définitif, on a **jugement provisoire** (**ex** : les mesures ordonnées en référé, une fois rep obtenue une action au fond pourra être exercée) et **jugement « avant dire droit »** => jugement qui intervienne avant que le juge rende sa dernière déc. **Ex** : ordonne une expertise pr évaluer le préjugé pr qu'on puisse évaluer ce qu'une partie doit à l'autre pendant le jugement au fond. Ces jugements n'ont pas une autorité de la chose jugée et ne dessaisissent pas le juge.

Entre ces deux catégories on a ce qu'on appelle **le jugement mixte** = a un aspect du jugement définitif et un aspect provisoire ou avant dire drt. Ordonne une mesure de drt et en mm temps tranche ds son dispositif une partie du principal. **Ex** : une jugement qui reconnaît le principe de resp mais il faut encore évaluer les d/i qu'une partie doit, ds ce cas le juge désigne l'expert pr évaluer ce dernier (donc le juge va dire qu'une prsn est resp mais faut il encore déterminer le montant du d/i donc va désigner l'expert). Ds le cadre des jugements mixtes, le juge n'est dessaisie que pr la partie du principal qui a été tranchée, et seule cette partie a l'autorité de la chose jugée.

Partie 1. L'autorité de chose jugée

Pr comprendre une conception classique, il faut lire code civil. Ds le CC on a une dispositif qui nous dit ce que c'est une autorité de la chose jugée => art 1355 CC. Avant ct art 1351, cet article était placé ds la subdivision du code intitulé des présomption établies par la loi. Une autorité de chose jugée était considérée comme une présomption car on a décidé que la chose jugée était la vérité. Cette conception d'une certaine façon est encore réelle ajd. Mais ajd apparait une def plus moderne, autorité de chose jugée est une technique pr que les procès aient une fin. Certes des voies de recours existe mais les voies de recours ont précisément pr objet de remettre en cause de l'autorité de chose jugée. En-dehors de ces voies de recours il n'est pas possible de revenir devant le juge sans cesse.

Titre 1. Le domaine de l'autorité de chose jugée

Ici on va distinguer le domaine matériel (quel jugement à l'autorité de la chose jugée ?) et formel (ici la Q c quelle partie a autorité de la chose jugée ?) l'autorité de la chose jugée.

Chapitre 1. Le domaine matériel de l'autorité de chose jugée

1° art 480 : « *Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.* »

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ». En somme qd on nous dit le jugement a jugé toute ou partie du principal => c toute ou partie du prétention. Une mesure administrative judiciaire non pas d'autorité de la chose jugée car elles ne tranchent rien. Cet art nous dit que le jugement gracieux ne doit pas avoir une autorité de la chose jugée nn plus. Néanmoins la plupart des auteurs s'accorde que les jugements gracieux ont une autorité de chose jugée tout simplement pck on peut interjeter l'appel ds un délai de 15j.

2° art 482 : « *Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée* ». En cas du mesure d'instruction ou provisoire le juge ne tranche rien. Ds les deux cas, il ordonne une mesure d'attente qu'il va utiliser pendant le jugement et donc ces mesures n'ont pas d'autorité de la chose jugée.

Ces deux dispositions ne suffisent pas. Une disposition est intéressante => art 488 CPC qui concerne l'ordonnance de référé. Article nous dit « *L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée* » Il se peut qu'un juge de référé décide qlq chose ds l'urgence et qu'ensuite un autre juge saisi au fond décide autre chose, voire l'inverse.

Al.2 : « *Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles* ». Un juge rend si une partie n'est pas satisfait de la déc, elle va pas lui dmd de statuer autrement, elle peut dmd ça en cas des circonstances nouvelles (si la sit a évalué). L'ordonnance certes n'a pas l'autorité de chose jugée mais a une certaines autorité provisoire à l'égard de juge qu'il a rendu. Il peut pas revenir sur son jugement, il faut une circonstances nouvelles.

Mm chose pr l'ordonnance sur requête il s'agit aussi d'une déc provisoire qui a une certaines autorité provisoire sur celui qui l'a rendue. **Ex** : le juge désigné un expert par l'ordonnance, le lendemain il peut pas changer d'avis.

Chapitre 2. Le domaine formel de l'autorité de chose jugée

Motif : rasons de fait ou de drt qui explique la déc et le dispositif c la partie finale qui faisant suite aux dispositifs contenant la déc du juge.

Est ce que les motifs peuvent avoir l'autorité de chose jugée : a l'époque cour cass acceptée : distinction entre les motifs :

- motif décisoire : un bout de dispositif qui s'est retrouvé ds les motifs, le juge décide au lieu de dire au toute fin sa déc, il va le dire ds la partie où il motive sa déc. La jp a admis que ces motifs avaient autorité de la chose jugée car le juge décidé qlq chose à ce moment là mm si c pas ds le dispositif.
- Les motifs décisifs : définit comme des motifs qui sont des soutient nécessaire de dispositif. Ces dispositif ne peut être compris à la lecture du motif, pr cette raison on peut être tentée de leur donner l'autorité de la chose jugée vu qu'ils vont ensemble. La jp a reconnue mais après l'a exclut ds l'arrêt d'assemblée du 13 mars 2009 : « attendu que l'autorité de chose jugée n'a loué qu'à l'égard de celui qui a fait un jugement et a été tranché ds son dispositif » (retrouve l'arrêt ta écrit de la merde là).

Titre 2. Les conditions de l'autorité de chose jugée

Art 1355 : « *L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité* ». Cet art pose la rgl de la triple id. Autrement dit, on peut pas engager un nveau procès s'il pote sur le mm objet, mm cause et entre les mm

parties (c'est ce qu'on appelle les effets négatifs). Mais si un seul de ces éléments change, on peut agir à nouveau.

Chapitre 1. Identité de parties

L'autorité de la chose jugée se joue qu'entre les parties du litige. **Ex** : un mineur commet un dommage, jss une victime. On peut agir en resp contre le mineur lui mm dont la resp peut être engagée en cas de faute, simplement si on agit contre le mineur, il sera représenté par ses parents. Autre stratégie on peut agir directement contre les parents sur fondement de la resp du fait d'autrui. Ces deux actions on peut les engager successivement, d'abord un premier procès contre le mineur et ensuite re engager un nveau procès contre les parents. C possible car on agit pas contre les parents en la mm qualité.

La 1ere fois on agit contre les parents en qualité de représentant de l'enfant, la second fois on agit contre les parents directement.

Chapitre 2. Identité d'objet

S'il n'est pas Q d'objet à l'art 1355 c pck le CC a été rédigé en 1804. Néanmoins, s'il y a pas les mots y'a en sommes la chose, au delà des mots du CC, le code nous parle bien de la chose (la chose dmd soit la mm). On sait que l'objet du litige et le résultat économique et social recherché par les parties. Est ce qu'on peut se satisfaire du fait qu'entre deux procès qu'il y ait les mm résultats économiques et social recherchés pr l'opposer l'autorité de la chose jugée ? : **ex** : un 1er procès telle partie cherche telle cause (annulation du contrat), 1ere instance, appel, cassation => jss débouté.

Nouveau procès : nvll cause mais cette fois ci j'agis pr obtenir la nullité d'un autre contrat. Si on retient une conception large on peut dire qu'oui y'a l'autorité de la chose jugée. On considère que pr déterminer l'ID de l'objet il faut retenir une conception plus exigeante. Il y aura l'ID de l'objet lorsQ sur ceux quoi porte concrètement la dmd est identique et si la nature de la dmd est identique, par ex je dmd ds les deux cas l'annulation.

Chapitre 3. Identité de cause

→ Arrêt Cesareo

Avant cet arrêt, on se dmdait à quoi correspondait exactement la cause de la dmd. Est-ce que la cause de la dmd correspondait au fondement factuel de la dmd autrement dit à l'ensemble des moyens de fait invoqués par les parties au soutien de leur prétention ? La cause est à tt le moins égale au fondement de fait de la dmd. La discussion existait sur un autre point : est-ce que la notion de cause de la dmd comprend nn seulement les moyens de fait mais encore les moyens de droit ? Or, cet élément est en pratique déterminant : si la cause = le fondement factuel, alors si ds une 1ère dmd ds un 1er procès et une 2nde dans un second procès, il y a identité de fait au soutien de la prétention, alors il y a identité de cause et autorité de chose jugée possible.

Si la cause est tt à la fois les faits et le droit, alors si entre une 1ère dmd ds un 1er procès et une 2nde ds un 2nd procès, il y a seulement identité de fait, cette identité de fait n'est pas suffisante pr qu'il y ait autorité de chose jugée.

Plus la conception retenue de la notion de cause est étendue, plus il sera difficile qu'il y ait identité de cause entre un 1er et un 2nd procès. Donc il sera + difficile d'opposer à notre adversaire l'autorité de chose jugée.

Par ex = j'invoque tels faits ds un 1er procès c/ telle partie pr tel objet. Si ds un 2nd procès, j'invoque les mm faits c/ la mm personne pr obtenir la mm chose mais que j'invoque une autre règle de droit : la question de ce que recouvre la cause est déterminante. Soit on adopte une conception restrictive de la cause [?] la cause ce sont les faits. Si on adopte cette conception, on pourra ds ce cas invoquer l'autorité de chose jugée. Mais si le moyen de droit change, on peut engager un 2nd procès.

La JP avait tranché par un arrêt d'Ass. Plénière du 3 juin 1994 qui avait retenu une conception large de la notion de cause cād que la cause était entendue comme comprenant tt à la fois les moyens de fait et les moyens de droit si bien que si l'un changeait entre le 1^{er} et le 2nd procès : le 2nd procès était possible.

JP Cesareo, 6 juillet 2006, Ass. Plénière : « il incombe au dmdeur de présenter dès l'instance relative à la première dmd l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ». Ds cet arrêt était en cause un moyen de droit. Cette JP oblige à présenter ts nos moyens de drt dans le 1^{er} procès. Il n'y aura pas de rattrapage possible ds un 2nd procès. Il y a par ex plusieurs façons d'obtenir la nullité d'un contrat. On ne doit oublier aucun moyen ds le 1^{er} procès. Cet arrêt définit par la bande indirectement la notion de cause et ce différemment de ce qui se faisait avant.

Cmt concilier Cesareo et l'exigence d'identité de cause ? On les concilie de la façon suivante : si on oblige le plaideur à invoquer ds un 1^{er} procès ts les fondements juridiques, cela signifie que la cause qui, changeant, peut permettre d'initier un 2nd procès : **la cause factuelle** et pas la cause juridique. Cesareo adopte donc une conception restrictive de la cause.

Cette solution est d'une importance considérable car redéfinit la cause mais aussi car elle ns dit que si on oublie un moyen ds le 1^{er} procès, on ne pourra pas engager un nv procès sur le moyen oublié. On ns oblige à concentrer nos moyens de drt dès le 1^{er} procès. L'idée est de ne pas garder de côté un moyen de drt au cas où on n'obtient pas gain de cause ds le 1^{er} procès. Ce principe de concentration des moyens de drt s'applique au dmdeur mais aussi au défendeur (comm., 20 fév. 2007). La CEDH a considéré ds Legrand c/ France de 2011 que cette JP est conforme à l'art 6 §1.

Faits de Legrand c/ France [?] A l'occasion d'une action civile au pénal pr obtenir une indemnisation un 1^{er} procès a lieu et ds ce 1^{er} procès, la victime d'une infection nosocomiale ne va pas obtenir d'indemnisation. Elle va interjeter appel mais finalement se désister de son appel. Mais elle va saisir le juge civil sur un nv fondement juridique. Dvt le juge pénal, elle avait ft valoir la resp délictuelle du médecin. Dvt le juge civil, elle ft valoir la resp contractuelle du médecin. Elle obtient gain de cause en 1^{ère} instance devant le juge civil, en appel aussi le 28 juin 2006, un pourvoi est interjeté. Qlqs jours après est rendu l'arrêt Cesareo. La Cour de cass applique sa nvle JP à cette affaire : vous deviez concentrer l'ensemble de vos moyens de drt ds le 1^{er} procès donc resp délictuelle et resp contractuelle devaient être invoquées dvt le juge pénal. La CEDH n'y voit pas de difficulté de principe et considère que la nvle JP Cesareo poursuit un but légitime. Le principe de concentration des moyens tend à assurer une bonne admin de la justice en ce qu'il vise à réduire le risque de manœuvre dilatoire et à favoriser un jugement ds un délai raisonnable. Pr la CEDH, vouloir qu'on ne retente pas systématiquement sa chance en invoquant un nv moyen de drt est légitime. Ds le cadre de son contrôle de proportionnalité, elle va déterminer que ce revirement de la Cour de cass était prévisible en notant que certaines chambres de la Cour de cas résistaient à la 1^{ère} décision rendue en Ass plénière rendue en 94. On pourrait considérer que prise isolément, la JP Cesareo s'entend.

Si on oublie en 1^{ère} instance des moyens de droit, on peut en invoquer d'autres quand l'appel est ouvert DONC bien distinguer instance et procès.

On ne doit pas apprécier Cesareo isolément et il faut l'articuler avec l'arrêt Dauvin [?] avec Cesareo nn seulement le dmdeur et le défendeur doivent présenter l'ensemble des moyens de drt au soutien de leur prétention ds le 1^{er} procès. En ajoutant Dauvin, qui est postérieur à Cesareo, on y ajt que le juge n'a pas l'oblig de relever d'office les moyens de droit que les parties ont oublié (PARTIEL).

On a pu craindre que la JP aille au-delà et n'impose plus qu'une oblig de concentration des moyens mais aussi une oblig de concentration des prétentions. Par ex = j'introduis une action qui tend à l'annulation du contrat, si c'est mort je peux engager un nv procès pr résolution du contrat. Or, la JP pourrait être tentée d'obliger les parties à concentrer les prétentions. Pr l'instant la JP a exclu cette concentration des dmd ds 2^{ème} civ., 2011 : « attendu que s'il incombe au dmdeur de présenter dès l'instance (= procès ici) relative à la 1^{ère} dmd l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter ds la mm instance (= procès) ttes les dmds fondées sur les mm faits. »

Partie 2. Le dessaisissement

Qd le juge est saisi, il est saisi au moment de l'introduction de l'instance selon le moyen utilisé (requête par ex). Il est aussi important de savoir qd il est dessaisi. Le juge est dessaisi par le prononcé du jugement ^[?] **art 481 CPC** : « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ». On considère que par le jugement, le juge épuise son pouvoir juridictionnel. La conséquence de cela est importante car dès cet instant, le juge ne va plus pouvoir modifier la décision qu'il a rendu. Mm si les parties, ensemble étaient d'accord pr qu'il modifie sa décision. « La sentence une fois rendue, le juge cesse d'être juge ». L'art 481 lui mm prévoit des exceptions au dessaisissement du juge. Ainsi, le juge a le pouv de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Par ailleurs, le juge peut être conduit à interpréter le jugement qu'il a rendu ou à le rectifier. Si un pt du jugement est obscur ou ambigu, il peut être saisi pr interpréter ce point. Il peut y avoir rectification ds d'autres situations : il peut y avoir rectification de la décision en cas d'erreur ou d'omission matérielle (il a oublié un aspect ds sa décision) ou en cas d'omission de statuer ou s'il faut retrancher au jugement car il y a eu extra ou ultra petita.

D'autre part, il est des jugements qui ne dessaisissent pas le juge : c'est le cas du jugement avant dire droit : **art 483 CPC**. Le juge va par la suite dire le droit donc il doit rester saisi. De la mm façon, les décisions provisoires rendues par le juge ne le dessaisissent pas. Par ex les décisions rendues au terme d'une procédure d'ordonnance sur requête ne dessaisissent pas le juge et les décisions rendues en référé nn plus. Donc ces ordos peuvent être modifiées ou rapportées par le juge en cas de circonstances nouvelles.

Partie 3. La force exécutoire

Titre 1. Les conditions de la force exécutoire

Lorsque la décision est prononcée, il y a autorité de chose jugée. Puis intervient ensuite progressivement un renforcement de l'autorité attachée au jugement. A compter du moment où le jugement n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, la décision va nn seulement avoir autorité de chose jugée mais va aussi acquérir force de chose jugée : **500 CPC**. Lorsque les délais des voies de recours extraordinaires vont expirer, le jugement va nn plus seulement avoir autorité de chose jugée mais va devenir irrévocable. On ne pourra donc pas le remettre en cause mm par une voie de recours extraordinaire. A ne pas confondre avec le jugement définitif.

Qd une décision est rendue, en principe on ne peut pas tt de suite en obtenir l'exécution forcée car le fait que la décision ait été rendue et qu'elle ait autorité de chose jugée ne suffit pas pr la fr exécuter. Bcp de décisions qui ont autorité de chose jugée st susceptibles de voies de recours, notamment suspensives d'exécution. S'il y a appel ou opposition, on n'exécute pas. Mais si l'appel ou l'opposition ne st plus possibles : on peut exécuter. Pr pouvoir exécuter et qu'il y ait force exécutoire de la décision, il faut porter la décision à la connaissance de la partie succombant : **art 503 CPC** « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés à – que l'exécution n'en soit volontaire ».

Titre 2. L'exécution provisoire

Chapitre 1. Présentation de l'exécution provisoire

Certaines décisions rendues en 1^{ère} instance peuvent fr l'objet d'une voie de recours suspensive d'exécution. L'appel et l'opposition ont un effet suspensif, affirmé à l'art **539 CPC** : « le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement, le recours exercé ds le délai est également suspensif ». Si le recours est exercé (appel ou opposition), on ne peut pas exécuter la décision rendue en notre faveur et il faut attendre la décision de la CA. Par ailleurs, pdt l'écoulement du délai de recours, on ne peut pas exécuter. En fr le délai d'appel civil est de 1 mois, donc mm si l'adversaire n'interjette pas appel, je ne peux rien faire pdt 1 mois car le délai d'appel est suspensif. Ds ces hypothèses, le jugement rendu n'est pas exécutoire tant que le délai de recours n'est pas expiré tant que l'instance sur recours n'est pas achevée.

C'est le principe mais art **501 CPC** prévoit que « le jugement est exécutoire sous les conditions qui suivent, notamment la notification, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à – que le débiteur ne

bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire ». L'exécution provisoire est le mécanisme qui permet de fr obstacle à l'effet suspensif des voies de recours ordinaires. L'exécution provisoire est une modalité de la décision qui donne à la décision un caractère exécutoire par dérogation à l'effet suspensif des voies de recours ordinaires. Ce mécanisme permet donc d'exécuter tt de suite une décision rendue en notre faveur. Mais quid si la décision est infirmée en appel ? Ds ce cas, la partie qui a bénéficié d'une décision en 1^{ère} instance va devoir restituer le profit qu'elle a tiré de l'exécution à la partie.

Chapitre 2. Domaine de l'exécution provisoire

Quelles sont les décisions qui peuvent être exécutées tt de suite ?

Avant la réforme opérée par le décret du 11 déc. 2019 [?] les voies de recours ordinaires avaient un effet suspensif mais l'exécution provisoire pouvait être attachée à certaines décisions. En principe, l'exécution provisoire était seulement facultative. Pr cela, il fallait que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En outre, cette exécution provisoire ne devait pas être interdite par la loi. Le juge rend une décision et peut décider que cette décision sera exécutoire à titre provisoire. En principe, il pouvait le faire pr ttes les décisions rendues, par exception l'exécution provisoire était de droit attachée à certaines décisions. Etaient exécutoires de drt par provision ttes les mesures dt l'efficacité supposait une application immédiate. Par ex classiquement l'ordo de référé a tjrs été exécutoire à titre provisoire de drt car il s'agit de rendre une décision d'urgence. Les décisions qui prononcent des mesures provisoires, pr patienter pdt l'instance le sont aussi. L'exécution provisoire n'était pas systématique et dépend de la volonté du juge donc pouvait avoir pr conséquences que les parties prenaient la 1^{ère} instance comme une espèce d'entraînement. Ce raisonnement valait particulièrement dvt le Conseil de Prud'homme car en 1^{ère} instance les juges ne st pas professionnels.

Le décret de 2019 [?] on conserve la distinction entre exécution provisoire facultative et de droit. Mais on inverse le principe et l'exception. En principe, depuis cette réforme, les décisions de 1^{ère} instance st de droit exécutoires à titre provisoire. Par exception, certaines décisions ne st pas exécutoires par provisions de droit mais elles peuvent le devenir si le juge le décide. L'exécution provisoire sera donc bcp + appliquée et l'est bcp + depuis cette réforme. Cela résulte des arts 514 et suivants du CPC : le domaine de l'exécution provisoire s'est considérablement étendu. Mais il ne faut pas penser que les voies de recours ordinaires n'ont plus d'effet suspensif mais sa portée est ajd bcp + résiduelle.

Le régime de cette exécution provisoire [?] pr l'exécution provisoire de droit, elle est automatique certes mais des soupapes sont prévues. L'exécution provisoire de drt peut être écartée par le juge qui rend la décision. Art 514-1 CPC : le juge peut écarter l'exécution provisoire de drt s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Par ailleurs, l'exécution priorise de drt peut être arrêtée, donc la décision a déjà été rendue avec exécution provisoire mais on dit stop : 514-3 [?] « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Pr l'exécution provisoire facultative, art 515 CPC : « certes l'exécution provisoire facultative peut être ordonnée d'office ou à la dmd des parties chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ». Mais art 517-1 CPC prévoit l'arrêt de l'exécution provisoire.

Depuis 2019, on écarte les recours dilatoires (bénéficier d'un sursis). On a donc revalorisé la 1^{ère} instance car on la prend + au sérieux. Cela incite à fr ce que Cesareo dmd.

Mais l'inconvénient est que l'on dissuade aussi sûrement les parties à interjeter appel.

Une règle existe qui renforce encore l'efficacité de l'exécution provisoire [?] art 524 CPC : « lorsque l'exécution provisoire est de drt ou a été ordonnée, le premier président (de la CA) ou dès qu'il a été saisi le juge de la mise en état dvt la CA peut, en cas d'appel, décider à la dmd de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à – qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est ds l'impossibilité d'exécuter la décision ». On prive la partie succombant de son drt d'interjeter appel car n'aura pas exécuté la décision. La radiation au bout de 2 ans conduit à une péremption, si dans 2 ans

l'appelant n'a pas exécuté, il n'aura plus aucun recours. C'est une entrave objective de l'accès au juge pr faciliter l'exécution des décisions de justice.

Soupage ☐ Si on doit exécuter une décision mais pas de moyens suffisant pour l'exécuter alors le juge pourra ne pas prononcer la radiation. Mais tous les juges ne le font pas et la France a déjà été sanctionnée pour violation au droit à un procès équitable (CEDH « Chatelier c/ France, 31 mars 2011).

Thème 8. Les voies de recours

Partie 1. Les voies de recours, en général

Définition : tt les voies de recours sont les moyens procéduraux mit à la disposition des plaideur ou de tiers pr obtenir un examen nveau d'une affaire qui a déjà été jugée.

La voie de recours ouvert à un tiers c la voie la plus naturel. Une déc rendue entre deux partie : cette déc il se peut porte préjudice à un tiers (qlq'un qui n'était mm pas concerné à ce moment là). On comprend dès lors très bien qu'on ouvert une voie de recours à cet tiers.

Le voie de recours ouvert au partie : une déc est rendu on va nous ouvrir le voie de recours (on mobilise le service public une second fois alors que le juge a déjà donné ça rep donc c pas si naturel que ça). Ici y'a un effort de drt positif qui nous offre un second regard sur notre affaire. Mm la CEDH ne proclamé pas le drt à l'exigence en soi d'une voie de recours (*Delcourt c. Belgique 17 janvier 1970 : pas de drt en soi a une voie de recours*) ça veut dire que si le legi frc décide demain de supp CA ou Cour de cassation, on sera pas condamné par la CEDH.

Première chose important : les drt fonda garantie par la CEDH ne font que prévoir des plancher pas des plafonds. Ça n'empêche en rien les É de prévoir plus et précisément le legi français en prévoyant de longue date, cherche à ce que la meilleure justice soit rendue, le second regard peut être utile donc on ouvre cette voie de recours. Certes la CEDH nous dit qu'y pas de drt de recours en soi garantie par contre elle précise que si un É ouvre des voies de recours alors ds la procédure de cette voie de recours (par ex pr l'appel) il faut respecter le dr y'a un procès équitable. Si la CEDH disait qu'il faut respecter art 6 que en premiere instance et après on s'en fou, le legi peut très bien violé cet article, ça ne garantirait pas l'effectivité de l'art.

Tendance historique c réduction des voies de recours, ds l'ancien code les voies de recours était très ouvertes et les parties en abusait, c pr ça ajd c plus restreint.

Titre 1. Théorie générale des voies de recours

Ce qui renvoie à l'expression qu'on utilise parfois : « l'instance sans voie de recours est un procès fait à un jugement ». Plus précisément la voie de recours c le seule moyen d'attaquer un acte juridictionnel.

Adage : « *voies de nullité non lieu contre les jugements* » => la voie de nullité (qu'on utilise pr faire annuler un contrat pr vice par ex) ne peut pas être emprunté pr contester l'acte juridique. Si on conteste un jugulent nn pas sur le fond de ce qu'y a été décidé mais mm sur sa régularité (par ex : ce jugement n'a pas été signé par le greffier) et bien on va pouvoir copier un recours. Y est attaché l'autorité de chose jugée, on peut la remettre en cause précisément avec ces voies de recours.

Art 460 CPC : « *la nullité d'un jugement ne peut être demandé que par les voies de recours prévus par la loi* » cet article met en lumière autre caractéristique : elles sont en principe prévue par la loi, nn seulement le legi identifie mais classe les voies de recours.

Chapitre 1. Identification des voies de recours

La jp a pu avoir la tentation de créer des voies de recours. Y'a des voies de recours déterminer par le legi et parfois ajouter par la jp.

I. Les voies de recours d'origine légale

Le législateur dans un art qui n'épuise pas l'ensemble des voies de recours d'origine légale.

A. L'énumération des voies de recours

Art 527 CPC : « *Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation* ». (art important).

Plusieurs voies de recours :

1° l'appel : c le recours formé contre une déc rendue par la juridiction de premier degré en premier ressort.

2° l'opposition : c une voie de recours ordinaire (plus rare que l'appel). C le recours qui est formé contre un jugement rendu par défaut. Il faut que le jugement soit nécessairement qualifié de jugement par défaut. Le propre est de permettre à celui qui l'exerce de revenir devant le juge qui a rendu la déc. Autrement dit un juge rend une déc, on va revenir devant la mm formation de jugement. Pr qu'un jugement soit considéré comme jugement par défaut, il faut remplir certaines conditions prévu à l'art 473 CPC :

- il faut un défaut, il faut qu'une partie soit défaillante, autrement elle ne comparait pas ou si la représentation est obligatoire et elle a pas d'avocat. Le défaut dont il est Q c le défaut du défendeur défaillant. Si le demandeur est défaillant tant pis pr lui.
- Il faut que le défendeur défaillant n'est pas été cité à prsn (ce qui renvoie à la séance sur la signification)
- Il faut que l'appel soit fermé au défendeur défaillant.

Si tte ces conditions sont remplies alors jugement par défaut et opposition devient possible. S'il manque une de ces conditions et pourtant le défendeur est défaillant, le jugement sera réputé contradictoire. L'opposition est fermée si on le défendeur ait été cité à prsn => si on cite une prsn y'a une très forte chance que le défendeur était au courant de l'instance. Et si le défendeur n'est pas défaillant, le contradictoire est possible.

3° la tierce opposition : art 582 et s CPC. Ce recours a précisément été exercé contre un jugement par un tiers qui, logiquement, n'était pas partie à la procédure, mais qui subissait néanmoins un préjudice du fait du jugement. Par exemple, un jugement condamne un débiteur à payer une somme à un créancier, mais ce débiteur avait un garant. Le garant n'ayant pas été cité dans la procédure, il existe un risque pour lui car la décision rendue lui fait grief. Par conséquent, le garant aurait un intérêt à participer à cette instance dès le début. On lui permettra donc de faire valoir ses arguments par la voie de recours.

On a 2 types de tierces oppositions :

- Peut être formée à titre incident et si on l'appelle ainsi c pck il va apparaître au cours de procès.
- Peut être formée à titre principal et ds ce cas là elle apparaît en dehors d'un procès en cours.

Le délai pr former la tierce opposition est de deux si la déc a été notifié au tiers. Il peut ne pas y avoir de notification car on sait pas exactement si une déc va poser de préjudice. On a 30 ans, à compter du jugement si la tierce opposition est formée à titre principal. En revanche, lorsQ elle est formée à titre incident la tiercée opposition est formée perpétuellement.

4° le recours en révision : art 596 CPC. Ce recours a pr objectif de corriger une déc rendue par l'effet d'une fraude au sens large et émanant de l'une de partie. 4 cas prévu par l'art 595 CPC :

- S'il se révèle après le jugement que la déc a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Ex : presta compensatoire => celui qui en bénéficie a cachée une partie de son patrimoine. Le débi qui s'en aperçoit pourra former cet recours.
- Si depuis le jugement il a été recouvrer les pièces de civile retenue par une autre partie.
- S'il a été jugé sur les pièces reconnu ou judiciairement déclaré fausse depuis le jugement
- S'il a été jugé sur des attestations, témoignage, etc judiciairement déclaré fausse depuis le jugement

Ce recours est exercée ds le deux mois à compter du j ou la partie a eu la connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. LorsQ il est recevable, les parties retournent devant le juge qui a rendu la déc.

5° Le pourvoi en cassation vise à faire reconnaître la non-conformité du jugement qu'il attaque.

B. L'existence d'autres recours

Il existe ce qu'on appelle le « **recours en complément ou retranchement** » (art 463/63). On va soit ajouter qlq chose ou retrancher qlq chose. Les parties doivent agir ds un délai d'un an après que la déc soit passée en force de chose jugée. Ds ces hypothèses les parties vont retourner contre les juridictions qui ont rendues la déc et qui pourront soit compléter ou retrancher la déc.

Le recours en rétraction d'erreur => corriger les erreurs (ex : le juge a dit un mot au lieu de l'autre). Et omission de matériel (un mot aurait été oublié, on retourne devant le juge pr qu'il le rajoute) (art 462 CPC)
=> Pr ces recours aucun délai est prévu

Le recours contre une déc d'ordonnance de l'exécution provisoire (art 577 CPC). Et Le référé rétractation => la voie de recours ouvert contre une ordonnance.

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer : ds certains domaines on peut saisir une juridiction par voie de requête la juridiction va rendre une déc sans que le prétendant débi soit appelé, ce débi peut former un recours. (Je crois il faut vérifier).

II. Les voies de recours jurisprudentielle

On les appelle les « **recours-nullité** ». Ce recours en nullité ne consiste pas à le voir un juge en première instance et lui dire remettez en cause ce qui a été dit. Ici l'hypothèse envisagée est la suivante : parfois la loi ferme certaines voies de recours, voie de recours est totalement fermée pr une telle déc. D'autres fois la loi ferme temporairement certaines voies de recours, par ex une mesure est décidée en cours d'instance et on va nous dire pas de recours pendant l'instance. Ds ces hypothèses là, il se peut qu'on nous ferme la voie de recours et la déc soit affectée d'un vice grv. La jp est intervenue pr dire que si y' un vice, le recours est restauré.

Pr que ces recours soit restaurés il faut un excès de pvr. L'excès de pvr correspond à l'hypocrisie ds laquelle le juge refuse de reconnaître une pvr que la loi lui confère ou sort du cercle de ces attributions légales. Ex : si un JJ se livre ds sa déc d'un critique d'un décret, il sort de ses attributions. Il commet donc un excès de pvr (Cham cass 2016). Est ce que l'excès de pvr correspond à une hypothèse où les drt fonda du procès des parties ont été violés? Longtemps la cour de cass était ambiguë, puis Cham mixte 28 janvier 2005 au titre de cet arrêt a été décidé que la violation du principe de contradiction ne suffit pas à caractériser l'excès de pvr. Par la suite la cour de cass 8 mars 2011 a décidé qu'il n'y avait pas d'excès de pvr en matière de violation de loyauté du débat ou en cas de violation de l'art 6 §1 de CEDH.

D'autres déc ont laissé entendre que parfois la violation de certains drt fonda pourra être considérée comme excès de pvr (arrêt 16 xx) en l'espèce violation d'art 14 = excès de pvr.

Chapitre 2. Classification des voies de recours

Le code de procédure civile lui-même classifie les voies de recours. On distingue les voies de recours ordinaires et extra ordinaires. Cette première classification est fondée sur leur degré d'ouverture. Les voies de recours ordinaires sont censées être ouvertes par principe, cad ouverte chaque fois qu'un txt ne les écarte pas. Les voies de recours extra ordinaires sont ouvertes uniquement ds des cas prévus par la loi (art 580 CPC).

Conséquence de cette classification : voies de recours ordinaires sont suspensives d'exécution et cet effet n'est pas attaché aux voies de recours extra ordinaires. Avec une déc d'appel normalement on peut pas exécuter tt de suite, il faut attendre 1 mois. Le critère de leur degré d'ouverture est assez contestable par ex les cas d'ouverture en cour de cass sont très ouverts et ds certains cas on peut considérer que la voie de cour de cass comme ordinaire.

On distingue aussi sur leur effet : voie de réformation et rétractation :

1° Les recours voie de réformation sont les recours par lesquels un plaideur va saisir une autre juridiction, qui est en principe hiérarchiquement supérieure, afin que cette juridiction réforme le jugement cad rejuge

l'affaire. Ce recours qui connote à refaire qlq chose correspond à l'appel, à la tierce opposition à titre incident en principe.

2° Voie de rétraction par laquelle on va dmd à la juridiction nn pas réformer mais de rétracter, techniquement ces voies de recours c des recours par lesquels le plaideur saisit le juge mm qui a rendu le jugement attaqué, cad la revoir lui mm. Les recours en rétractation correspondent à l'opposition; le recours en révision et la tierce opposition à titre principale.

La cour de cass n'est pas une voie de réformation car la cour de cass ne juge pas l'affaire ds les faits mais en drt.

Titre 2. Règles communes aux voies de recours

Y'a des rgls qui s'appliquent a ttes ces voies de recours. Ces rgls sont prévus aux art 527 et s de CPC, ds un titre 16 du code intitulé « les voies de recours ». Ce txt se situe ds un livre 1er relatif aux dispositions générales.

Les rgls relatives au déc susceptible de recours : art 536 CPC « *la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le drt d'exercer un recours* » **par ex** : c pas pck le juge s'est trompé et qu'il a qualifié son jugement de jugement contradictoire ou réputé contradictoire que l'opposition nous est ferme. On peut qd mm former l'opposition, s'il s'est trompé c pas à nous de subir.

Art 537 CPC : les mesures d'admin judiciaire ne sont pas susceptibles d'un recours. Ça peut être des mesures individuelle soit des mesures globales = pas de recours possible.

Les rgls qui ont un élément très pratique => la computation des délais, autrement dit la façon dont on calcule le délai. En pratique c décisive car en pratique on va se dmd si une déc rendu tel jour on peut tjrs saisir le juge tel jour.

Art 528 CPC : « *Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement* ». C à partir du moment qu'on nous livre la notification qu'on va faire courir le délai. On peut faire partir le délai pr certaines déc à compter du jugement. **Ex** : lorsQ une déc ordonne une expertise, le délai de recours contre cette expertise court à compter de la déc elle mm, et non de sa notification. **Autre ex** : déc rendu ds la procédure gracieuse, ds cette hypothèse un recours peut être exercée a compter de la déc.

Ce délai court également à l'encontre de celui qui notifie. **Par ex** : un jugement nous donne partiellement raison et il peut nous intéresser de le faire exécuter donc on le notifie à notre adversaire, et à compter de cette notification le délai court contre l'adversaire et contre nous aussi.

Quid si ds ce cas là prsn notifie ? Est ce que le délai court indéfiniment ? : art 528-1 traite cette sit : « *Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai* ». Pr la partie qui n'a pas comparu, on applique pas cette rgl, elle pourra exercer un recours plus tardivement.

Partie 2. L'appel, en particulier

2 notion importante :

- **dévolution** : c l'action qui consiste à porter à la connaissance d'une juridiction de recours une déc avec pvr et obligation pr la juridiction de recours de statuer à nouveaux en fait et en drt sur les points critique de la déc attaquée . En somme ça permet de répondre à la Q suivante : à propos de cette déc rendue contre moi, quel point puis je critiquer ? Est ce que je peux critiquer tt les points ou juste certains d'entre eux.
- **Immutabilité** : c la qualité de qlq chose qui peut pas être volontairement changer, cette notion est importante car elle permet de poser une autre Q : est ce que ce litige sur recours va pvr évoluer ?

Au regard de ces 2 éléments, il peut exister deux grands modèles de procédure d'appel. On peut distinguer un modèle dans lequel l'appel est une voie de réformation purement et on peut évoquer un modèle totalement opposé qui est l'appel voie d'achèvement.

1° l'appel voie de réformation : lorsque l'appel est pleinement une voie de réformation ne peuvent être dévolues à la cour d'appel que les chefs de jugement critiqués et on exclut toute prétention nulle. On refait en appel ce qu'on a déjà fait en 1ère instance ou on refait moins que ce qu'on a fait en 1ère instance.

2° appel voie d'achèvement : il s'agit pas de refaire mais d'achever quelque chose, de le prolonger, aller plus loin. Cet appel vise à la résolution de l'entier du litige, y compris des des frontières qui dépassent ce qui a été jugé dans l'instance initiale, d'où l'achèvement. Tout ce qui a été jugé en 1ère instance passe en appel, et on peut y ajouter des nulles prétentions, des nouveaux moyens.

Le droit français entre ces modèles se situe vers l'appel voie d'achèvement, autrement dit le système français est plutôt généreux historiquement, mais y'a eu des abus donc on l'a fermé, mais on n'a pas directement fait une voie de rétractation. On a essayé de faire d'appel une voie d'achèvement maîtrisée. Une réforme importante : écrite par Claude Magand. Ce rapport rendu en 2018 ces réformes ont fini dans un décret qui tient maintenant l'appel voie d'achèvement ont fixé des règles sévères en matière de délai, conclure des des délais restreints, on a imposé aux parties une plus grande structure d'écriture, on a renforcé les pouvoirs du juge de la mise en état devant la cour d'appel => qui s'appelle le conseiller de mise en état.

Titre 1. Une stricte délimitation du champ de l'appel

L'appel aujourd'hui n'est plus un principe général, aujourd'hui est restreint à certains chefs du jugement. Par ailleurs en appel les prétentions nulles vont être limitées.

Chapitre 1. Un effet dévolutif restreint aux chefs du jugement critiqués

1er point : la fin de l'appel général. À l'origine existait un art 542 l'appel tendait à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré. 542 aujourd'hui : l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel. C'est la critique qui va déterminer aujourd'hui ce qui est dévolu. L'appel défait à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent.

L'exception : Art 501 CPC dispense l'appelant d'indiquer les chefs du dispositif du jugement critiqué, si l'appel tend à l'annulation du jugement. L'appel tend à l'annulation lorsque moi plaideur succombant en première instance je vais contester soit la régularité de la procédure ou contester la régularité du jugement lui-même. Or l'annulation de la procédure va emporter sa disparition totale. ce qui conduira nécessairement la juridiction d'appel à statuer au fond sans renvoi au premier juge.

Quel est l'effet de cette dévolution ? La cour d'appel statue en fait et droit. Si l'appelant principal doit expressément dans sa déclaration d'appel énoncer les chefs de dispositif, l'intimé lui peut élargir le champ d'appel. Le défendeur peut lui aussi avoir des chefs de dispositif qui lui vont pas, il peut interjeter l'appel mais comme y'en a un qui est déjà en cours, il va interjeter l'appel incident. Dès la première conclusion il doit préciser ce qui lui va pas.

Chapitre 2. Des prétentions nulles limitées

Les prétentions nulles sont limitées en appel. La règle est à l'art 564 CPC « *A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait* ». Ça ne veut pas dire qu'en appel on peut pas soumettre au juge de nouveaux moyens, puisque au terme de l'art 563 CPC on nous dit que les parties pourront justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge en invoquant des moyens nouveaux, en produisant des nulles pièces ou en proposant de nulles preuves.

Par ailleurs, certes le principe c l'interdiction de nvlle prétention. Mais y'a des exceptions, certaines prétention sont possible. Les parties peuvent ainsi faire juger en appel les Q née de l'intervention d'un tiers ou de la souvenance / révélation d'un fait (art 564). Également les prétentions ne sont pas nvlle en appel dès lors qu'elles tendent au mm fin que celle soumise au 1er juge, mm si leur fondement jurQ est différent (art 565 CPC). Par ex sur deux fondements diff on dmd la mm chose : on dmd la nullité pr le vice du consentement, en appel on peut invoquer un autre fondement pr faire annuler le contrat.

Autre exception, sont recevable les prétentions l'accessoire, la conséquence et le complément soumise au premier juge (art 566). Ex : on dmd divorce en 1ere instance, à ça en appel on peut dmd la prestation compensatoire. En appel sont aussi recevable les dmd reconventionnelles (art 567) a la condition que cette dmd se rattache au prétention originaire avec un lien suffisant.

Chapitre 3. La concentration des prétentions dans les premières conclusions

Ici c une concentration formelle, on va faire valoir des prétentions mais on va les faire valoir à un certains money et ds un acte particulier. Ds la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à peine d'irrecevabilité relever d'office, les parties doivent présenter dès leur première conclusion l'ensemble des prétentions sur le fond, aussi bien celle qui ont déjà été invoqué en 1ere instance + nvlle prétention.

Que les prétentions sont concernées ici, on peut invoquer certains moyens ds nos première conclusion et faire valoir de nveau moyen ds des conclusion ultérieures.

Titre 2. Un ferme encadrement de la procédure d'appel

1ère exigence : un rappel : ajd on doit payer 50€ en tant que demandeur en première instance. Y'a une taxe en appel, si on veut interjeter l'appel on doit s'acquitter d'une timbre d'une valeur de 225€ payer par tte partie.

Chapitre 1. Un formalisme croissant en appel

La déclaration : acte par lequel en tant que l'appelant on interjette l'appel. On a 1 mois pr le faire après le jugement de 1ere instance. Cette déclaration contient certains mention, outre les mentions présent on a ajouté des obligation formelle lié nn à son contenu mais à sa notif. Qd on le forme, on va l'adresser et le greffier va informer l'intimer par lettre simple. En cas de retour ou lorsQ l'intimidé n'a pas constituer avocat ds le délai d'un mois à compter de l'envoie de la lettre, le greffier va aviser l'avocat de l'appelant afin que celui ci fasse signifier la déclaration d'appel. Cette signification doit être accomplir ds le mois suivant de l'avis adressé par le greffier à l'avocat, à peine de caducité de la déclaration relève d'office.

Les conclusions sont soumises à une formalise prévu à l'art 954 COC. les conclusions doivent être qualificative (il faut qu'elles fassent figurer les moyens et les prétentions) et récapitulative (cad que ds chaque joue de conclusion il faut que on avocat récapitule ce qu'il a dit ds les dernières conclusions).

Les pièces doivent être numéroté et les conclusions doivent exploiter ces numérotation. Par ailleurs on prévoit une orga interne structure en appel : exposé des faits et de la procédure, les moyens et un dispositif ds lequel l'appelant va indiquer s'il demande l'annulation ou l'affirmation jugement. Ce formalisme accentué touche également l'indication des moyens nveau. Si on fait figurer ds le joue 3 de la conclusion des nveau moyens, il faut bien les distinguer (avec une couleur différente par ex) les nouveaux moyens et les anciens.

Décret nommé rivage est en préparation. C un décret de rationalisation des instance en voie d'appel pr en garantir xx. On souhaite instauré une procédure de rejet rapide d'appel manifestement irrecevable l'idée est d'éliminer très rapidement ce genre d'appel.